العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

المذكـرة الأساسيـة

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

تاريخ التشريع

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

تاريخ التشريع الإسلامي

أدوار الفقه الإسلامي ومصادره

ما سندرسه

- آصالة الشريعة الإسلامية
- دور التكوين والتأسيس
- دور البناء والكمال
- عصر الازدهار الفقهي
- دور تنظيم الثروة الفقهية
- دور النهضة الفقهية الحديثة

آصالة الشريعة الإسلامية

١ معنى الفقه في اللغة
٢ معنى الفقه في الاصطلاح
٣ العلاقة بين الفقه والشريعة
٤ الفرق بين التشريعين

الفصل الأول الفقه والتشريع

١ التعريف بالفقه

معنى الفقه في اللغة: تطلق كلمة الفقه في اللغة على معنيين:

1. **المعنى الأول:: الفهم المطلق**، دقيقًا كان أو غير دقيق.
2. **المعنى الثاني:: الفهم الدقيق** للأمور المحتاجة إلى إعمال الفكر والاجتهاد.

القرآن:: ﴿ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾

السنة:: « مَن يُرِدِ اللَّهُ به خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدين»

ويرى البعض أن الفقه **أخص من الفهم** ؛ لأنه فهم مراد المتكلم من كلامه، وهو قدر زائد على مجرد فهم ما وُضِعَ له اللفظ.

MARA 01105405478

٢ **معنى الفقه في الاصطلاح:** يطلق الفقه في اصطلاح العلماء بإطلاقين:

الإطلاق الأول: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. «الغزالي»

وقد اختلف مفهوم كلمة الفقه تبعًا لاختلاف الأطوار:

- **عصر صدر الإسلام::** استعملت بمعنى واسع شمل كل ما يخص المسلم من أحكام، عمليةً كانت أو عقدية، شرعيةً كانت أو عقليةً، فلم يلحظ أي خلاف بين الفقه والشريعة.
- **عصر التدوين::** استمر هذا الإطلاق حتى عصر تدوين الفقه، حيث تميزت العلوم واستقل بعضها عن بعض، وبدأ بظهور المذاهب الأربعة.
- **أبو حنيفة::** كان له السبق في تعريف الفقه بأنه: معرفة النفس ما لها وما عليها.
- **الاستقلال::** بدأ استقلال الفقه بمصطلحاته ورجاله وأئمته، حتى صار مقصورًا على الأحكام الشرعية دون العقيدة والأخلاق وغيرهما.
- **الاستقرار:: استقر الأمر على أن الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.**

الإطلاق الثاني: الفقه هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية الثابتة لأفعال المكلفين، سواء كانت شرعيتها بنص صريح من القرآن، أو بيان من السنة، أو بطريق إجماع علماء المسلمين، أو باستنباط المجتهدين من النصوص وقواعد الشريعة ومقاصدها.

فهذه الأحكام تسمى فقهًا، والعارف بها يسمى فقيهًا. ويختلف هذا الإطلاق عن الأول؛ لأن الفقه يطلق على نفس الأحكام، لا على مجرد العلم بها. والمراد بـ**العلم**: الإدراك، جزمًا كان أو ظنًا.

و**الأحكام الشرعية العملية** هي التي تقررها الشريعة لأفعال المكلفين، وسواء تعلقت بعلاقة الشخص بخالقه كالعبادات، أم بعلاقة الأفراد بعضهم ببعض، أو الفرد بالمجتمع، أو المجتمع الإسلامي بغيره، من حيث الحكم التكليفي (وجوب، ندب، حرمة، كراهة، إباحة)، ومن حيث الصحة والبطلان، أو كون الفعل سببًا أو شرطًا أو مانعًا.

MARA 01105405478

والمراد بـ**الأدلة التفصيلية**: الأدلة الجزئية التي يستقل كل دليل منها بحكم مسألة معينة. وهي كثيرة جدًا، مثل «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» نصّ في وجوب المحافظة على الصلوات عمومًا، والوسطى خصوصًا.

وإذا استقر أن الفقه هو المدلول الأوحد بالأحكام الشرعية، استقر كذلك أن **الفقيه** هو المشتهر باستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

وظل الأمر كذلك إلى أن انتشر التقليد وتراجع الاجتهاد، فنشأت المذهبية والتعصب، وهو الطامة الكبرى التي ابتليت بها الأمة. فكثرة المذاهب لا أثر لها، لكن التعصب الأعمى نذير خطر يهدد بانهيار القيم والمبادئ، ويتعارض مع الركائز الأساسية في الاستنباط.

وفي ظل هذه الظروف تغيرت النظرة الشمولية للفقه، فصار معرفة الحكم الشرعي فقهًا بغض النظر عن طريقة المعرفة (اجتهادًا أو تقليدًا)، وصار العالم بقدر من الأحكام فقيهًا، سواء علمها بالاستنباط أو بالتقليد.

النوع	الوصف
الأحكام قطعية الثبوت والدلالة	أشبه بالنظام العام أو القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو العبث بها، وواجب المكلف تجاهها السمع والطاعة، كوجوب الصلاة والزكاة.
الأحكام الظنية	المجال الفسيح الذي تبحر فيه عقول العلماء اجتهادًا، وصولًا إلى أحكام تناسب مقتضى الحال. وفيها تتعدد الآراء وتتنوع الأفهام، مما يثري الفقه الإسلامي.

٢ التعريف بالشريعة

الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع والقانون الإلهي الذي وضعه الله ليخضع له الجميع من لدن محمد ﷺ إلى قيام الساعة.

ويجمع بين الفقه والشريعة اتفاقهما في الهدف: تحقيق مصلحة الفرد. والعلاقة بينهما أصيلة، إذ الفقه جزء من البنيان الرئيس للشريعة الإسلامية.

١ **التعريف بالشريعة ونطاقها:** الشريعة في لغة العرب تطلق على معنيين:

المعنى الأول:: الطريقة المستقيمة السوية التي لا اعوجاج فيها.

المعنى الثاني:: المورد والمكان الذي يقصده الناس ليشربون ويسقون منه إبلهم.

- قال ﷻ «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» .

وتقول العرب: شرع إبله، أي أوردها شريعة الماء وشربت ولم يستق لها. ولا تسمي العرب مورد الماء شريعة إلا إذا كان جاريًا لا انقطاع له، ظاهرًا معينًا لا يسقى بالرشاء.

الشريعة في الاصطلاح: هي الأحكام التي سنها الله لعباده على لسان رسله ليتحقق لهم بها السعادة في الدنيا والآخرة. وقيل: هي ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق، ونظم الحياة في شعبها المختلفة، لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.

فشريعة الله هي المنهج الحق المستقيم الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف، ويجنبها مزالق الشر ونوازع الهوى، وهي المورد العذب الذي يشفي غلتها، ويحيى نفوسها، وترتوي به عقولها. ولهذا كانت الغاية من التشريع استقامة الإنسان على الجادة لينال عز الدنيا والآخرة.

وبالمقارنة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي نجد اتفاقًا في المعنى؛ لأن الأحكام التي شرعها الله مستقيمة لا اعوجاج فيها، وهي سبيل لإحياء النفوس وغذاء العقول، كما أن الماء سبيل لإحياء الأجسام، فاتفقا في الهدف.

الشريعة مختلفة عن الدين **فالدين واحد على الدوام**، أما الشرائع فقد تختلف لتعددها.

يقول **قتادة::** «للتوراة شريعة، وللإنجيل شريعة، وللقرآن شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه ممن يعصه، ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره هو التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل.».

وبذلك يشترط فيما يطلق عليه شريعة أربعة شروط:

1. **الأول::** أن يكون مصدره الله عز وجل.
2. **الثاني::** أن تحوي ما يكفل تنظيم حياة الناس في دنياهم وأخراهم.
3. **الثالث::** ألا يصيبها التحريف والتبديل.

4. **الرابع::** أن تكون خالية من الأهواء والانقياد للرغبات.

٢ العلاقة بين الفقه والشريعة: يتفق الفقه مع الشريعة في الغاية (تنظيم حياة الفرد لتحقيق السعادة في الدارين)، إلا أنهما يختلفان في أمور:

1. **أولا: عموم الشريعة وخصوص الفقه:** الشريعة عامة تشمل كل مناحي الحياة، والفقه خاص، إذ هو جزء منها يختص ببيان الأحكام الشرعية في المسائل التي يحتاج إليها الفرد.
2. **ثانيا: اختلاف المصدر:** الشريعة مصدرها الوحي (قرآنًا أو سنة)، فلا مجال لمخالفة أحكامها، لأنها نزلت من حكيم حميد، قال تعالى: «تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» . وكذلك السنة لا تجوز مخالفتها إذا ثبتت صحتها، إذ هي من عند الله معنى، ومن عند رسوله لفظًا، قال تعالى: «وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى» . أما الفقه فمصدره الاجتهاد والاستنباط من فهم النصوص غير القطعية، إذ النص القطعي لا مجال لإعمال العقل فيه. والكثير من الأحكام الفقهية يجوز مخالفتها عند وجود أدلة أقوى، لأنها قائمة على اجتهاد الفقهاء. أما إذا انعدم الدليل فلا تجوز المخالفة، لئلا يكون في ذلك جرأة على الشريعة.
3. **ثالثا: الشريعة تحوي ثلاثة أنواع من الأحكام:** العقدية والأخلاقية والعملية.

خلاصة: الأحكام الشرعية العملية المستمدة من نصوص صريحة قطعية يصدق عليها أنها شرعية وفقهية، ولا يجوز مخالفتها. والأحكام الناشئة عن اجتهادات غير قائمة على نصوص قطعية يصدق عليها الفقه فقط، وتجوز مخالفتها عند وجود أدلة أقوى.

النوع	المجال
الأحكام العقدية	تتصل بالعقيدة (الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر)، وكذلك ما يخالف العقيدة ويقدح فيها.
الأحكام الأخلاقية	تعنى بالصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن في نفسه وعلاقاته بالغير، كحسن الخلق والأمانة. وتمتد مظلة الأخلاق لتشمل التعامل مع غير البشر، بل اعتبر الإسلام الأخلاق من العبادات المشروعة، فالعلاقة بينهما تكاملية، وليس أدل على ذلك من اعتبار حسن الخلق في ذاته عبادة يؤجر عليها المسلم.

الأحكام العملية	تنتظم بها حياة العباد، أو تتعلق بأفعال المكلفين من حيث الوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام التكليفية الخمسة. والهدف منها تنظيم حياة الناس في شؤونهم ومعاشهم، إذ بدونها تختل الموازين وتدخل المشقة على العباد.

٣ العلاقة بين الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى

جاءت الشريعة الإسلامية خاتمة لسائر الشرائع، ناسخةً لها، مع اتفاق الجميع في الهدف (تنظيم حياة الأمم). وهذا الاتفاق نتيجة منطقية لاتفاقهم في المصدر، فالشرائع كلها من عند الله.

وقد اتفقت الشرائع السماوية على محورين أساسيين:

المحور	الوصف
المحور العقدي	وهو الجانب الأهم، إذ يهتم بالإيمان بوحدانية الله وإفراده بالعبادة. قال تعالى: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» .
المحور التشريعي	وهو المختص بالأحكام التفصيلية المنظمة لشؤون الحياة ورعاية المصالح المعتبرة، مع مراعاة تغيرها باختلاف الظروف، عملًا بقوله تعالى: «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» .

وعلاقة الشريعة الإسلامية بغيرها من الشرائع السماوية تنحصر في ستة أمور:

- **أولا: وحدة المصدر:** فالشرائع جميعها من عند الله، وهذه الوحدة متحققة حتى مع اختلاف وسائل المعالجة لبعض الأحكام.
- **ثانيا: وحدة الأهداف والمقاصد:** فجميع الشرائع متشابهة في أصلها وأهدافها، قال تعالى: «إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» . فكلها كانت تدعو إلى الإسلام، وإن اختلفت في بعض الأحكام الفرعية دون الثوابت والأصول.

ثالثا: الشريعة الإسلامية مسك الختام: فيها الإخبار عن الشرائع السابقة والتصديق بها، مما يدل على أن الإيمان بالشرائع السابقة ركن من أركان الإيمان، قال تعالى:

« وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» .

رابعا: الشريعة الإسلامية مصدر أحكامها الوحي: فالنبي ﷺ مبلغ عن ربه، والوحي هو الوسيلة الوحيدة لتبليغ الأحكام، ولم تأخذ الشريعة من الشرائع قبلها. وهذا لا ينفي التشابه في بعض الجزئيات، إلا أنه أمر منطقي بين شرائع اتحد مصدرها واتفقت في الهدف. لكن أصل الحكم قد يكون مفروضًا في الشرائع كلها، مع اختلاف التطبيق، كفريضة الصوم، فقد فرضها الله على الأمة الإسلامية كما كانت مفروضة على الأمم السابقة.

خامسا: أحكام الشرائع السابقة جزء من الشريعة الإسلامية: يجب الإيمان بها، وهذا لا يعني الاتباع، بل الإيمان بصدق ما ورد فيها وأنه حق من عند الله. أما الاتباع فمقتصر على ما ورد إلينا بواسطة الرسول ﷺ، قال تعالى:

« ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» .

سادسا: عملت الشريعة الإسلامية على تحرير العقل البشري: من عبودية التقليد والخرافات، وغرس العقيدة الصحيحة المرتكزة على أركان ثابتة، عن طريق حث العقل على التفكير المنطقي بعيدًا عن خرافات محرفي الأديان. لذلك قاوم الإسلام بواسطة العقل الوثنية بصورها القديمة والحديثة، وصولًا إلى التوحيد الخالص.

وبناءً على ذلك لا يمكن القول إن الشريعة الإسلامية مقتبسة من الشرائع السابقة، حيث إن شرع من قبلنا شرع لنا؛ بل هي شريعة مبتكرة وفقهها جديد. فالنبي ﷺ بعث في بيئة بدوية لم تكن لها حضرية تمكنها من الاقتباس، فالمقصود من اعتبار شرع من قبلنا شرع لنا أن ما ورد في القرآن والسنة من حكايات الأمم السابقة يكون شرعًا لنا ما لم يخالف نص.

٤ تأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني

١ **مضمون الشبهة:** زعم بعض المستشرقين أن الشريعة الإسلامية في عصورها الأولى تأثرت بالقانون الروماني، مؤسسين قولهم على اندفاع المسلمين في الفتوحات، مع خلاف بينهم في مقدار التأثر. فذهب البعض إلى أن القانون الروماني هو المصدر الرئيس للشريعة الإسلامية، وعلى أساسه قامت قواعد الفقه الإسلامي.

وقد أجريت دراسات حول صحة هذا الزعم، وهدفها الأسمى **زعزعة الثقة في استقلالية الشريعة والتشكيك في أصالتها** ، حتى تبتعد الأمة عن تراثها التشريعي، فتهيأ الأرض لإحلال القوانين الوضعية محل الشريعة.

وممن قال بذلك: المستشرق جولد تسهير، وفون كريمر، والإنجليزي وشيلدون آموس.

يقول **وشيلدون:**: «إن الشرع المحمدي ليس إلا القانون الروماني للإمبراطورية الشرقية معدلًا وفق الأحوال السياسية في المملكات العربية. ويقول أيضًا: القانون المحمدي ليس سوى قانون جستنيان في لباس عربي.».

ويرى فريق آخر أن التأثر كان في بعض الأحكام لا جميعها.

وقد جنح إلى نفي التأثر بعض المستشرقين: المستشرق الإيطالي نالليو، والمستشرق فيتر جيرالد، وحمل لواء هذا الرأي جمع كبير من أعلام الفقه الإسلامي والقانون في عالمنا العربي والإسلامي.

٢ **أدلة القائلين بتأثر الشريعة بالقانون الروماني:** ساقوا لذلك خمسة أدلة:

1 **الدليل الأول:**: إن النبي ﷺ كانت لديه معرفة بالقانون الروماني البيزنطي المطبق في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وبموجبها تسربت قواعده إلى الشريعة الإسلامية، لأن النبي ﷺ هو مصدر التشريع في تلك الفترة. أي أن هذا الدليل نظر إلى الحيز المعرفي السائد آنذاك، فافترض أصحاب نظرية التأثر ضرورة سعي النبي ﷺ للعلم بأحكامه.

2 **الدليل الثاني::** إن القانون الروماني وُجدت له مدارس في أقطار عدة: قيصرية، بيروت، الإسكندرية، القسطنطينية. ووجدت محاكم في أقاليم الدولة الرومانية. وهذه المدارس والمحاكم ظلت بعد الفتح الإسلامي، مما أتاح للفقهاء المسلمين الوقوف على أحكامها ونقلها إلى الفقه الإسلامي. بل زعموا أن الإمام الأوزاعي والشافعي تأثر كل منهما بالقانون الروماني ومدارسه.

3 **الدليل الثالث::** إن فقهاء الشريعة انتشروا في بلاد الإمبراطورية الرومانية بعد فتحها، فخالطوا أهلها وعرفوا عاداتهم، واطلعوا على أحكام القانون الروماني. ولما كان أهل هذه البلاد قد اعتادوا على أحكامه، احتضن الفقهاء قواعده التي لم تعرفها الشريعة، وطبقوها على العلاقات القانونية السائدة مراعاة لما ألفه الناس.

4 **الدليل الرابع::** إن القانون الروماني أثر في الشريعة الإسلامية بصورة غير مباشرة عن طريق القانون الجاهلي وكتاب التلمود اليهودي (كتاب فقه الشريعة اليهود). وبيان ذلك: أن القانون الجاهلي تأثر بالقانون الروماني، فتسربت إليه بعض قواعده كما تسربت إلى التلمود. وبما أن الشريعة الإسلامية من أقرب نظم عرب الجاهلية، تسربت بعض قواعد القانون الروماني بهذا الطريق إليها. وكذلك أخذ فقهاء الشريعة بعض ما في التلمود من أحكام، فتسربت بعض أحكام القانون الروماني الموجودة فيه إلى الشريعة الإسلامية.

5 **الدليل الخامس::** التشابه في النظم والقواعد والأحكام بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني دليل على التأثر، إذ يعني أن الشريعة الإسلامية اقتبست منه، لأنها اللاحقة عليه، ومعلوم أن اللاحق يقتبس من السابق، فالتأثير أمر منطقي عقلًا.

٣ **مناقشة الأدلة السابقة:** وقد نوقشت هذه الأدلة واحدًا واحدًا كما يلي:

✕ **مناقشة الدليل الأول:** اعتمد هذا الدليل على معرفة النبي ﷺ بالقانون الروماني، وهذا مردود بأربعة أمور:

1. **أولا::** إن هذا الدليل يكذبه الواقع ويجافيه العقل، فالثابت أن النبي ﷺ كان أميًا لا علم له بالقراءة والكتابة. وأكد ذلك القرآن بقوله: «وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ» . وهذه الأمية تؤكد أنه لم يطلع على القانون الروماني. فكيف لأمي لا يقرأ ولا يكتب أن يدرس قانونًا فاق الحدود في التنظيم والإبداع؟ أضف إلى ذلك: أن النبي ﷺ لو كان يستعين بالصحابة في قراءة الرسائل بلغات أخرى، ولم يثبت أنه استعان بأحد لفهم أحكام القانون الروماني.

2. **ثانيا::** على فرض التسليم بأنه تعلم أحكام القانون الروماني، فمن المنطق أنه سيسافر إلى تلك البلاد. والثابت تاريخيًا أنه لم يخرج من مكة إلا مرتين: الأولى: خروجه للتجارة مع عمه أبي طالب وهو ابن اثنتي عشرة سنة، وقيل تسع سنين، حتى وصل إلى بصرى، ولم تكتمل الرحلة، حيث عاد به عمه عقب الحوار مع بحيرى الراهب، فخشي عليه أن يمسه اليهود بسوء. والثانية: خروجه في تجارة خديجة إلى الشام وهو ابن خمس وعشرين سنة. ولم يرافقه في الرحلتين جنس من غير العرب، ففي الأولى رافقه عمه أبو طالب، وفي الثانية ميسرة غلام خديجة.

3. **ثالثا::** إن البيئة التي عاش فيها النبي ﷺ اتسمت بالبداءة، وهي بيئة عربية خالصة لا صلة بينها وبين الرومان. فلم تكن الجزيرة العربية قبل البعثة تستقي نظمها من تنظيمات أخرى، بل استمدوا نظامهم من ظروف بيئتهم.

4. **رابعا::** أثبت التاريخ أن النبي ﷺ لم يخالط أحدًا من علماء الرومان ولم يسمع منهم. أضف إلى ذلك: ما الداعي لحرص الرومان على تعليمه نظمهم وقوانينهم؟ وعلى فرض التسليم، فهل يعقل أن يعلموا التجار القادمين نظمهم وأحكامهم؟ ناهيك عن أن التجار لهم غرض محدد هو الربح، أما طلب العلم فله رحلاته الخاصة وتحضيراته المختلفة.

وبذلك يتضح ضعف هذا الدليل لاعتماده على أسس غير منطقية.

مناقشة الدليل الثاني: القول بأن المسلمين تعرفوا على القانون الروماني من خلال مدارسه في البلاد المفتوحة كالقسطنطينية وبيروت زعم باطل، ودليل بطلانه:

1. **أولا::** دعوى التأثر بالمدارس الرومانية لا أساس لها؛ لأنها لم تستمر، بل توالت في الانهيار. ففي عام 538م أصدر جستنيان قرارًا بإلغاء جميع المدارس عدا مدرسة القسطنطينية وبيروت. وفي عام 551م ضرب زلزال مدينة بيروت وأطاح بها وعلى رأسها مدرستها. وحين دخل المسلمون بيروت لم تكن المدرسة إلا أطلالًا، فكيف يتأثرون بها؟

2. **ثانيا::** دعوى تأثر المسلمين بمدرستي روما والقسطنطينية مردودة من ناحيتين: إن الإسلام دخل القسطنطينية سنة 1453م بعد أن تحددت المدارس المذهبية للفقه الإسلامي، فكان الفقه متميزًا عن القوانين الوضعية. وإن المسلمين لم يدخلوا بلاد الرومان بصفتهم فاتحين حتى العصر الحديث.

3. **ثالثا::** القول بتأثر الشافعي والأوزاعي بفكر المدارس الرومانية غير سديد؛ لأن الأوزاعي من فقهاء مدرسة أهل الحديث لا الرأي، وفقهاء الحديث أبعد الناس تأثرًا بالقانون الروماني. أما الشافعي فقد ولد في غزة، ثم نقل إلى مكة وأخذ الفقه من علمائها، ثم إلى المدينة وصاحب مالكًا وتفقه عليه، ثم إلى اليمن واطلع على فقه أهله، ثم إلى العراق ليلتقي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ثم استقر في مصر إلى قبل وفاته بأربع سنوات. مع كل هذه الرحلات، أين العلاقة بين الشافعي ومدارس الرومان؟

مناقشة الدليل الثالث: نوقش القول بأن انتشار المسلمين ومخالطتهم لأهل البلاد أدى إلى التأثر بالقانون الروماني بأنه مردود بأمور:

1. **أولا::** إن انتشار المسلمين في البلاد الرومانية لم يمكنهم من التعرف على القانون الروماني؛ لأن الثابت أن الفقهاء لم يطلعوا عليه، ولو عرفوا منه شيئًا لتمت الإشارة إليه في الكتب الفقهية، أسوة بما فعلوه مع العلوم الأخرى. أضف إلى ذلك أن نصوص القانون الروماني لم تُترجم إلى العربية ولم تُشرح بها، ولو تم ذلك لنقل إلينا، إذ لم يحفظ التاريخ سطرًا واحدًا منه مترجمًا إلى العربية، كما حدث مع التراث الأدبي والعلمي للفرس واليونان.

2. **ثانيا::** ويرجع البعض السبب في إعراض الفقهاء عن تراث الرومان إلى اعتقادهم الجازم بأن التشريع الإسلامي كامل يحقق مصالح الناس بالعدل، لأنه مستمد من الوحي، فشعروا أنهم لا حاجة لهم بدراسته.

ثالثا:: إن فقهاء المسلمين لم يعرفوا القانون الروماني ولم يتأثروا به؛ لأن الشريعة الإسلامية كانت القانون المطبق على الجميع، فأصبح لزامًا على الحاكم والقاضي ألا يحكما بغير شريعة الإسلام، حيث أمر القرآن بالحكم وفق التشريع المنزل من عند الله دون غيره: «وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» ، وغير ذلك من الآيات.

فلا يتصور بعد هذا الإلزام أن يحكم في بلد الإسلام بقانون غير قانون الإسلام.

وعلى فرض وجود علاقات قانونية ووقائع جديدة ليس لها حكم في التشريع الإسلامي، فإن الفقهاء يلتمسون الأحكام الشرعية في المصادر التي أشارت إليها الشريعة لا من غيرها.

مناقشة الدليل الرابع: القول بأن القانون الروماني أثر في الشريعة الإسلامية بصورة غير مباشرة عن طريق القانون الجاهلي والتلمود منقوض بما يلي:

أولا:: عدم وجود أدلة صريحة، حيث يقول نالينو: «ليس هناك أي دليل على تسرب التشريعات الرومانية إلى الشريعة الإسلامية بواسطة العرب في الجاهلية؛ لأن العرب وإن كانوا على صلة بجيرانهم، إلا أن هذه الصلة كانت محدودة إلى حد كبير، إذ إن الحكومة الرومانية كانت تحدد للتجار العرب أسواقًا معينة لا يجوز لهم التجارة في غيرها، مثل العقبة وغزة وبصرى، الأمر الذي جعل اتصال العرب بالرومان ضئيلًا، إضافة إلى الأمية المنتشرة بين العرب، مضافًا إلى ذلك كله جهلهم باللغات الأجنبية، ولذلك لم يظهر أثر لاتصال العرب بالرومان من الناحية القانونية».

ثانيا:: القول بأنهم أخذوا من التلمود زعم لا مبرر له، ويظهر من نواح: إن القانون الروماني البيزنطي بعد القرن الثالث الميلادي هو الذي تأثر بالقانون اليهودي وليس العكس، ودليل ذلك: أن الشراح في هذا العصر يعدون الأصل اليهودي لبعض النظم القانونية الرومانية. ومعنى ذلك أن نظم القانون الروماني لم تنتقل إلى الشريعة الإسلامية عن طريق القانون اليهودي. وإن الأحكام الواردة في الشرائع السماوية السابقة لا تكون جزءًا من الشريعة الإسلامية إلا إذا ورد دليل على الإلزام بها. وإن كتاب التلمود توجد به مخالفات لأحكام كثيرة مقررة في الفقه الإسلامي.

مناقشة الدليل الخامس: القول بوجود تشابه بين أحكام القانون الروماني وأحكام الشريعة الإسلامية لا يقوم على المنطق ويفتقر إلى الدقة، لأسباب:

1. **أولا::** إن الأحكام المدعى فيها التشابه هي أحكام متشابهة في جميع الشرائع، وهي القواعد المتعلقة بعبء الإثبات كقاعدة: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وقاعدة تحريم أخذ مال الغير دون وجه حق. فهي قواعد تقضي بها الفطرة السوية ويؤيدها العقل السليم، وإغفال مثل هذا التشابه دليل على قصور التشريع.

2. **ثانيا::** إن التشابه بين شريعتين لا يدل حتمًا على أن إحداهما أخذت من الأخرى؛ إذ قد ينشأ عن تشابه الظروف الاجتماعية، كما أن العقول السليمة تتشابه في كثير من التفكير، وهو أمر طبيعي في سائر الأمم. فلا يجوز القول بالتأثر لمجرد التشابه. وإذا كان لا بد من الإيمان بفكرة الاقتباس، فالصحيح أن يقال: إن القانون الروماني أخذ من فقه الشريعة الإسلامية، تطبيقًا لمبدأ اجتماعي صحيح، وهو أن الأمة المغلوبة تقتبس من تشريعات الأمة الغالبة المنتصرة.

3. **ثالثا::** على فرض وجود التشابه، فإنه أمر منطقي نتيجة للظروف التي أحاطت بدخول المسلمين هذه البلدان. فلما دخلوا الأقاليم الرومانية وجدوا عادات وأعرافًا، فعرضها فقهاء المسلمين على أصول الشريعة وأقروا منها ما كان صحيحًا لا يخالفها، كما فعلوا في عادات أهل البلاد الأخرى التي لم تكن خاضعة للحكم الروماني كالعراق وفارس. وما قام به الفقهاء من مراعاة لأعراف الرومان لا يدل على أن القانون الروماني يعتد بها فتابعتهم الشريعة؛ وإنما يدل على أن الشريعة تأمر برعاية العرف الصحيح والعادة الحسنة، كما فعلت مع عادات العرب في الجاهلية، حيث أقرت ما يوافق الشريعة ورفضت ما يخالفها.

4. **رابعا::** بالرغم من هذا التشابه الظاهري، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بين النظامين تظهر مدى استقلال كل منهما عن الآخر. ففي القانون الروماني توجد نظم لا وجود لها في الشريعة الإسلامية.

5 **خامسا::** توجد بين النظامين فوارق تاريخية تثبت استقلال كل منهما: إن الشريعة الإسلامية كانت فاتحة عصر اجتماعي جديد، فقد جاءت بدين جديد ونظام عمراني جديد كان له أثره في انقلاب حالة العرب وكثير من أمم العالم. بينما عهد الألواح الاثني عشر لم يكن إلا استمرارًا للحياة السابقة في روما، فلم يحدث انقلابًا فكريًا، ولم ينشئ حالة اجتماعية جديدة، ولم يغير في عقائد الناس. وإن الجهد المبذول من المشرع بعد وفاة النبي ﷺ يكاد يكون معدومًا؛ لأن الشريعة الإسلامية قانون سماوي لا تقوم بجانبه نصوص تشريعية وضعية. على عكس المشرع الروماني، حيث كان له الأثر الأكبر في تطور القانون الروماني، وعلى الأخص في العهد الإمبراطوري. ولا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يعرف بنظام الحاكم القضائي الذي وجد عند الرومان، حيث كان يتولى إدارة القضاء وبيان المبادئ الواجب اتباعها. بل كان يعهد بالقضاء إلى قضاة يتركون أحرارًا في الفصل بحسب نصوص الكتاب والسنة وما يؤدي إليه اجتهادهم. ولم تدون أحكام الشريعة في مجموعة رسمية بعد القرآن إلا بعض مجاميع غير رسمية من السنة والقليل من قواعد الشريعة في تركيا. أما القانون الروماني فقد بدأ بمجموعة رسمية وانتهى بمجموعة رسمية أيضًا.

6 **سادسا::** إذا كانت هناك أمور نظمها القانون الروماني ولا توجد في الشريعة، فهناك أمور اشتملت عليها الشريعة ولا مثيل لها في القانون الروماني، كنظام الوقف الخيري، والشفعة، واعتبار الرضاع من الزواج، ونظام الحسبة، ونظام التعزير في العقوبات. فكلها جائزة في الشريعة وغير جائزة في القانون الروماني.

أضف إلى ذلك وجود نظم قانونية مشتركة لكنها تختلف في قواعدها:

النظام	القانون الروماني	الشريعة الإسلامية
الزواج	فردي	متعدد
الطلاق	حق لكل من الزوجين	حق للزوج وحده
الميراث	تقدم الفروع على الأصول، ولا يرث الأصول مع الفروع، وعند عدم الفرع ينتقل الإرث إلى الأصول ويشاركهم الأخوة الأشقاء، ويكون للذكر مثل نصيب الأنثى	الأصل يرث مع الفرع، ونصيب الذكر مثل نصيب الأنثى كقاعدة عامة

التركة والدين	تنتقل حقوق والتزامات المورث إلى الورثة ويلزمون بدفع ديونه إذا قبلوا ولو من أموالهم الخاصة	لا تركة إلا بعد سداد الدين

القانون الروماني في نظمه يقوم على إجراءات رسمية وأوضاع شكلية، ولم يصل تطوره إلى إلغاء هذه الشكليات كمبدأ عام. فالملكية لا تنتقل بمجرد الاتفاق دون إجراءات شكلية، والتزام الطرفين بعقد لا يتم إلا إذا أفرغ في شكل رسمي. وبقيت هذه القواعد إلى عهد جستنيان، ولم يعتد بالرضا كإلزام للطرفين كمبدأ عام إلا في قانون نابليون الفرنسي في أوائل القرن التاسع عشر.

والأمر في الشريعة الإسلامية على خلاف ذلك تمامًا، حيث المبدأ هو التيسير في التعامل، والرضا هو المعتمد دون النظر إلى الشكليات. فلا يشترط لإتمام العقود صيغة رسمية أو شكل معين، ولا يستوجب لانتقال الملكية وضعًا خاصًا، بل الرضا هو الأساس.

القاعدة العامة في القانون الروماني هي **الفصل بين القانون والأخلاق**. ومن أمثلة ذلك: النصوص الصريحة في موسوعة جستنيان التي تقرر أن إساءة استعمال الحق لا تعتبر فعلًا غير مشروع. أما الشريعة الإسلامية فإنها تقوم على معانٍ أخلاقية، بل تسمح للقواعد الأخلاقية بالتسرب إلى نظمها.

وقد أدى ذلك إلى اختلاف في بعض النظم القانونية، ووجود نظريات في الشريعة لا وجود لها في القانون الروماني. فمثلًا: القانون الروماني أقر نظام التقادم كطريقة لكسب الملكية بشروط معينة، لضعف الصلة بينه وبين الأخلاق. أما الشريعة الإسلامية فقد رفضت هذا المبدأ، لأن المعاني الأخلاقية فيها لا تسمح بتحول الغصب إلى حق، ولا أن يكون مضي المدة مكسبًا للحقوق أو مسقطًا لها.

أضف إلى ذلك وجود نظريات قانونية في الشريعة قامت على اعتبارات أخلاقية، منها: نظرية سوء استعمال الحق، لأن استعمال الحق مقيد بعدم الإضرار بالغير، فليس في الشريعة حقوق مطلقة، بل مقيدة دائمًا بقيد ضمني هو عدم الإضرار بالغير. وهذه النظرية من أحدث النظريات في القوانين الحديثة، ومن تطبيقاتها في الفقه الإسلامي: أن الجار ليس له استعمال ملكه بطريقة تضر جاره. ومثلها نظرية الضرورة، ونظرية الظروف الطارئة التي

ظهرت مؤخرًا في القوانين الحديثة، وهي تطبيق حي لنظرية الضرورة التي أقرها الفقه الإسلامي وأرسى قواعدها.

خلاصة الأمر: أن القول بتأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني واستمداد بعض أحكامها منه دعوى باطلة شكلًا وموضوعًا. فقد نشأت الشريعة مستقلة تستمد أحكامها من الأصول الشرعية المتعارف عليها، والخلاف بينهما جوهري من حيث المصدر، فالقانون الروماني مصدره العقل البشري، أما الشريعة الإسلامية فمصدرها الوحي المنزل من عند الله.

ويرجح البعض أن شراح القانون الروماني الذين تخرجوا في مدرسة بولوينا الإيطالية وغيرها في أيام النهضة الأوروبية قد أدخلوا في شروحهم للقانون الروماني بعض النظم القانونية في الفقه الإسلامي التي وصلت إليهم عن طريق الأندلس وغيرها.

٥ الفرق بين التشريع السماوي والتشريع الوضعي

النوع	التعريف
التشريع السماوي	هو الذي أنزله الله على رسوله ﷺ لتنتظم به أمور العباد في دنياهم وأخراهم.
التشريع الوضعي	هو الذي يوضع من قبل البشر، أيا كانت الطريقة.

اختلاف المصدر: الشريعة الإسلامية مصدرها الوحي المنزل من عند الله على رسوله ﷺ، فهو منزه عن الأهواء. أما القانون الوضعي فمصدره البشر الذين تغلب عليهم العواطف والنزعات، مما يؤثر على النصوص القانونية. ويترتب على اختلاف المصدر:

أولا:: خلو الشريعة الإسلامية من الظلم والجور؛ لأن واضعها الله ذو الكمال المطلق. بخلاف القوانين الوضعية التي لا تخلو من الظلم بقصد أو بدونه؛ لأنها صادرة عن الإنسان الذي لا يخلو من الجهل والجور. وليس أدل على ذلك من مبدأ المساواة، حيث أقرته الشريعة وأرست قواعده بقول الله عز وجل: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» .

وقوله ﷺ: «لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى» . ولم يقصر الإسلام نطاق المساواة على الحياة الطبيعية؛ بل امتد إلى العقوبات والحدود، فلا يجوز إسقاط العقوبة عن شخص لشرف أو نسب. وقد أقر النبي ﷺ هذا المبدأ في حادثة المخزومية التي سرقت، فجاء أسامة بن زيد ليشفع لها، فقال له غاضبًا: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ؟» ثم قال: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» .

ثانيا:: إن القوانين الوضعية كثيرًا ما يصيبها التغيير والتبديل، إذ تصير بعد فترة غير محققة لمصالح الأمة. أما أحكام الشريعة الإسلامية فلا تتغير ولا تتبدل بعد انقطاع الوحي، لأنها تحقق مصالح الأمم قاطبة وتلبي حاجات الشعوب في كل زمان ومكان، فهي من صنع الحكيم الخبير.

ومبدأ المساواة سبق للشريعة في احترام كرامة المسلم وحقه في حياة كريمة. وما زالت الدول المتقدمة عاجزة عن تحقيقه. ففي أمريكا لا تزال الفروق على أساس اللون قائمة، فصاحب البشرة البيضاء أعلى منزلة من الأسود، ولا مساواة بينهما أمام القانون ولا في الحقوق، والقانون يحمي هذا التمايز. بل إن بعض الولايات الأمريكية تنص دساتيرها على أحكام غريبة، منها: النص على أن النكاح بين أبيض وزنجي باطل، وكذلك النص على أن كل من يطبع أو ينشر أو يوزع ما فيه حث على إقرار المساواة الاجتماعية والزواج بين البيض والسود، أو تقديم حجج أو اقتراح في هذا الشأن، يعتبر عمله جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسمائة دولار، أو بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بالعقوبتين.

٢ **الاختلاف في العقوبة والجزاء:** العقوبة في الشريعة الإسلامية ذات شقين: دنيوي وأخروي. أما القانون الوضعي فالجزاء فيه دنيوي فقط. ولعل ذلك يرجع إلى:

أولا:: إن القانون الوضعي أغفل جانب الضمير وجعل غرضه الإفلات من العقاب الدنيوي. على عكس الشريعة، فالمسلم الحق ينظر إلى الآخرة أكثر من الدنيا.

ثانيا:: هيمنة المادة على الحياة العامة جعلت العقاب الدنيوي في نظر الناس هو الأساس، لأنه العاجل، أما عقاب الآخرة فآجل.

ويترتب على ذلك أن أحكام الشريعة تتمتع بضمانات لاحترامها لا توجد في القانون؛ لأن التزام الأحكام الشرعية طاعة وعبادة تقرب الطائع من ربه وتجعله أهلًا لثوابه. في حين أن طاعة القانون ليست عبادة دائمًا؛ لأنه قد يناقض أحكام الشرع، فيكون التزامه معصية، وهنا يقع المسلم في الحرج، لأنه إن أطاع القانون عصى الله.

وهذا الحرج مدفوع في ظل الدساتير التي تجعل الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع، كما فعل دستور اتحاد الجمهوريات العربية والدستور المصري، إذ تضمنا نصًا يقرر أن: **«مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرًا أساسيًا للتشريع»** . وبمقتضاه وجب على السلطة التشريعية عند سن التشريعات أن تستمد أحكامها من المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية، بحيث لا يصدر عنها تشريع يناقضها أو يعد هدارًا لها. وإذا حدث ذلك فإنه يعد تجاوزًا لحدود السلطات، ويجوز رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بالحكم بعدم دستورية هذا القانون.

٣ **الاختلاف في الهيبة والاحترام:** للشريعة الإسلامية الهيبة والاحترام في نفوس العباد، حكامًا ومحكومين، نظرًا لاتصافها بصفة الدين وصدورها من الله. والتشريع الذي تتوافر له هذه المقومات يجب احترامه قطعًا. أما القوانين الوضعية فلا تبلغ منزلة الشريعة، فالإنسان يخالفها كلما استطاع وسنحت له الفرصة. ومما تجدر الإشارة إليه أن القانون تقدر قيمته بصلاحه من ناحية، ثم بمقدار احترام الناس له ومدى سلطانه على نفوسهم من ناحية أخرى.

الشريعة	القانون الوضعي
فقد جاء الإسلام والناس مولعون بشربها، فحرمها بطريقة فريدة هي التدرج إلى أن انتهى الأمر بالتحريم القاطع بقوله تعالى: ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ .	وفي العصر الحاضر، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، لما ظهرت مساوئ الخمر أرادوا منع الناس منها، فأصدروا قانونًا يجرم شربها. وبالفعل صدر في سنة 1930م. بموجبه تم تجريم بيع الخمر أو شرائها أو

فامتنع المسلمون جميعًا عن شربها تنفيذًا لأمر الله وحرصًا على طاعته، مع ما سيفوتهم من ربح مادي ولذة، هذا في الماضي.

استيرادها أو تصديرها، وقامت الحكومة بالتمهيد له وأنفقت في الدعاية ما يقرب من خمس وستين مليون دولار، وألفت الكتب والبحوث في مضارها. ودلت الإحصائيات على أنه في غضون ثلاث سنوات من صدوره قُتِلَ مائتي شخص، وحبس نصف مليون آخرين، وتم تحصيل غرامات قدرت بمليون ونصف المليون دولار. وفي نهاية الأمر اضطرت الحكومة الأمريكية إلى إلغائه في نهاية عام 1933م.

★ **النتيجة:** من هنا تظهر عظمة الشريعة وقوتها واحترامها، فكلمة واحدة فعلت ما لم تستطع ملايين الدولارات أن تفعله.

٤ **الاختلاف في تضمينها القواعد الأخلاقية:** القوانين الوضعية تهمل مسائل الأخلاق ولا تعتد بها، وتجعل المخالفة قاصرة على الأمور التي تحدث ضررًا مباشرًا للأفراد تؤدي إلى إخلال بالنظام العام. فلا تعاقب على الزنا إلا إذا تم الإكراه عليه أو وقع بغير الرضا التام؛ لأنه في هاتين الحالتين يصيب الأفراد بضرر مباشر. كما أن أكثر القوانين الوضعية لا تعاقب على شرب الخمر ولا على السكر لذاته، وإنما تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة سكر بين، لأن وجوده يعرض الناس للأذى، وليس عقابه على السكر لذاته باعتباره رذيلة، ولا على شرب الخمر باعتباره مضرًا بالصحة أو مذهبًا للعقل أو مفسدًا للأخلاق. أما الشريعة الإسلامية فتهتم بالأخلاق وترعاها وتعتبرها من الالتزامات التي فرضها الدين، وحثت عليها باعتبارها من الفضائل التي لا تقوم الحياة إلا بها.

٥ **الاختلاف في موضوع كل منهما:** موضوع الحكم الشرعي قد يكون أفعالًا تتطلب تعبدًا وخضوعًا لله، كالصلاة والصوم، لأن الشارع أوجبها قيامًا بحق عبوديته. وقد يكون تنظيم علاقات بين البشر، فيطلب من المكلف أعمالًا أو يمنعه منها محافظة على حقوق غيره. أما القانون الوضعي فإنه لا يهتم إلا بتنظيم العلاقة بين الناس، ولا شأن له بتنظيم العلاقة بين العبد وخالقه؛ لأن ذلك من الأمور الخاصة بالدين في البلاد التي تفصل بين الدين والقانون. والشريعة الإسلامية ليست كذلك؛ لأن القانون جزء من الدين، فالفقه الإسلامي ينظم علاقة المرء بربه بجانب علاقته بغيره، في حين أن القانون لا يهتم إلا بعلاقة الناس بعضهم البعض.

٦ **الاختلاف في نطاق التطبيق:** الشريعة الإسلامية شريعة عامة أنزلها الله على نبيه ﷺ لتكون خاتمة الشرائع، ولتحكم الناس في شتى بقاع الأرض، عملًا بقوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ». أما القانون الوضعي فهو قانون مؤقت، يختص ببلد معين، مراعيًا الظروف التي يعيش فيها المجتمع، وآخذًا في الاعتبار العادات والأعراف التي ألفها الناس.

ويترتب على عموم الشريعة الإسلامية وكونها خاتمة الرسالات:

١ **أولا::** إن هذه الشريعة بعد كمالها لا يلحقها النسخ أو التبديل؛ لأن النسخ يكون بإزالة حكم وإحلال غيره، وهذا غير متصور بعد وفاة النبي ﷺ، إذ كانت الأحكام تأتي بالوحي، وبوفاته انقطع الوحي.

٢ **ثانيا::** بما أنها خاتمة الشرائع، كانت ولا بد محققة لمصالح العباد. وهذا ثابت، وهناك أمثلة تبين حرص الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، منها: تعليل الأحكام بجلب المصلحة ودرء المفسدة، لإعلام المكلفين أن تحقيق المصالح مقصود الشارع، وأن الأحكام ما شرعت إلا لإدراك هذه الغاية، وقد ورد في القرآن ما يوضح ذلك، فمنه: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» وفي السنة قوله ﷺ: «يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج»

إن مشروعية الرخص دليل على مراعاة الشريعة لمصالح العباد، فما شرعت الرخص إلا للتخفيف. فقد أباح الله التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه لمصلحة البقاء على النفس، وأباح للمضطر الأكل من الميتة عند عدم وجود غيرها، كما أباح للمسافر قصر الصلاة الرباعية، وللمريض والمسافر الفطر في رمضان.

وعلى ذلك فكل واقعة تطرأ على ساحة الواقع فإن الشريعة توازن بين المفاسد والمصالح، ثم يصدر الحكم بناءً على ذلك؛ لأن الشريعة مبناها رعاية مصالح العباد.

«فالشريعة مبناها وأساسها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه.».

٧ **من حيث العموم والخصوص:** اتسمت الشريعة الإسلامية بتنظيمها لحياة العباد الدنيوية والأخروية، فهي ترسم طريق الفلاح والسعادة لبني الإنسان. أما القانون الوضعي فاقتصر على تنظيم الأمور الدنيوية فقط. وبالتالي فالشريعة صالحة لتنظيم حياة الأفراد من لدن محمد ﷺ إلى قيام الساعة، ولا يقتصر تنظيمها على زمان دون زمان ولا مكان دون غيره، فهي صالحة لكل زمان ومكان.

وبناءً على شمول الشريعة وعمومها يمكن تقسيم أحكامها إلى ثلاثة أقسام:

أولا:: الأحكام المتعلقة بالعقيدة: كالإيمان بالله واليوم الآخر، وتسمى الأحكام الاعتقادية، ومحل دراستها علم الكلام أو التوحيد.

ثانيا:: الأحكام المتعلقة بالأخلاق: كوجوب الصدق والأمانة والوفاء بالعهد، وحرمة الكذب والخيانة، ومحل دراستها علم الأخلاق أو التصوف.

ثالثا:: الأحكام المتعلقة بأقوال الإنسان وأفعاله في علاقته مع غيره: وهي الأحكام العملية، وتسمى بالفقه. وتتنوع إلى نوعين: العبادات (كالصلاة والصيام والزكاة، ويقصد منها تنظيم العلاقة بين العبد وربه)، والمعاملات (ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم).

القسم	المجال
الأحكام المتعلقة بالأسرة	كالنكاح والطلاق والنفقة والنسب، وتعرف بقانون الأحوال الشخصية.
الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية	كالبيع والرهن والإجارة، وتسمى بالقانون المدني. ويتفرع عنها ما يتعلق بالتفليس والشركات، وينظمها القانون التجاري.
الأحكام المتعلقة بالقضاء والدعاوى	وتدخل في نطاق قانون المرافعات.
الأحكام الخاصة بمعاملة الأجانب غير المسلمين	في دولة الإسلام، وتنظيم علاقاتهم فيما بينهم ومع المسلمين، وتدخل في نطاق القانون الدولي الخاص.
الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى	سلمًا وحربًا، وتدخل في القانون الدولي العام.

الأحكام الخاصة بنظام الحكم وقواعده	وحقوق الأفراد في الدولة وعلاقاتهم معها، وتدخل في القانون الدستوري.
الأحكام المتعلقة بموارد الدولة الإسلامية ومصارفها	وتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد والدولة وبين الأغنياء والفقراء، وتدخل في نطاق القانون المالي.
الأحكام المتعلقة بتحديد علاقة الفرد مع الدولة	من جهة الأفعال المنهي عنها، أي: الجرائم ومقدار عقوبة كل جريمة، وتدخل في القانون الجنائي أو قانون العقوبات. ويدخل فيها الإجراءات المتبعة في إثبات الجرائم وتوقيع العقاب، وهو قانون الإجراءات الجنائية.

وقد أدرك علماء القانون في الغرب صدق هذه الحقيقة، وأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وقرروا في مؤتمرات عدة أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع العام، وأنها صالحة للتطور ومستقلة عن غيرها من الشرائع الوضعية. وهذا ما تقرر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن المنعقد في لاهاي سنة 1931م، وكذلك في مؤتمر المحامين المنعقد في لاهاي سنة 1948م.

٦ أسس التشريع الإسلامي

ارتكز التشريع الإسلامي على أسس هدفها الإبقاء عليه صالحًا لحكم سائر المجتمعات في جميع الأزمنة والأمكنة:

- **أولا::** حفظ مصالح العباد.
- **ثانيا::** رفع الحرج وقلة التكاليف.
- **ثالثا::** التدرج في التشريع.
- **رابعا::** العدالة والمساواة.

- **حفظ مصالح العباد:** عملت الشريعة الإسلامية على حفظ مصالح العباد ومراعاتها، من غير فرق بين نوع وآخر. فهي شريعة عامة وُجدت لمراعاة مصالح العباد على اختلاف بيئاتهم وأزمانهم وأمكنتهم. ولمسايرة هذه المصالح، وضعت قواعد وأحكامًا تكفل تحقيق هذا الغرض، فوُجد النسخ في زمن الوحي. وما شرع النسخ إلا لأن بعض الأحكام لم تعد تساير أحوال الناس، فمن حكمة الشارع استبدالها بما يتلاءم وأحوالهم. والأمثلة كثيرة، منها:

MNAR 01105405478

أولا: الوصية: أوجب الله الوصية للوالدين والأقربين في بداية تشريعها، حيث كانت آنذاك حقًا لهم، عملًا بقوله تعالى: « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» . وبعد أن استقر فترة، نزلت آيات المواريث تحدد الأنصبة بأسلوب جازم لا يقبل التبديل، حيث رتب الله العقاب على المخالفة، فقال بعد ذكر آيات المواريث: « وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ» . ثم نسخ هذا الحكم في خطبة الوداع، فقد روى أبو أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» .

ثانيا: القبلة: لما هاجر الرسول ﷺ إلى المدينة كانت قبلة الصلاة بيت المقدس، وكان ذلك إعلامًا ليهود المدينة بأن دعوة الأنبياء واحدة، وليس محمد ﷺ بدعًا من القول، بل نبي كسائر الأنبياء قبله. وظل المسلمون على هذه الحال طيلة عام كامل وجزء من العام حتى صدر الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة، بعد أن كان النبي ﷺ يميل إلى ذلك ويتمناه. فصار البيت الحرام قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، قال تعالى: « قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» .

أضف إلى ذلك أن مراعاة الشريعة لعلل الأحكام وحكمتها من أعظم الأدلة على اهتمامها بتسيير أمور العباد وفق مصلحتهم. لذا فإن **تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص** من القواعد المقررة عند العلماء.

يقول **ابن عابدين**:: «كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولًا للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ورفع الضرر والفساد.».

لذلك نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع سهم المؤلفة قلوبهم الذي فرضه الله لهم في آية الصدقات، معتبرًا تأثير العلة في الحكم ودورانها معها وجودًا وعدمًا. فقد رأى انتفاء حاجة المسلمين إلى تأليف القلوب بعد قوتهم. وليس هذا إلغاء لحكم ورد به نص، إذ سلطة

إلغاء النص ليست بيد عمر ولا غيره، خاصة بعد وفاة النبي ﷺ وانقطاع الوحي؛ بل هو **تعطيل لتطبيق النص لعدم توافر شروط التطبيق** .

يقول **الغزالي**:: «إن مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم، وعقلهم، ومالهم، ونسبهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة يعد مصلحة، وكل ما يفوتها فهو مفسدة ودفعها مصلحة.».

وقد اتفقت الأمة على أن مصالح العباد مستقرها الضرورات الخمس، فحفظها واجب حتمًا.

1 **أولا: حفظ النفس** يعتبر حفظ النفس على رأس الضرورات التي أوجب الشارع حفظها، إذ يتعلق بمبدأ الوجود. وقد وضعت الشريعة تدابير تكفل الحفاظ على النفس، منها:

أولا: تحريم الانتحار: وفرض العقوبة الرادعة عليه، يقول ﷺ: « من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تحسى سمًا فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا» .

ثانيا: النهي عن القتال في الفتنة: روي عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة، فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، قال: ارجع، فإني سمعت ﷺ يقول: « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقا تل والمقتول في النار» . قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: « إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» .

ثالثا: النهي عن ترويع المسلم: فعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: « من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه» .

رابعا: النهي عن السب: المفضي للعداوة والقتال، ولتحقيقه أمر الله بتحسين لغة الخطاب وعدم الوقوع في حبائل الشيطان، قال تعالى: « وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا» .

2 **ثانيا: حفظ الدين** نظرًا لأهمية الدين القصوى في حياة الإنسان، فإن الحفاظ عليه من الضرورات التي أوجب الشارع حفظها، قال تعالى: « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» . ونظرًا لتلك الاعتبارات حافظت الشريعة على الدين، سواء من حيث غرسه في النفوس ابتداءً، أو تدعيمه بما ينميه ويحفظ بقاءه. ولتحقيق ذلك شرع الإسلام وسائل يمكن بلورتها فيما يلي:

- **أ- وسائل حفظ الدين من جانب الوجود:** لم يكن حفظ الدين مجرد شعارات؛ بل أصل من الأصول التي تبنى عليها قواعد الإسلام. وقد اعتمد الإسلام وسائل تكفل حفظه من جانب الوجود، أهمها:

1 **أولا::** تثبيت العقيدة في قلوب المسلمين، حيث عملت الشريعة على غرس المفاهيم الصحيحة، وبيان أركان الإيمان التي أشار إليها الله في قوله:
« آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»

- ليكون الفرد على بصيرة بأن تخلف أحد هذه الأركان كافٍ لنفي صفة الإيمان.

2 **ثانيا::** إقامة الحجج والبراهين العقلية على وحدانية الله وأنه الخالق ولا معبود سواه. فأمر الله الإنسان بالتدبر والتفكير المنطقي، ونفى عنه التبعية العمياء. ولذلك عاب القرآن على المشركين اتخاذهم دين آبائهم دينًا لمجرد الاتباع، قال تعالى:
« وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ» .

ثالثا:: مرحلة التطبيق للأحكام العملية المتمثلة في أداء الشعائر والعبادات، وهي أركان الإسلام الخمسة التي أشار إليها النبي ﷺ في حديث ابن عمر: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» . وفي رواية مسلم تقديم الصوم على الحج.

ب- وسائل المحافظة على الدين من جانب البقاء: المهمة الأولى في حفظ الدين هي ترسيخه في نفوس الناس، وهي تمهد لمهمة أخرى هي الحفاظ عليه من جانب البقاء، أي: استمراريته. وقد انتهج الإسلام وسائل لتحقيق ذلك، أهمها:

أولا:: الالتزام بتعاليمه وتطبيقها بعد القناعة بها، وبذلك تظل للدين مكانته في القلوب، ويحدث أثره الإيجابي على المتمسكين به، فيؤتي الإيمان ثمرته بالعمل الصالح. وقد اشتمل القرآن على آيات كثيرة قرن فيها العمل الصالح بالإيمان، دلالة على الصلة الوطيدة بينهما.

ثانيا:: تشريع عقوبة الردة: وهي من أقوى أسباب حفظ الدين وآكدها. وليست كما يصورها بعض من أصابهم الولع بالنظريات الوضعية اعتداء على حقوق الإنسان، وأن المواثيق الدولية كفلت حرية العقيدة؛ بل هذا زعم باطل. لأن حرية العقيدة التي نادت بها المواثيق ليست في حد ذاتها إلا اعتداء على العقيدة في جوهرها، إذ تسمح للشخص بالتنقل بين الأديان كيفما شاء وفي أي وقت، فيصير الأمر موكولًا لهواه، فتصير الأديان تابعة لأهواء الأفراد، مع أن الصواب أن تكون أهواء الأفراد تبعًا للدين.

أما الردة في الإسلام فليست قيدًا على حرية العقيدة، فالناظر في الإسلام يجده أقر حرية العقيدة في أرقى صورها، فقد أقرها ابتداءً، بمعنى ألا يجبر أحد على اعتناقه، قال تعالى: « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» . وهذا يعني أن الإسلام يهدف إلى توفير القناعة الكاملة قبل الدخول فيه، وجاء حد الردة مترتبًا على هذه القناعة، لأن الردة بعد اعتناق الإسلام قد تتخذ دليلًا على عدم صلاحية هذا الدين، أو أن الشخص يتلاعب بالعقائد، وهذا غير مقبول.

ولعل من أوضح الأدلة على تقرير الإسلام لحرية العقيدة إقراره لغير المسلمين حقوقًا كالمسلمين، فحرم الاعتداء عليهم في أنفسهم وأموالهم. ومن الفقهاء من أوجب القصاص من المسلم حالة اعتدائه على غير المسلم. وأقرهم الإسلام على إقامة شعائر

دينهم بحرية تامة، فليس للحاكم منعهم، غاية الأمر أنه يحظر عليهم إيذاء المسلمين أو التشويش عليهم لإفساد عباداتهم. وذات الأمر بالنسبة للمسلمين، فليس لهم الحق في إفساد عبادات غير المسلمين.

3 **ثالثا: حفظ العقل** يعد العقل من الأمور التي أولتها الشريعة اهتمامًا بالغًا، لما له من أهمية قصوى، تظهر في:

أولا:: ميز الله الإنسان بالعقل، إذ هو أداة الفهم والنظر، بل هو شرط التكليف. قال الآمدي: «اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلًا فاهمًا للتكليف، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة. ومن وجد له أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله من كونه أمرًا ونهيًا، ومقتضيًا للثواب والعقاب، ومن كون الآمر به هو الله تعالى وأنه واجب الطاعة، وكون المأمور به على صفة كذا وكذا كالمجنون والصبي الذي لا يميز، فهو بالنظر إلى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنظر إلى فهم أصل الخطاب، ويتعذر تكليفه إلا على رأي من يجوز التكليف بما لا يطاق، لأن المقصود من التكليف كما يتوقف على فهم أصل الخطاب فهو متوقف على فهم تفاصيله».

ثانيا:: حرم الإسلام كل ما يزيل العقل أو يؤدي إلى ذلك، مسكرًا كان أو غير مسكر، إلا لضرورة. ولم يقتصر التحريم على الخمر بعينها؛ بل امتد ليشمل كل ما في معناه مما قد يستجد في سائر الأزمنة والأمكنة.

ثالثا:: اهتم الإسلام بالجانب الفكري والعملي للعقل، فأقر التفكير ودعا إلى إعمال العقل والاجتهاد، إلا أنه لم يفسح المجال للعقل على الإطلاق، بل حده بحدود ليس له أن يتعداها. ومنها التفكير في ذات الله الذي يعد مظهرًا من مظاهر الانحراف الفكري، وهذا الانحراف يحدث نتيجة خلل في البناء الفكري للشخص، ويمكن رده إلى: الجهل بالمصادر التي تعتبر أصولًا للتشريع الإسلامي، أو الأخذ ببعضها دون البعض الآخر. والجهل بكيفية التعامل مع مصادر التشريع. وأن يتصدى للاجتهاد من ليس أهلًا له. والتعصب المذهبي بما يحمله من مثالب ومساوئ لا يمكن حصرها.

4 **رابعا: حفظ المال** بما أن المال عصب الحياة وقوامها، عمل الإسلام على المحافظة عليه بكافة السبل. فبعد تقرير القرآن أن المال زينة في قوله تعالى: « الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» ، أمر بالمحافظة عليه وجودًا واستمرارًا: بتحري الحلال في الكسب، ثم حفظه في جانب الاستمرار. وشرع الإسلام أحكامًا وتوجيهات تشجع على اكتسابه وتحصيله، وتكفل صيانته وتنميته، وذلك على النحو التالي:

أولا:: أمر الإسلام بالسعي لاكتساب المال وتحصيل الرزق؛ لأن معاش العباد متوقف عليه. ومدح النبي ﷺ العاملين على اكتسابه، وجعل السعي لتحصيل الرزق من العبادات إذا توافرت النية الصالحة. قال تعالى: « هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»

ثانيا:: رفع الإسلام منزلة العمل وأعلى قدر العمال، وجعل النبي ﷺ أفضل المال ما اكتسبه الإنسان من نتاج جهده. قال ﷺ: « ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» . وشدد على ضرورة الوفاء بحقوق العمال، واعتبر مانعها خصمًا لله، يقول ﷺ: « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» . ويقول فيما يرويه عن ربه (حديث قدسي):

« ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» .

ثالثا:: حرم الإسلام اكتساب المال بالطرق غير المشروعة، كالربا لما له من آثار تخل بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي، وحرم الاعتداء على مال الغير بالسرقة وشرع العقوبة الرادعة، قال تعالى: « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» . وقرر الضمان على من أتلف مال غيره، قال ﷺ:

« كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه، وماله، وعرضه» .

رابعا:: أقام الإسلام التعاملات المالية على قواعد الرضا والعدل، وقرر أن الأصل في العقود أن تتم بالتراضي.

5 **خامسا: حفظ النسل** يعد حفظ النسل من المقاصد التي ابتغاها الإسلام، فمنع الاعتداء على الأعراض، وحرم الزنا لما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب. وشرع الزواج ورغب فيه، واعتبره الطريق الشرعي الذي يلتقي فيه الرجل بالمرأة لتحقيق هدف نبيل هو حفظ النوع الإنساني، رغبة في إنجاب الذرية الصالحة.

ولم يقتصر التحريم على الزنا، بل حرم مقدماته من نظر وغيره. ولتكامل الحماية شرع الإسلام الاستئذان ونظم أحكامه. كما اهتم بالأسرة وأقامها على أسس صحيحة ضمانًا لتحقيق رسالتها، وجعل علاقة الزواج قائمة على الاختيار والتراضي حتى تتحقق المودة والرحمة التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى: « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» .

وأحاط الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة بمبادئ وآداب أخلاقية تضمن تحقيق أهدافها السامية، وتستبعد الممارسات الفوضوية. فعن طريق إيجاب غض البصر، يقطع الإسلام الطريق على وسائل الإثارة في النفس البشرية، وكذلك إيجاب اللباس الساتر بمواصفات خاصة. ومنع اختلاط الرجل بالمرأة الأجنبية حتى لا يكون ذريعة للوقوع في الحرام.

المطلب الثاني: قلة التكاليف من الأسس التي اعتمد عليها التشريع الإسلامي قلة التكاليف، وهي تتفق في حقيقتها مع الهدف الذي ابتغاه التشريع: رعاية مصالح العباد والتيسير عليهم. وقد جاء في القرآن والسنة نصوص تدل على ذلك، منها: قوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ» . وما رواه أبو هريرة قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: « أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» . فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله ﷺ: « لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم» . ثم قال: « ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» .

المجال	المظاهر
في العبادات	ظهرت بصورة جلية. ففي الصلاة قصرها على خمس صلوات، وفي الصيام فرض صيام شهر واحد، ولم يوجب الزكاة إلا عند بلوغ النصاب وجعل القدر الواجب ضئيلًا، وفرض الحج مرة واحدة في العمر بضوابط، بل أسقطه عمن لم تتوافر فيه الشروط.
في المعاملات	لما كانت عصب الحياة وقوامها، حرص الإسلام على أن تسير في فلك اليسر، وأحاطها بسياج يكفل القيام بما يصبو إليه الشارع. فوضع القواعد العامة، ومنها قاعدة الرضا، فلا عقد ولا تصرف ولا معاملة إلا بتوافر الرضا التام، عملًا بقول الله عز وجل: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ» . وقوله ﷺ: « إنما البيع عن تراض» .

ومنع الإسلام الربا بقوله تعالى: « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» . أما تفصيلات العقود فقد أفسح الشارع المجال لإرادة المتعاقدين، ومنحهما الحرية في عقد العقود بالطريقة التي يتفقان عليها، وإضافة ما يشاؤون من الشروط، شريطة ألا تتعارض مع النصوص الشرعية. وقد قال ﷺ:

« المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا» .

MADA 01105405478

المطلب الثالث: رفع الحرج يعد رفع الحرج من الأسس التي ارتكز عليها التشريع الإسلامي، بل هو الأساس الذي قامت عليه دعائمه. وقد تضافرت الأدلة على تقريره من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأقوال العلماء: فمن الكتاب: آيات كثيرة، منها قوله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» . وقوله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا» . ومن السنة: أحاديث كثيرة، منها: قول النبي ﷺ: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة» . وقوله ﷺ: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها» . وأجمعت الأمة من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا على وجوب رفع الحرج والتيسير، عملًا بالأدلة الشرعية.

أولا: في العبادات

1ـ في الطهارة: جعل التيمم بالتراب عوضًا عن الماء حال فقده أو تعذر استعماله، وأجاز الصلاة من غير وضوء ولا تيمم لفاقد الطهورين، وأجاز المسح على الجورب والخف.

2ـ وفي الصلاة: جعل الصلوات خمسًا، وأسقطها عن الحائض والنفساء، وأباح للمسافر قصر الرباعية إلى ركعتين.

3ـ وفي الصيام: أباح الفطر في نهار رمضان لأسباب خاصة، فالمسافر مخير بين الصوم والفطر لما في السفر من مشقة، فلم يشأ أن يجمع عليه مشقة السفر ومشقة الصيام، وكذلك المريض، وأباح الفطر للحامل والمرضع.

4ـ وفي الحج: مظاهر عديدة، منها: الإذن للضعفاء بالهبوط من مزدلفة إلى منى قبل الحجيج، حتى لا يكون في نزولهم مع سائر الناس مشقة. فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يقدمهم، فيقومون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم قبل ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وجواز تقديم بعض أعمال يوم العيد على بعض. فالسنة: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، إلا أنه يجوز تقديم بعضها على بعض. روي عن ابن عباس أن رجلًا قال للنبي ﷺ: زرت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج» . قال: حلقت قبل أن أذبح،

قال: «لا حرج». قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: «لا حرج». وسقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء تخفيفًا. فقد ورد عن ابن عباس أن النبي ﷺ أمر الناس أن يكون الطواف آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض.

ثانيا: في المعاملات: نظام المعاملات أحد الأنظمة التي تقوم عليها مصالح العباد، لذلك كفل الإسلام رفع الحرج فيه. فأجاز الوصاية على الصغير والولاية عليه، لأن الصغير ليست لديه المقدرة التامة على التصرف في أمواله، ولا بد من نائب عنه، وإلا تعطلت أمواله. فأقر الإسلام تصرفات الوصي والولي في مال الصبي، شريطة أن تكون نافعة له نفعًا محضًا.

نوع التصرف	الحكم
تصرفات نافعة نفعًا محضًا	محققة للنفع التام، ويترتب عليها دخول شيء في ملك الصبي. وهذه نافذة إذا قام بها الوصي أو الولي، ويمثل لها بقبول التبرعات والوصايا.
تصرفات ضارة ضررًا محضًا	يترتب عليها خروج شيء من ملك الصبي، كالتبرعات التي يتبرع بها الوصي نيابة عنه. فلا يجوز إجراؤها ولا تنفذ آثارها، لمخالفتها مقصود الوصاية.
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر	ينظر فيها، فإن أفضت إلى نفع نفذت، وإلا فلا يعتد بها.

المطلب الرابع: التدرج في التشريع يعتبر التدرج من أهم السمات التي اتسم بها التشريع الإسلامي. وهو في اللغة: مأخوذ من الفعل دَرَجَ من باب دَخَلَ، وَدَرَجَ الشيء يدرج درجًا ودرجانًا ودريجًا فهو دارج، أي مشى مشيًا ضعيفًا. ودرجه إلى كذا واستدرجه، أي أدناه منه على التدريج. ودرجت العليل تدريجًا إذا أطعمته شيئًا فشيئًا، وذلك إذا برئ حتى يتدرج إلى غاية أكله كما كان قبل العلة. ويقصد به: بيان الأحكام الشرعية للناس شيئًا فشيئًا لتتم معرفتها، واستيعابهم لها وإدراكهم لحقيقتها، والتدرج فيها من الأيسر إلى ما يليه، ومن الأخف إلى الأشد، ومن القريب لأذهانهم إلى ما بعد عنهم، حتى ينخرطوا في دين الله وشرعه، ويقتنعوا به، ويلتزموا بأحكامه فكرًا أو سلوكًا.

1. **أولا::** إن التدرج تطبيق جزئي لبعض الأحكام الشرعية، أي بمثابة تمهيد لتطبيق النص الكلي أو كاملًا.
2. **ثانيا::** إن التدرج بمثابة تهيئة للأجواء وتنقيتها لتكون قادرة على تقبل الأحكام الشرعية.

النوع	الوصف
التدرج الزمني	نزول الأحكام الشرعية في فترات زمنية متعاقبة، واستمر طوال فترة البعثة.
التدرج النوعي	شمول التدرج لأنواع كثيرة من الأمور التي احتوت عليها الشريعة. ففي العقيدة لم يكلف المسلم بالإيمان بكل ما يتعلق بها مرة واحدة، وكذلك الأحكام الشرعية. فكل تكليف سابق تمهيد لقبول التكليف اللاحق. وفي النوع الواحد كان التدرج سمة التكليف، كما في الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك تحريم المحرمات.
التدرج البياني	يظهر في القرآن، مكيًا ومدنيًا. فكانت الأحكام تأتي كقواعد كلية وأمور مجملة تمهيدًا للتشريع التفصيلي. ويدخل في ذلك نسخ الأحكام الشرعية، فهو إهدار الحكم الثابت أولًا، ثم بيان الحكم الدائم المستقر.

أولًا: التدرج في العبادات: بما أن العبادات الركيزة الأساسية لهذا الدين، فإنها لم تشرع دفعة واحدة؛ بل وجدت فيها سنة التدرج. فالصلاة مثلًا كانت في أول الإسلام صلاتين: الغداة والعشي، كل منهما ركعتان. وظل الأمر كذلك إلى الإسراء والمعراج، حيث فرضت الصلاة وصارت خمسًا. وكذلك وقع التدرج في عدد الركعات، فبعد فرض الصلوات الخمس كانت الظهر والعصر والعشاء ركعتين، فأقرها الشرع في السفر وزيدت في الحضر. وفي الزكاة لوحظ التدرج، حيث كانت في أول الأمر اختيارية يخرجها المسلم حسب اختياره، قال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ . وظل الأمر كذلك إلى أن نزل قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ . وتكفلت السنة ببيان المقادير والأنصبة. وأيضًا كان الصيام مقتصرًا على يوم عاشوراء وبعض الأيام، واستمر فترة إلى أن نزل الأمر بوجوب صوم رمضان.

ثانيًا: التدرج في تحريم الخمر: جاء الإسلام والخمر من الخصال المتمكنة في النفوس، وسلك القرآن في تحريمها أسلوبًا فريدًا، وازن فيه بين مصلحة الفرد ورغبته وبين المفاسد. ولم يقطع بالتحريم دفعة واحدة؛ بل راعى التدرج على مراحل:

المرحلة	الوصف

المرحلة الأولى	بين الشارع أن السكر والخمر يقابل الرزق الحسن، فقال تعالى: « وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا» .
المرحلة الثانية	أراد الشارع أن يستعمل العرب قرائحهم في اختيار ما ينفعهم وترك ما يضرهم، فقال مخبرًا: « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا» .
المرحلة الثالثة	استعمل أسلوب التحريم الجزئي، فجعله مقتصرًا على بعض الأوقات. فقد حدث أن بعض الصحابة صلى بالمسلمين إمامًا وكان قد شرب الخمر، فقرأ: «قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون»، فنزل القرآن محرمًا شرب الخمر وقت الصلاة فقط، فقال تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» .
المرحلة الرابعة	بعد أن تهيأت النفوس وتيقنت من أضرار الخمر، نزل التحريم القاطع في قوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» .

ثالثًا: التدرج في تحريم الربا: مر الربا في تحريمه بمراحل أربع:

المرحلة	الوصف
المرحلة الأولى	إشعار المسلمين بأن الربا يمنع البركة ولا نماء فيه، وذلك في قوله تعالى: « وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ» .
المرحلة الثانية	بيان أن الربا ظلم للفقراء المحتاجين، ووسيلة استغلال لأصحاب الثروات، قال تعالى: « فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ

لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» .

المرحلة الثالثة	النهي الجزئي عن بعض أنواع الربا، وهو الربا المضاعف الشائع في الجاهلية، وقد ورد به التحريم في قوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» .
المرحلة الرابعة	التحريم القاطع للربا بشتى صوره، المصحوب بالتهديد بالجزاء، قال تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» .

أدوار الفقه الإسلامي ومصادره

تعد الدراسة التاريخية لنشأة علم الفقه من المحاور الأساسية للدراسة الفقهية، حيث إن علم الفقه ليس كسائر العلوم التي نشأت ووضعت أسسها في فترات وجيزة، بل استمرت نشأته فترات طويلة ليصل إلى اعتباره علمًا مستقلًا له خصائصه وأهدافه. وتظهر أهمية ذلك في:

- **أولا::** إن الفقه هو الحياة، فبدونه لا تقوم للعباد حياة صائبة شرعًا، إذ هو العلم الذي يعرف به الحلال من الحرام وبه تستقيم الحياة، فرديًا وجماعيًا.
- **ثانيا::** إن المناهج الفقهية اختلفت في كل عصر، وصار لكل فقيه منهجه القائم على أسسه. فكان لا بد من دراستها ومعرفة طرق الاستنباط للاستفادة منها، خاصة فيما يجد من نوازل، لاسيما والتقدم صار ظاهرة طبيعية.

ثالثا:: إن الفقه في العصر الحديث بات مقصورًا على مذاهب بعينها، وهي الأربعة، أو الثمانية في الدراسات المقارنة، ولا يشار إلى باقي المذاهب إلا عند الحاجة. ومعلوم أن هناك مذاهب اندثرت وفيها من الفقه ما يضاهي المشهورة. فدراسة النشأة التاريخية تمكن الباحث من الاطلاع على تلك المذاهب المندثرة والاستفادة من فقهها.

وقد تباينت وجهة نظر العلماء في تاريخ الفقه الإسلامي عند عرض الأدوار التي مر بها، وانبثق عن ذلك عدة مناهج، أهمها:

١ المنهج الأول: قسم الأدوار إلى أربعة أطوار:

الطور	الوصف
الطور الأول	طور الطفولة، من بعثة النبي ﷺ إلى وفاته.
الطور الثاني	طور الشباب، من بدء الخلافة الراشدة إلى آخر القرن الثاني الهجري.
الطور الثالث	طور الكهولة، من أول القرن الثالث إلى نهاية الرابع.
الطور الرابع	طور الشيخوخة والهرم، من بداية الخامس وحتى الآن.

تبناه الحجوي الثعالبي في «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي»، وتبعه الدكتور محمد يوسف موسى. يقول موسى: «الفقه كائن حي، ومن أصدق أمارات الحياة الحركة والنمو، فلا بد له إذًا من أن يتحرك ويتسع هنا وهناك، وليس هذا إلا التطور الذي ينال كل كائن حي وُجِدَ بعد أن لم يكن».

٢ المنهج الثاني: قسم الأطوار إلى خمسة « المعتمد» 🚩

1. **الأول::** التشريع في حياة النبي ﷺ.
2. **الثاني::** التشريع في عهد كبار الصحابة، من سنة 11هـ حتى 40هـ.
3. **الثالث::** التشريع في العهد الذي صار فيه الفقه علمًا من العلوم، وظهر فيه نوابغ الفقهاء، وألقيت مقاليد الزعامة الدينية لهم، وتلامذتهم الذين بينوا آراءهم من غير أن يكون لهذه النسبة أثر في استقلالهم الفقهي، وينتهي بانتهاء القرن الثالث الهجري.

4. **الرابع::** التشريع في العهد الذي دخلت فيه المسائل الفقهية دور الجدل لتحقيق المسائل المتلقاة عن الأئمة، وظهور المناظرة والجدل، وينتهي بانتهاء الدولة العباسية في بغداد وإغارة التتار.

5. **الخامس::** التشريع في عصر التقليد وحتى الآن.

تزعمه الشيخ محمد الخضري، حيث صنف أطوار الفقه طبقًا للأسباب والأحداث التي رافقت تكامله وارتقائه. ويعد من أوائل من كتبوا في تاريخ الفقه، وأقر بذلك حيث قال في مقدمة «تاريخ التشريع الإسلامي»: «فإني لم أخذ في هذا الكتاب حذو أحد سبقني إليه».

- وانتهج هذا المنهج الدكتور مصطفى الزرقا، فقال: «إن التتبع التاريخي لحركة الفقه الإسلامي يوحي بتقسيم المراحل التطورية إلى سبعة أدوار:

الدور	الوصف
الأول	عصر الرسالة.
الثاني	عصر الخلفاء الراشدين إلى منتصف القرن الأول الهجري، حيث استتب الأمر للأمويين، ونهج معظمهم بسياستهم الداخلية على وفق أهوائهم في الحكم لا على وفق الأوامر الشرعية. وهذان الدوران يمثلان المرحلة التمهيدية للفقه الإسلامي.
الثالث	من منتصف القرن الأول إلى أوائل الثاني، حيث استقل علم الفقه وأصبح اختصاصًا ينصرف إليه، وتكونت المدارس الفقهية. ويعد هذا الدور المرحلة التأسيسية للفقه.
الرابع	من أوائل القرن الثاني إلى منتصف الرابع، حيث بلغ الفقه أوجه في الاجتهاد والتدوين والتفريع المذهبي، وتم فيه وضع أسس علم أصول الفقه. وهو دور الكمال.
الخامس	من منتصف الرابع إلى سقوط بغداد في أيدي التتار في منتصف السابع، وفيه نشطت حركة التحرير والتخريج والترجيح في المذاهب.
السادس	من منتصف السابع إلى ظهور مجلة الأحكام العدلية، التي وضعتها لجنة من الفقهاء، وأصدرت الإدارة السنية السلطانية قرارًا بالعمل بها في 26 شعبان عام 1293هـ. وهو دور الانحطاط الفقهي.
السابع	من عهد ظهور المجلة حتى اليوم».

واتبع هذا المنهج كل من الشيخ محمد علي السايس والدكتور مناع القطان والدكتور عمر سليمان الأشقر؛ 🎓 فيرى السايس أن الفقه مر بستة أدوار:

1. **الأول::** التشريع في عصر الرسول ﷺ.
2. **الثاني::** التشريع في عصر الخلفاء الراشدين.
3. **الثالث::** التشريع بعد عصر الخلفاء إلى أوائل القرن الثاني.
4. **الرابع::** التشريع في أوائل الثاني إلى منتصف الرابع.
5. **الخامس::** التشريع من منتصف الرابع إلى سقوط بغداد عام 656هـ.
6. **السادس::** من سقوط بغداد وحتى الآن.

٣ **المنهج الثالث:** نقل الأستاذ مناع القطان تقسيمًا آخر، حيث قسمها إلى خمسة أدوار:

1. **الأول::** التشريع في عهد الرسول ﷺ والخلفاء من بعده.
2. **الثاني::** الدور التأسيسي للفقه، ويشمل العمل الفقهي في العصر الأموي، ويحتوي على الكلام عن مدرستي الرأي والحديث، أو مدرستي الحجاز والعراق.
3. **الثالث::** دور النهضة الفقهية وتأسيس المذاهب وتدوين الحديث والفقه.
4. **الرابع::** دور التقليد وسد باب الاجتهاد بعد استقرار المذاهب.
5. **الخامس::** دور اليقظة الفقهية وحركة الإصلاح الديني في الوقت الحاضر لفتح باب الاجتهاد.

٤ **التقسيم الراجح:** من خلال ما تقدم من مناهج، أرى تقسيم أدوار الفقه الإسلامي إلى خمسة:

- **الدور الأول: دور التكوين والتأسيس:** ويتناول التشريع في عصر الرسول ﷺ، من بعثته إلى وفاته سنة 11هـ.
- **الدور الثاني: دور البناء والكمال:** من وفاة النبي ﷺ في العام الحادي عشر للهجرة حتى نهاية الدولة الأموية عام 132هـ. ويشتمل على عصرين: الفقه في عصر الراشدين، والفقه في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين.
- **الدور الثالث: عصر الازدهار الفقهي:** وهو العصر الذي بدأ فيه التكوين الفعلي للمذاهب الفقهية، وبدأ بنهاية السابق سنة 132هـ، واستمر إلى منتصف القرن الرابع.

الدور الرابع: دور تنظيم الثروة الفقهية والتقليد: من منتصف الرابع إلى سقوط بغداد على يد هولاكو سنة 656هـ.

الدور الخامس: دور النهضة الفقهية الحديثة: من سقوط بغداد سنة 656هـ إلى الآن، وفيه ظهرت محاولات تدوين الفقه من خلال الحركات الإصلاحية، فرديًا وجماعيًا.

تدريبات:

١ فَرِّق بين مفهوم الشريعة والفقه، مبينًا ما يتميز به كل منهما.

٢ تناول أنواع الأحكام التي تناولتها الشريعة.

٣ اذكر دليلين من أدلة القائلين بتأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني، محاولًا الرد عليها.

٤ أيهما أفضل من وجهة نظرك: التشريع السماوي أم التشريع الوضعي؟

٥ من الأسس التي اعتمد عليها التشريع الإسلامي «رفع الحرج»، اشرح ذلك.

٦ تناول مظاهر قلة التكاليف كما أقرها التشريع.

MARA 01105405478

دور البناء والكمال:

١ عصر الخلفاء الراشدين
٢ الفرق الدينية والسياسية
٣ الخلاف الفقهي في عصر الصحابة
٤ الفقه في عصر صغار الصحابة والتابعين

من 11هـ إلى منتصف القرن الرابع الهجري.

توفي رسول الله ﷺ بعد إرساء القواعد الأساسية للتشريع الإسلامي من خلال مصادره الثلاثة التي وُجدت آنذاك، وهي: القرآن، والسنة، والإجماع.

بدأت مرحلة جديدة من أهم المراحل التي مر بها التشريع الإسلامي، وهي مرحلة البناء الفعلي للتشريع. استقبل الصحابة هذه المرحلة بشيء من **الحذر البالغ** ؛ نظرًا لعظم الأمر وخطورته.

١ المبحث الأول: عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم

يتناول هذا المبحث الوضع بعد وفاة الرسول ﷺ، وظهور الفقه، والبناء الهيكلي للدولة الإسلامية الذي لم يكن قد اكتمل من كل جوانبه. كان الجانب السياسي للدولة في حاجة ماسة إلى الدعم والتثبيت. لم يكن للصحابة والمسلمين جميعًا من مصدر يرجعون إليه في بيان الأحكام غير الكتاب والسنة في هذه المرحلة الحاسمة من حياة المسلمين. بدأ الفقه يظهر بصورة أوضح مما كانت عليه في العصر النبوي الأول.

١ المطلب الأول: الحالة السياسية في عصر الخلفاء الراشدين:

تتناول هذه المرحلة الخلافات والفتن والمسائل التي أثرت في تكوين الآراء الفقهية. اتسم الوضع السياسي للدولة الإسلامية في نهاية حياة النبي ﷺ بالاستقرار نوعًا ما. بعد وفاته دبت الخلافات والفتن بين المسلمين، وعرضت للمسلمين بعض المسائل التي كان لها أكبر الأثر في تكوين الآراء الفقهية.

١ المسألة الأولى: اختيار خليفة المسلمين:

تُعد هذه المسألة أول المسائل ظهورًا. عقب وفاة النبي ﷺ ظهر الخلاف بين المسلمين واشتد، ووصل إلى درجة تكاد تؤثر على وحدتهم. رأى الأنصار أنهم أحق بالخلافة، وأنه ينبغي أن يكون الخليفة من بينهم، فاجتمعوا وبايعوا سعد بن عبادة زعيم الخزرج ليكون خليفة للمسلمين. حالت قوة المهاجرين وصلابة زعمائهم دون هذا

الأمر. قال أبو بكر للأنصار: «نحن الأمراء وأنتم الوزراء»، ووافق الأنصار على ذلك بعد عناء شديد. وقع الاختيار على أبي بكر، والحجة التي استندوا إليها في هذا الاختيار قولهم: «رضيه رسول الله ﷺ لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟». فظهر استعمال الأدلة الشرعية لأول مرة في هذه المسألة. استعمل الصحابة رضي الله عنهم القياس في هذا الاختيار، فقاسوا الخلافة على الإمامة في الصلاة.

المسألة الثانية: حروب الردة ومواجهة المرتدين: بعد تولي أبي بكر الخلافة امتنع قوم عن أداء الزكاة، وقالوا: نؤدي الصلاة ولا نؤدي الزكاة. أبى أبو بكر إلا أن يؤدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ؛ إذ لا فرق بين الصلاة والزكاة. لما عزم على قتالهم واجهه عمر بقوله: «يا أبا بكر، أتقاتل قومًا يقولون: لا إله إلا الله؟» قال أبو بكر: «إلا بحقها يا عمر». ظهر في عهد أبي بكر بعض من يدعون النبوة، وألفوا كلامًا زعموا أنه وحي من الله. فظهر الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة باليمامة، وطلحة من أسد، وظهرت سجاح في أحياء من بني تميم. حاربهم أبو بكر وانتصر عليهم. واجه عمر مشكلات متعددة في إرسال الجيوش وإمدادها وتنظيم الجند وحكم البلاد التي فُتحت بحكم الله. ظلت حياة المسلمين مستقيمة في حياة عمر كاستقامتها في حياة أبي بكر. التزم عمر القرآن وسيرة النبي ﷺ وما كان عليه أبو بكر، وشاور الصحابة فيما يجد له.

المسألة الثالثة: التفرق الذي ابتلي به المسلمون: من أخطر المسائل التي واجهتها الدولة الإسلامية في عصر الخلافة الراشدة ظهور الفرق. يمكن تقسيم عصر عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مرحلتين:

المرحلة	الوصف
المرحلة الأولى	استقامت فيها الأمور العامة للدولة كاستقامتها في عهد أبي بكر وعمر.
المرحلة الثانية	وهي مرحلة الضعف التي بدت مظاهرها عندما عمل عثمان على تولية الكثير من بني أمية في المناصب الكبيرة في الدولة. انتهى الأمر بمقتل عثمان في رابعة النهار وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

مقتل الخليفة عثمان هو الذي جر على المسلمين بلايا التفرق، حيث فُتحت أبواب الفتنة على مصاريعها. انقسم المسلمون آنذاك إلى فريقين: الأول: المؤيدون لعلي بن أبي طالب، فقاموا بمبايعته ليكون الخليفة الرابع للمسلمين، واتخذ الكوفة عاصمة للخلافة

الإسلامية. والثاني: معاوية بن أبي سفيان ومن معه. شب الخلاف بين الفريقين وقامت الحروب بينهم، فوقعت موقعة الجمل، وتبعتها موقعة صفين. ثم كانت قصة التحكيم التي انتهت برفع المصاحف على أسنة الرماح من قبل جيش معاوية إيذانًا بطلب الهدنة. انقسم أنصار علي، فمنهم من رضي بالهدنة، ومنهم من لم يرض واعتبر علي بن أبي طالب كافرًا.

٢ المطلب الثاني: الفرق الدينية والسياسية التي ظهرت في هذا العصر: وقد ظهرت في هذا العصر فرق متعددة كان لها أثر بالغ في تشكيل المشهد الفقهي والسياسي.

الفرع الأول: الخوارج: الخوارج هم الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه بسبب التحكيم الذي اقترحه معاوية وأتباعه. كانوا أشد الفرق دفاعًا عن آرائهم، وبعض المؤرخين يرجع ظهورهم إلى عهد النبي ﷺ.

1. **أولا::** الظهور الفعلي للخوارج كان في موقعة صفين بين علي ومعاوية.
2. **ثانيا::** اعتبروا التحكيم حكمًا بغير ما أنزل الله.
3. **ثالثا:** اعتزلوه وكفروه، وتجمعوا في منطقة حروراء، ومن هنا جاء اسمهم «الحرورية».
4. **رابعا::** أرسل لهم علي عبد الله بن عباس للنقاش، ورجع الكثير منهم معه.
5. **خامسا::** قال علي رضي الله عنه لهم: «لن نمنعكم من المساجد ولا من رزقكم، ولن نبدأكم بالقتال إلا إذا أحدثتم فسادًا».
6. **سادسا:** طلبوا من علي أن يحكم على نفسه بالخطأ والردة لقبوله التحكيم، فأبى.

مبادئ الخوارج وتعاليمهم: وقد بنوا مذهبهم على جملة من المبادئ:

المبدأ	الوصف
تكفير مرتكب الذنب	لذلك كفروا عثمان وعليًا ومعاوية رضي الله عنهم.
الخلافة حق عام	الخلافة حق عام لكل من يصلح لها، والناس تختار بحرية، سواء كان عربيًا أو غير عربي.
الطاعة لله فقط	الطاعة واجبة لله فقط، وإذا خالف المرء وجب عزله.
إسقاط بعض الحدود	إسقاط بعض الحدود كالزنا والقذف في بعض الحالات.

رفض الإجماع والقياس	رفضوا الإجماع والقياس وطعنوا في كثير من رواة الحديث.
الأعمال جزء من الإيمان	الأعمال جزء من الإيمان ويجب أداء كل العبادات.

⚠ **أوصافهم:** وقد وصفهم العلماء بجملة من الأوصاف: قلة فهم القرآن، والتحليق، والعداء لأهل الإسلام أحيانًا والتحالف مع الكفار أحيانًا.

المسائل الفقهية التي خالفوا فيها الإجماع: وقد خالفوا جمهور المسلمين في جملة من المسائل الفقهية:

1. **أولا::** رفض الرجم للزاني المحصن.
2. **ثانيا::** السماح بالوصية للوارث.
3. **ثالثا::** الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
4. **رابعا::** تقييد الرضاع بالوالدة والأخت فقط.
5. **خامسا::** منع إقامة الحد على من قذف محصنًا رجلًا.

أهم فرق الخوارج: وقد تفرقت الخوارج إلى فرق متعددة، أهمها:

الفرقة	الوصف
الأزارقة	أتباع نافع بن الأزرق، كفروا جميع المسلمين عدا الخوارج، واستباحوا قتل النساء والأطفال وأهل الذمة.
النجدات	أتباع نجدة بن عامر، يرون أن الدين يقتصر على معرفة الله ورسوله، والناس معذورون بجهلهم.
الإباضية	أتباع عبد الله بن إباض، أقل غلوًا، يرون مخالفيهم كفار نعمة لا كفار اعتقاد.
الصفرية	شبيهون بالأزارقة ولكن أقل تطرفًا، لا يكفرون بالذنوب كلها، ولا يرون قتل الأطفال جائزًا.

MARA 01105405478

الفرع الثاني: الشيعة الشيعة مشتقة من الفعل «تشيع»، وهم أتباع علي رضي الله عنه، ويرون أحقية علي وبنيه بالخلافة.

مراحل التشيع وأطواره: وقد مر التشيع بأطوار متعددة:

1. **الطور الأول::** التشيع لآل بيت النبي ﷺ كان قائمًا على حب النبي وآل بيته دون المطالبة بالخلافة، واستمر إلى نهاية العصور الثلاثة الأولى من الخلافة: أبي بكر وعمر وعثمان.
2. **الطور الثاني::** بعد قضية التحكيم بين معاوية وعلي بدأ التشيع يظهر على المسرح السياسي، وتمسك أهل العراق بعلي وأهل الشام بمعاوية.
3. **الطور الثالث::** في هذه المرحلة صار الشيعة يرون أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض للأمة، بل ركن من الدين يجب أن يعيّنه النبي ﷺ، ويكون الإمام معصومًا من الكبائر والصغائر.
4. **الطور الرابع::** بعض الغلاة ظهروا فيما بعد، وأخذوا برأي أفضلية علي على سائر الخلق بعد النبي ﷺ، ووصلت بعض الآراء إلى ما يشبه التأليه.

الآراء الفقهية للشيعة: وقد انفرد الشيعة بجملة من الآراء الفقهية:

1. **أولا::** حرمة زواج المسلم بالكتابية.
2. **ثانيا::** وجوب الشهادة على الطلاق خلافًا لأهل السنة.
3. **ثالثا::** رفض الإجماع والقياس.
4. **رابعا::** حل نكاح المتعة.
5. **خامسا::** مسائل المواريث: النساء يورثن فقط من أولادهن، المال كله للغريب في الفرض، ابن العم الشقيق يقدم على العم لأب.
6. **سادسا::** اعتقاد علم الأئمة بالغيب.

الفرقة	الوصف
الزيدية	أتباع زيد بن علي، أقرب للمذاهب السنية، يرون أن الإمامة بالفضل والطلب وليس بالوراثة.

MARA 01105405478

الإمامية أو الجعفرية	الإمامة لأهل بيت علي فقط، يقتصرون على 12 إمامًا، ويؤمنون بغياب الإمام الثاني عشر محمد المهدي.

التأسيس المنهجي للفقه في عصر الخلفاء الراشدين: في عصر الرسول ﷺ كان الفقه موحدًا منبثقًا عن الوحي. لكن في عهد الخلفاء أصبح الاجتهاد مصدرًا مستقلًا يعتمد على أصول الشريعة وعقل الصحابة، مع الاجتهاد والإجماع كمصدرين جديدين.

منهج الصحابة في بيان الأحكام الفقهية: اتبع الصحابة منهجًا معتدلًا ودقيقًا للوصول إلى الأحكام، يقوم على الرجوع إلى الكتاب والسنة ومشاورة العلماء والناس عند الحاجة. كان أبو بكر وعمر يرجعان إلى القرآن أولًا، ثم السنة، ثم يستشيران الصحابة أو العلماء.

كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح: وقد كتب إلى شريح كتابًا يبين فيه منهج القضاء:

1. **أولا::** إذا وجدت حكمًا في القرآن فاقض به.
2. **ثانيا::** إن لم يكن في القرآن فاقض بما قضى رسول الله ﷺ في السنة.
3. **ثالثا::** إن لم يكن في الكتاب ولا السنة فاقض بما أجمع عليه الناس.
4. **رابعا::** إن لم يوجد شيء ولم يسبق لأحد فاجتهد برأيك.

منهج الصحابة عند الاختلاف: وقد كان للصحابة منهج واضح عند الاختلاف: الخليفة يأخذ بما يترجح بعد المناقشة والمشاورة. ولا تكون القرارات ملزمة للناس فيما بعد، ولا للخليفة إذا تعرض لحادث مشابه لاحقًا.

أبرز الاجتهادات: ومن أبرز اجتهادات الصحابة في هذه المرحلة: منع تقسيم أراضي سواد العراق، وعدم تنفيذ حد السرقة في عام المجاعة.

نتائج منهج الصحابة: وقد أثمر منهج الصحابة نتائج بالغة الأهمية:

1. **أولا::** المنهج يتماشى مع روح الشريعة.
2. **ثانيا::** الاعتماد على الكتاب والسنة في البداية أمر بديهي.
3. **ثالثا::** الاجتهاد يعكس مراعاة مصالح العباد ودرء المفاسد.
4. **رابعا::** استنباط حكم جديد في ضوء المصلحة يكون موافقًا لتشريع الله.

ALARA 01105406478

٣ المطلب الثالث: الخلاف الفقهي في عصر الصحابة: ثار خلاف بين العلماء في مسألة الخلاف الفقهي: هل هو محمود أم مذموم؟ وكان على قولين.

أولا: القول بأن الخلاف محمود: يرى البعض أن الخلاف في مسائل الفروع أمر محمود في الشريعة، ويكسب الفقه الإسلامي الجدة والحيوية.

١ **الدليل الأول::** ما روي من طريق سلام بن سليم، قال: حدثنا الحارث بن عضين، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعًا: أن النبي ﷺ قال: « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » .

✕ **الرد عليه::** إلا أن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح؛ لأنه حديث موضوع. قال ابن عبد البر: إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن عضين مجهول. وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة. أبو سفيان ضعيف، والحارث بن عضين هذا هو أبو وهب الثقفي. سلام بن سليم يروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك.

٢ **الدليل الثاني::** قول النبي ﷺ: « اختلاف أمتي رحمة» .

✕ **الرد عليه::** إلا أن ذلك مردود بأن هذا النص لا أصل له، ولم يقف له المحدثون على سند، حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا.

ثانيا: القول بأن الخلاف مذموم: يرى البعض الآخر من العلماء أن الاختلاف في مسائل الفروع مذموم. واستدلوا بما يلي: إن الواجب علينا اتباع ما جاء به القرآن وما صح عن رسول الله ﷺ. وقد غلط قوم فقالوا: الاختلاف رحمة، وهذا من أفحش قول يكون.

ومع ذلك فإن دائرة الخلاف بين الصحابة في تلك المرحلة كانت قليلة وغير متشعبة.

أسباب قلة الخلاف بين الصحابة: وقد كان لقلة الخلاف بين الصحابة أسباب متعددة:

١ **أولا::** تقرير مبدأ الشورى فيما بينهم، حيث إنه يقضي على الخلاف في غالب الأحيان.

٢ **ثانيا::** تيسير حدوث الإجماع في هذه الحقبة لاجتماع كبار الصحابة وأهل الفتيا في المدينة، حيث كان عمر يحظر عليهم الخروج منها إلا بإذن خاص منه.

3. **ثالثا::** تورع الصحابة عن الفتيا، حيث كان بعضهم من شدة ورعه وخوفه من عاقبة الفتوى يحيل على غيره. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ﷺ، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.

4. **رابعا::** قلة رواية الحديث، حيث إن عمر رضي الله عنه حذر الصحابة من ذلك مخافة الكذب على رسول الله ﷺ، ومن شدة حرصه كان يطلب البينة من راوي الحديث.

الوقائع الدالة على التثبت في الرواية: ومن الوقائع الدالة على ذلك:

1. **الواقعة الأولى::** ما رواه البخاري عن عبيد بن عمير قال: استأذن أبو موسى الأشعري على عمر فكأنه وجده مشغولًا فرجع. فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له. فدعا له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: فأت ببينة على هذا أو لأنطلقن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد الخدري فقال: قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر النبي ﷺ.

2. **الواقعة الثانية::** كان أبو بكر رضي الله عنه لا يقبل الحديث إلا إذا جيء بشاهد يؤكد صدق الراوي. روى مالك أن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأل ميراثها. فقال أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله ﷺ شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق.

3. **الواقعة الثالثة::** وكذلك علي من بعده كان يحلف الراوي أنه سمع الحديث من رسول الله ﷺ.

ثانيا: أسباب الخلاف الفقهي في عصر الخلفاء الراشدين: يعد الخلاف الفقهي بين الصحابة أمرًا منطقيًا، نظرًا للصورة المرسومة للفقه في هذا العصر. ويمكن حصر أسباب اختلاف الفقهاء في هذا العصر فيما يلي:

1. **السبب الأول: العلم ببعض السنة دون بعض:** معلوم أن السنة لم تدون كاملة، ولذا لم يوجد من الصحابة من يستوعبها حفظًا في الصدور، بل كانت موزعة فيما بينهم. وبالتالي فما عند أحدهم منها لا يكون عند الآخر كله أو بعضه. وترتب عليه أن من علم سنة أفتى بموجبها، ومن لم يعلمها أعمل اجتهاده، وهذا الاجتهاد قد يوافق السنة وقد يخالفها.

2. **السبب الثاني: الاختلاف الناشئ عن عدم وثوقهم بالسنة:** قد يكون أحدهم جاهلًا بالسنة، فإذا رويت له ربما لا يطمئن لروايتها، ويؤدي ذلك إلى عدم الأخذ بها. ومثاله ما روي أن عمر بن الخطاب لم يثق في حديث فاطمة بنت قيس حيث قالت: إن النبي ﷺ لم يفرض لها نفقة ولا سكنى لما طلقها زوجها البتة.

3. **السبب الثالث: الاختلاف في فهم النصوص:** ويرجع ذلك إلى أن النبي ﷺ لم يفسر القرآن حتى لا يكون تفسيره ملزمًا يمتنع الخروج عنه. ومثاله اختلافهم في معنى لفظ القرء الوارد في قوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» . وترتب على ذلك اختلافهم في العدة: هل هي ثلاثة أطهار، أو ثلاث حيضات؟

4. **السبب الرابع: الاختلاف بسبب الاجتهاد في الأمور التي لا نص فيها:** المسائل التي حدثت في هذا العصر ولم ترد فيها نصوص استعمل الصحابة الاجتهاد في بيان حكمها. وكانت طرقهم في استنباط الأحكام لهذه المسائل متعددة: فتارة يستعملون القياس، وتارة يستعملون المصلحة، وتارة أخرى يستعملون مبدأ سد الذرائع. وهذا التنوع أدى إلى اختلاف الآراء.

5. **السبب الخامس: ما يوهم ظاهره التعارض بين حكمين:** ما يوهم ظاهره التعارض بين حكمين لم يرد نص يحدد أحدهما، ومن أمثلة ذلك: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: تردد الحكم بين أن تشملها آية معتدة الوفاة التي تنص على أربعة أشهر وعشرًا، وآية معتدة الطلاق التي جعلت عدة الحامل وضع الحمل. والجمع بين الأختين بملك اليمين: فالآية الأولى تحرم بعمومها الجمع بين الأختين مطلقًا بعقد النكاح أو بملك اليمين، والآية الثانية بعموم الاستثناء تجيز الجمع بين أختين بملك اليمين، فكان التعارض بين عموم الآيتين.

أمثلة على الاختلاف بسبب العلم الجزئي بالسنة: ومن الأمثلة على ذلك:

1. **أولا::** كان رأي عمر بن الخطاب أن أصابع اليد لا دية فيها، لعدم علمه بشيء من ذلك عن رسول الله ﷺ، فلما بلغه أن رسول الله ﷺ قال فيها بالدية عدل عن رأيه.

2. **ثانيا::** عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقد كان ابن عباس يرى أنها تعتد بأبعد الأجلين، حيث لم يكن له علم بأن النبي ﷺ أخبر سبيعة الأسلمية التي توفي عنها زوجها وهي حامل أن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل.

3. **ثالثا::** كان زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وغيرهما يرون أن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهر لا تستحق شيئًا من المهر، لعدم علمهم بسنة النبي ﷺ في بروع بنت واشق حيث جعل لها مهر المثل.

أمثلة على الاختلاف الناشئ عن عدم وثوقهم بالسنة: وهذا السبب يأخذ أشكالًا متعددة:

1. **الشكل الأول::** أن يكون الصحابي قد سمع حكمًا أو فتوى من رسول الله ﷺ، ولم يسمع الآخر ذلك الحكم أو تلك الفتوى، فيجتهد برأيه، وقد يوافق اجتهاده الحديث وقد يخالفه. ومن أمثلة ذلك: ميراث الجدة: روي أن أبا بكر لما سئل عن ميراث الجدة قال: مالك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله ﷺ من شيء، ولكن أسأل الناس. فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما، فشهدا أن النبي ﷺ أعطاها السدس.

2. **الشكل الثاني::** أن يرى الصحابة الرسول ﷺ فعل فعلًا، فيحمله بعضهم على القربة، ويحمله بعضهم على وجه الاتفاق أو لسبب زال، فلا يكون مطلوبًا لأمته. مثال كالرمل في الطواف، فقد ذهب ابن عباس إلى أن الرسول ﷺ فعله لسبب، وهو قول المشركين عن المسلمين إنهم قد وهنوا بسبب حمى يثرب، وبالتالي فقد ذهب الحكم بذهاب سببه، وليس بسنة، وقال غيره: إنه سنة.

3. **الشكل الثالث::** أن يجتهد أحدهم حين لا يجد نصًا، ثم يظهر النص بخلاف ما رأى. مثال ما أخرجه مسلم أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رؤوسهن، فسمعت عائشة بذلك فقالت: عجبًا لابن عمر، كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.

مثال الاختلاف في فهم النصوص: وقد اختلف الصحابة في معنى لفظ القرء في قوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» . وترتب على ذلك اختلافهم في العدة:

هل هي ثلاثة أطهار، أو ثلاث حيضات؟ وقد ورد كل من اللفظين في لغة العرب على حد سواء.

القول	الأدلة والقائلون
رأي الأطهار	قالت عائشة: القروء هي الأطهار، وبه قال زيد بن ثابت وابن عمر ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
رأي الحيض	قال عمر وابن مسعود ونفر من الصحابة: المراد بها الحيض، فلا تحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

أمثلة على الاختلاف بالاجتهاد: ومن أمثلة الاختلاف بالاجتهاد في الأمور التي لا نص فيها:

1. **أولا: الاختلاف في العطاء:** كان أبو بكر يسوي بين الناس في العطاء. وكان عمر يخالف بينهم على أساس الأسبقية في الإسلام. وكان أساس الاختلاف فيما يتحقق به العدل في العطاء. فكان أبو بكر يرى العدل في المساواة، وأن أسبقية الإسلام لا دخل لها. وكان عمر يرى أن من تمام العدل عدم مساواة من أسلم أولًا وهاجر ونصر الإسلام بمن أسلم متأخرًا ولم يعن الإسلام نصرة الأولين.
2. **ثانيا: الزواج في العدة:** رأي عمر فيمن نكح امرأة في عدتها ودخل بها أنها تحرم عليه حرمة مؤبدة بعد التفريق بينهما. العلة: عقوبة له وردعًا للآخرين. ورأى علي عدم تحريمها عليه، بل يكفي التفريق بينهما وتعزيره على ما فعل. فالاختلاف هنا يرجع إلى الرأي، وتقدير الحاجة إلى الزجر يتم بتحريم المرأة على من تزوجها وهي في العدة.

ثالثًا: اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم: الصحابة رضوان الله عليهم مع لجوئهم للاجتهاد والمصلحة وما إلى ذلك كانوا يتمتعون بفهم ثاقب استطاعوا من خلاله الوصول قدر الإمكان إلى روح الشريعة وما ترمي إليه. إن الاجتهاد أدى إلى وجود مسائل فقهية اختلف فيها الصحابة، وأدى كذلك إلى وجود مسائل تم الاتفاق على حكمها. وهناك مسائل وردت بها نصوص إلا أن الصحابة لم يطبقوا تلك النصوص نظرًا منهم للعلة التي من أجلها شرع الحكم.

القضايا التي اتفق الصحابة على حكمها: ومن القضايا التي اتفق الصحابة على حكمها:

1. **أولا: قضية الخلافة:** وقد فصلنا فيها القول سابقًا.

2 **ثانيا: امتناع البعض عن أداء الزكاة:** تعد هذه القضية من أخطر القضايا التي واجهت الصحابة بعد موت النبي ﷺ؛ لأن في هذا الامتناع هدم ركيزة أساسية من ركائز الدين. لما هم أبو بكر بقتالهم عارضه عمر، بحجة أنهم يقرون بلا إله إلا الله. فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني دمه وماله إلا بحقه، وحسابه على الله» ؟

فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونها لرسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر، فعرفت أنه الحق.

3 **ثالثا: قضية ميراث رسول الله ﷺ:** أرادت فاطمة أن تطالب بميراثها، فردها أبو بكر. وتم الاتفاق على أنه لا حق لأحد من الورثة في ذلك. فقال أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: « لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل» . وقال: وإني والله لا أغير شيئًا من صدقات النبي ﷺ التي كانت عليها في عهد النبي ﷺ، ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله ﷺ.

⇄ **القضايا التي اختلف الصحابة في حكمها:** ومن القضايا التي اختلف الصحابة في حكمها:

1 **أولا: مسألة الغنائم (أراضي البلاد المفتوحة عنوة):**

☜ رأي التقسيم: ذهب عبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر وبلال بن رباح إلى أن الأراضي المفتوحة تقسم كما تقسم الغنيمة، استنادًا إلى عموم آية الغنيمة.

☜ رأي الإيقاف: وذهب أكثر الصحابة، وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، إلى أن هذه الأراضي لا تقسم، بل تجعل وقفًا على مصالح المسلمين، استنادًا إلى قوله تعالى: « لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ... وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ...»

☜ ونقل عن عمر قوله: فكيف أقسم لكم وأترك من يأتي بغير قسم. هذا الاجتهاد من عمر روعي فيه تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. أشار إلى ذلك أبو يوسف في كتاب الخراج حيث قال: وفيه أي رأي عمر كانت الخيرة لجميع المسلمين؛ لأن هذا لو لم يكن موقوفًا على الناس من الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور، ولم تقو الجيوش على السير في الجهاد.

2 **ثانيا: حد الخمر:** استقر العمل في عهد رسول الله ﷺ على أن شارب الخمر يضرب بالأيدي والنعال من غير تحديد؛ لأن الرسول ﷺ لم يفرض حدًا معينًا. كان عمر رضي الله عنه رأى أن الناس قد انهمكوا في شرب الخمر، وفاقوا كل الحدود، فاستشار الصحابة. فأشار البعض بأن يقام على الشارب حد القذف، وهو أخف الحدود، وصفته الجلد ثمانين جلدة. التدرج في الحد: فقد روي أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدة نحو أربعين، وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به.

⊘ **الأحكام التي لم يطبقها الصحابة بالرغم من ورود النصوص بها:** ومن الأحكام التي لم يطبقها الصحابة مع ورود النصوص بها:

1 **أولا: تعطيل سهم المؤلفة قلوبهم:** هؤلاء أصناف الزكاة: مسلم ضعيف، وكافر يخاف المسلمين، وكافر يرجى إسلامه. النبي ﷺ وأبو بكر كانوا يعطونهم الزكاة، أما عمر رضي الله عنه فأوقف التطبيق لزوال العلة، لا لإلغاء النص. العلة: تقوية إيمان المسلم الضعيف، واستمالة قلب الكافر، ودرء شر الكافر القوي. النص باق ويطبق عند توفر العلة، وعمر بن عبد العزيز طبق الحكم لاحقًا عند الضرورة.

2 **ثانيا: إيقاف حد السرقة:** حد السرقة ثابت بالقرآن، لكنه أوقف في عام المجاعة. السبب: الناس مجبرون على السرقة في الضرورة، ولا يطبق الحد إلا في حال الاختيار. توقف الحد عن غلمان حاطب بن أبي بلتعة لأنهم سرقوا في ظروف شديدة القحط.

3 **ثالثا: الطلاق الثلاث بلفظ واحد:** في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وحتى سنتين من عمر، كان الطلاق الثلاث طلقة واحدة. عمر بن الخطاب طبق الطلاق الثلاث مباشرة لأنه لاحظ كثرة إساءة استعمال الطلاق. الهدف: زجر الناس عن استهانتهم بالطلاق، ومنع الفساد، وألزمهم بالطلاق الثلاث.

★ **رابعًا: مميزات الفقه في عصر الخلفاء الراشدين:** وقد تميز الفقه في عصر الخلفاء الراشدين بجملة من المميزات:

1 **أولا: الواقعية:** اتسم الفقه في هذه المرحلة بالواقعية؛ فالفقه كان عمليًا وواقعيًا، يتابع الحوادث بعد وقوعها، ولم يكن للافتراض تأثير في هذه المرحلة.

2 **ثانيا: نصيحة ابن عباس:** اذهب فأفت الناس وأنا لك عون، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح على نفسك ثلثي مؤنة الناس.

3 **ثالثا: عدم التدوين:** الصحابة لم يتركوا فقهًا مدونًا: تركوا أحكامًا وفتاوى محفوظة عنهم. عدم التدوين دليل على احترام حرية الرأي، ولم يكن من الملزم أن يلتزم أحد برأي معين؛ لأن الرأي يحتمل الصواب والخطأ.

4 **رابعا: استعمال الرأي:** الصحابة استعملوا الرأي، ولم يكونوا جميعًا على نفس الدرجة، منهم المتحير والمقل استعماله خشية الكذب في دين الله، وفيهم من توسع فيه لكنه ينسب الخطأ لنفسه.

5 **خامسا: تكوين المدرستين:** الخلاف ساعد على تكوين مدرستي الرأي والحديث.

6 **سادسا: ظهور الاجتهاد بالمصلحة:** ظهور الاجتهاد وفقًا للمصلحة، وبعض الأحكام تغيرت عن زمن الرسول ﷺ، ومن أبرز الأمثلة مسألة الطلاق الثلاث.

٤ **المطلب الرابع: خصائص التشريع في عصر الخلفاء الراشدين:** تميز التشريع في عصر الخلفاء الراشدين بعدة خصائص ومميزات منها:

1 **أولا::** واقعية التشريع وارتباطه بالوقائع والأحداث التي تقع، ولم يكن هناك افتراض لوقوع الحوادث، ويرجع السبب إلى الورع الذي غلب على طبيعة الصحابة، والخوف من الخطأ أثناء الاجتهاد.

2 **ثانيا::** التفاوت في استعمال الرأي بين الصحابة، فكان منهم المكثر، ومنهم المقل. وربما كان ذلك السبب في تكوين مدرستي الرأي والحديث.

3 **ثالثا::** جمع القرآن وتوحيد المصحف، وقد أسهم هذا العمل العظيم في تحقيق الوحدة وتجنب الخلاف حول القرآن.

4 **رابعا::** عدم التدوين الفعلي للفقه، فالصحابة تركوا مجموعة من الفتاوى والأحكام المحفوظة في الصدور. وذلك احترامًا لحرية الرأي وعدم إلزام أحد برأيهم، فقد يكون صوابًا وقد يكون خطأ. كما كان ذلك احتياطًا ودقة حتى لا ينشغل الناس عن القرآن بالأحكام والفتاوى.

MARA 01054054178

5. **خامسا::** كثرة الاجتهادات المبنية على معرفة علة الحكم، فالفقهاء كانوا يراعون سبب الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. وبالتالي بعض الأحكام التي كانت مطبقة في زمن الرسول ﷺ لم تطبق في زمن الخلفاء.

6. **سادسا::** استناد الصحابة رضوان الله عليهم في اجتهادهم إلى القواعد العامة للدين: قاعدة: لا ضرر ولا ضرار. قاعدة: المشقة تجلب التيسير. قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكان اعتمادهم على روح التشريع وما ترمي إليه قواعد الشريعة، وليس على قواعد جامدة.

⚖ **الرأي عند الصحابة:** قال الخضري: كانوا يفتون بالرأي إذا لم يكن هناك نص من القرآن أو السنة، وكان الرأي لديهم مراعاة للمصلحة وأقرب لروح التشريع الإسلامي، بغض النظر عن وجود أصل محدد للواقعة. رأي إمام الحرمين: أن الصحابة كانوا يبنون الأحكام على المصالح العامة، ولم يكن لديهم التمهيد للأصول أو استثارة المعاني، بل يعتمدون على وجوه الرأي مباشرة.

النوع	الأثر
الآثار الدالة على ذم الرأي	قال عمر بن الخطاب على المنبر: «يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله ﷺ مصيبًا؛ لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف». وقال عمر: «أيها الناس، اتهموا الرأي في الدين، فقد رأيتني أرجع أمر رسول الله ﷺ برأيي وأجتهد ولا آلو». وقال أبو مسعود: «ليس عام إلا الذي بعده شر منه... ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام». وقال ابن عباس: «إنما هو كتاب الله وسنة رسوله، فمن قال بعد ذلك برأيه فما أدري حسناته يجد ذلك أم في سيئاته». وقال ابن عباس أيضًا: «من أحدث رأيًا ليس في كتاب الله ولم يأت به سنة رسول الله ﷺ لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل».
الآثار الدالة على مدح الرأي	قال ابن عباس لزيد بن ثابت: «أفتني بكذا؟» فرد زيد: «أنا أقول برأيي، وأنت تقول برأيك». سئل ابن عمر عن شيء فعله، فقال: «أرأيت رسول الله ﷺ الفعل هذا أو رأيته؟» قال: «بلى رأيته». قال عمر لرجل: «ما يمنعك والأمر إليك؟ لو كنت أردك إلى كتاب الله وسنة رسوله لفعلت، ولكني أردك إلى رأي والرأي مشترك».

التوفيق بين آثار الذم والمدح: لا تعارض حقيقي بين الآثار؛ فالرأي المذموم هو الرأي الباطل الذي لا سند له من الشرع، والرأي الممدوح هو الذي له شاهد شرعي ويتمشى مع قواعد الشريعة وروحها.

المقصود بالرأي المذموم: والمقصود بالرأي المذموم: رأي أهل البدع المخالفين للسنن، كمذهب جهم وسائر مذاهب الكلام الذين ردوا أحاديث النبي ﷺ وقواطع القرآن بلا سبب. والرأي المبتدع المهجور الذي لا يجوز النظر فيه، وهو شبه من ضروب البدع. وعند جمهور أهل العلم: الرأي في أحكام الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغال بالمعضلات والأغلوطات، ورد الفروع قياسًا على أصولها. العلة: لأن هذا يعيق السنن ويبعث على الجهل وترك ما يلزم الوقوف عليه. واحتجوا بأن عمر رضي الله عنه لعن من سأل عما لم يكن، والنهي عن الأغلوطات دليل على صعوبة المسائل.

المطلب الخامس: أشهر الفقهاء في عصر الخلفاء الراشدين: وقد برز في هذا العصر عدد من كبار الفقهاء من الصحابة، نعرض لأشهرهم:

الفرع الأول: أبو بكر الصديق: نسبه: هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي. يلتقي مع رسول الله ﷺ في مرة بن كعب.

مولده:: ولد أبو بكر الصديق سنة 573م بعد عام الفيل بثلاث سنين تقريبًا، أي بعد ميلاد النبي ﷺ بسنتين وستة أشهر.

إسلامه وألقابه:: كان صديقًا لرسول الله ﷺ قبل البعثة، وهو أصغر منه بثلاث سنوات. كان يكثر زيارته في منزله ومحادثته. لما أسلم آزر النبي ﷺ في نصر دين الله تعالى بنفسه وماله. لقب بالعتيق لعتقه من النار، وسمي كذلك بالصديق لأنه بادر في كل وقت إلى تصديق رسول الله ﷺ، ولم تكن له وقفة في حال إلى تصديق رسول الله ﷺ.

مناقب أبي بكر: وقد اتصف أبو بكر الصديق بجملة من المناقب:

أولا:: كان من رؤساء قريش في الجاهلية، محببًا لهم، وفيًا لهم، مؤلفًا لهم.

ثانيا:: كان أعلم العرب بأنساب قريش وما كان فيها من خير وشر.

3. **ثالثا::** كان تاجرًا وله ثروة طائلة، وكان حسن المجالسة، عالمًا بتعبير الرؤيا، حرم الخمر على نفسه في الجاهلية هو وعثمان بن عفان.

4. **رابعا::** كان أبو بكر أول الرجال إسلامًا.

5. **خامسا::** كان شجاعًا قويًا، وكان من أقوى الصحابة إيمانًا.

6. **سادسا::** كان أول خطيب في الإسلام، ولقي من صنوف الأذى الكثير.

هجرته مع رسول الله ﷺ: أبو بكر هو الرفيق والصاحب الذي اختاره الله عز وجل لمصاحبة نبيه في رحلة الهجرة. أقام مع رسول الله ﷺ في الغار ثلاثة أيام.

خلافته: أمر الرسول ﷺ أن يصلي بالمسلمين أثناء مرضه. بويع بالخلافة في سقيفة بني ساعدة، وكان زاهدًا فيها ولم يسع إليها. بعد أن تمت بيعة أبي بكر بيعة عامة صعد المنبر فقال: «أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله تعالى، لا يدع أحد منكم الجهاد، فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل، ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، أطيعوني».

موقفه في حروب الردة: بعد وفاة الرسول ﷺ ارتدت بعض العرب ومنعت الزكاة، واختلف رأي الصحابة في قتالهم. قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله»؟ فقال أبو بكر: الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. ونصب أبو بكر الصديق وجهه وقام وحده حاسمًا مشمّرًا، حتى رجع الكل إلى رأيه.

وفاته: توفي أبو بكر رضي الله عنه لثمان بقين من جمادى الآخرة في السنة 13هـ. ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء، وهو ابن 63 سنة. كانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال.

فقه أبي بكر الصديق: لم يكن من المكثرين للرواية عن النبي ﷺ، روى 142 حديثًا، اتفق البخاري ومسلم على 6 أحاديث، وانفرد البخاري بـ 11 حديثًا، وانفرد مسلم بحديث واحد. كان

فقهيًا ملهمًا ومفتيًا بارعًا، أعمل عقله، واهتدى للوصول إلى الصواب في الكثير الغالب من الأمور. مثال: لما اختلفوا في موضع دفن النبي ﷺ قال أبو بكر: ما من نبي يُقبض إلا دفن تحت مضجعه الذي مات فيه.

★ **آراؤه القيمة في الفقه:** ومن آرائه القيمة في الفقه:

1. **أولا: ميراث الجد:** جعل أبو بكر الجد كالأب في سائر الأحوال، مستندًا إلى أن القرآن سماه أبًا، فأعطاه أبو بكر حكمه بناء على تلك التسمية.
2. **ثانيا: التسوية في العطاء:** رأى أبو بكر أن يسوي بين الناس في العطاء، بينما رأى عمر أن لا يسوي، فقال له أبو بكر: إنما عملوا لله وأجورهم على الله، وإنما الدنيا دار بلاغ.
3. **ثالثا: قتال مانعي الزكاة:** اتخذ موقفًا فريدًا يظهر رجاحة عقله ورصانة فكره. واستدل الشيخ أبو إسحاق وغيره على أن أبا بكر الصديق أعلم الصحابة؛ لأنهم كلهم وقفوا عن فهم الحكمة في المسألة إلا هو.

الفرع الثاني: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نسبه ومولده: هو الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي. ولد بعد عام الفيل بـ 13 سنة، أي عام 40 قبل الهجرة.

إسلامه: أسلم في السنة 6 من البعثة النبوية المشرفة. بعد إسلامه ظهر الإسلام في مكة، وسماه الرسول ﷺ الفاروق.

★ **مناقب عمر:** وقد اتصف عمر بن الخطاب بجملة من المناقب:

1. **أولا::** أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن علماء الصحابة وزهادهم.
2. **ثانيا::** وضع الله الحق على لسانه، إذ كان القرآن ينزل موافقًا لرأيه.
3. **ثالثا::** كان قويًا في الحق لا يخشى فيه لومة لائم.
4. **رابعا::** كان شجاعًا، ومن شجاعته أنه أعلن على مسامع قريش أنه مهاجر.

مآثر عمر وإنجازاته: وقد كانت لعمر بن الخطاب مآثر وإنجازات عظيمة:

1. **أولا::** استمرت خلافته 10 سنين.

2. **ثانيا::** كان إسلامه فتحًا، وكانت هجرته نصرًا، وكانت إمامته رحمة.

3. **ثالثا::** أول من جمع الناس لصلاة القيام في شهر رمضان سنة 14هـ.

4. **رابعا::** أول من كتب التاريخ من الهجرة في شهر ربيع الأول سنة 16هـ.

5. **خامسا::** كان يتفقد رعيته في الليل.

6. **سادسا::** أول من وضع الخراج، ومصر الأمصار، واستقضى القضاة، ودون الدواوين، وفرض الأعطية.

7. **سابعا::** حج بالناس 10 حجج متوالية.

8. **ثامنا::** هدم مسجد الرسول ﷺ وزاد فيه.

9. **تاسعا::** أول من ألقى الحصى في المسجد النبوي.

وفاته: طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عدة طعنات في ظهره. أدت إلى استشهاده ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة 23هـ. دفن إلى جوار الرسول ﷺ وأبي بكر الصديق.

فقه عمر بن الخطاب: كان عمر بفطرته السوية وفكره القويم يوافق الوحي في بعض الأمور، ومنها: رأيه في عدم الصلاة على المنافقين، ودعاؤه في تحريم الخمر.

★ **أبرز المواقف الفقهية لعمر بعد وفاة النبي ﷺ:** ومن أبرز المواقف الفقهية لعمر بن الخطاب:

1. **أولا: رأيه في زيادة حد شارب الخمر:** زاد عمر حد الخمر من 40 إلى 80 جلدة. العلة: لما رأى أن الناس تساهلوا في شربها وكثر ذلك بعد فتح كثير من البلدان، وقد بين له عمر بن الخطاب خطأ تأويل قدامة بن مظعون للآية.

2. **ثانيا: تعزير النائحة بالضرب:** رأى أن النائحة تعزر بالضرب، وهو رأي جديد لم يكن معروفًا. العلة: رأى في ضربها تصحيحًا للعقائد الفاسدة، وحفظًا لشعائر الدين. ولما ضرب نائحة بالدرة وكشف خمارها قالوا: شعرها يا أمير المؤمنين، فقال: أجل فلا حرمة لها.

الفرع الثالث: عثمان بن عفان رضي الله عنه: نسبه وألقابه: هو عثمان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي. يجتمع نسبه مع الرسول ﷺ في عبد مناف. هو ثالث الخلفاء الراشدين.

يقال له ذو النورين لأنه تزوج رقية وأم كلثوم من بنات النبي ﷺ.

إسلامه: عد من أوائل الذين دخلوا الإسلام، فقد أسلم وسنه جاوز الثلاثين بدعوة أبي بكر.

صفات عثمان ومناقبه: وقد اتصف عثمان بن عفان بجملة من الصفات والمناقب:

1. **أولا::** كان أنسب قريش لقريش.
2. **ثانيا::** كان حسن المجالسة، وكان شديد الحياء.
3. **ثالثا::** أحد الستة الذين توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض.
4. **رابعا::** أحد العشرة المبشرين بالجنة.
5. **خامسا::** كان من كتاب الوحي للرسول ﷺ.
6. **سادسا::** امتاز بالكرم والجود والسخاء، وشارك في تجهيز جيش العسرة.

خلافته: كان أحد الستة الذين رشحهم عمر بن الخطاب للخلافة. أجمعوا على اختياره، وبايعه المسلمون في المسجد بيعة عامة سنة 23هـ. استمرت خلافته نحو 12 عامًا.

أهم الأعمال في خلافته: ومن أهم الأعمال في خلافة عثمان:

1. **أولا::** نسخ القرآن الكريم وتوزيعه على الأمصار.
2. **ثانيا::** توسيع المسجد الحرام.
3. **ثالثا::** حج بالناس 10 حجج متوالية.
4. **رابعا::** تم فتح الإسكندرية، وسابور، وإفريقية، وقبرص، وإصطخر.
5. **خامسا::** أنشأ أول أسطول إسلامي لحماية الشواطئ الإسلامية.
6. **سادسا::** أرسل جيشًا إلى أذربيجان وأرمينية سنة 25هـ.
7. **سابعا::** أمر بفتح بلاد إفريقية سنة 27هـ.

وفاة عثمان: حاصره المتآمرون في داره 20 أو 40 يومًا، ومنعوه من الصلاة بالمسجد ومن الماء. منع الصحابة من قتالهم حتى لا تسيل من أجله قطرة دم مسلم. هجموا عليه وهو يقرأ القرآن فقتلوه شهيدًا سنة 35هـ. وكان مقتله بداية الفتنة بين المسلمين.

MARA 01105405478

فقه عثمان بن عفان: ومن المسائل الفقهية التي انفرد بها عثمان بن عفان:

1. **أولا: الكفاءة في الزواج:** يرى أنه إذا توافرت الكفاءة في الرجل وامتنع الولي عن تزويجها منه، جاز إتمام الزواج بدون موافقته. وقد كتب إلى أبي امرأة امتنع عن تزويجها: إن كان كفؤًا فقولوا لأبيها أن يزوجها، فإن أبى أبوها فزوجوها.
2. **ثانيا: العقد على الخامسة في عدة الرابعة المطلقة ثلاثًا:** يرى أن العقد على الخامسة في عدة الرابعة المطلقة ثلاثًا جائز ولا شيء فيه. التعليل: لانتفاء آثار النكاح، ولأن الزواج قد انتهى بالطلاق البائن.
3. **ثالثا: عفو السلطان عن القصاص حال انعدام ولي المقتول:** يرى عثمان أن السلطان ولي من لا ولي له، وبالتالي يجوز له العفو عن القصاص، وقد عفا عن عبيد الله بن عمر في مقتل الهرمزان.

الفرع الرابع: علي بن أبي طالب رضي الله عنه نسبه وإسلامه: هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. ابن عم رسول الله ﷺ وصهره، حيث زوجه ابنته فاطمة. ولد قبل البعثة بـ 10 سنين، وتربى في حجر النبي ﷺ. كان أول الشباب إسلامًا. شهد المشاهد كلها مع النبي ﷺ إلا غزوة تبوك. وقد خلفه النبي ﷺ بقوله: « ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست نبيًا» .

مناقب الإمام علي: وقد اتصف علي بن أبي طالب بجملة من المناقب:

1. **أولا::** اتسم بالشجاعة المتناهية.
2. **ثانيا::** نام ليلة الهجرة في فراش النبي ﷺ ليرد الودائع والأمانات.
3. **ثالثا::** كان صلبًا في الحق، وكان من رأيه أن يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان.
4. **رابعا::** كان أحد رجال الشورى الذين عينهم عمر في الخلافة.
5. **خامسا::** يتمتع بذاكرة قوية، وعقل راجح، وتفكير سليم، وقد روى عن رسول الله ﷺ 586 حديثًا.

مبايعة علي بالخلافة: أسرع أهل المدينة إلى مبايعة علي بن أبي طالب سنة 35هـ. اضطر علي إلى قبول الخلافة منعًا للشقاق. أول من بايع عليًا الأشتر النخعي. وقد امتنع بعض

الصحابة عن إتمام البيعة لعلي، ثم أقدموا على بيعته فلم يحدث لهم. قال علي لعبد الله بن عمر الذي تلكأ في البيعة: دعوه، أنا كفيله، إنك ما عملت لستر الخلق صغيرًا وكبيرًا.

⚠ **الفتنة والتحكيم:** رفض معاوية بن أبي سفيان الطاعة وأبى البيعة إلا بعد الأخذ بثأر عثمان. التقى علي بجنده مع جند معاوية في سهل صفين في ذي الحجة سنة 36هـ. عادوا إلى القتال في شهر صفر سنة 37هـ. ثم رفع جند معاوية المصاحف طالبين التحكيم. وافق جمع من جند علي، الذين يعرفون بالقراء، على التحكيم. اختار معاوية عمرو بن العاص، واختار أتباع علي أبا موسى الأشعري. فئة من أنصاره رفضت التحكيم وعرفت بالخوارج. اتفق الحكمان على خلع علي ومعاوية. قتل أحد الخوارج ويدعى عبد الرحمن بن ملجم عليًا في المسجد بالكوفة سنة 40هـ. وبوفاته انتهى عصر الخلفاء الراشدين.

📖 **فقه علي بن أبي طالب:** كان يحاول في الكثير من الأحيان أن يعمل النص ويجمع بين المتعارضين من النصوص ظاهرًا. وفي بعض الأحيان كان يقدم القياس على غير النص. مثال رأيه في أن المفوضة التي لم يسم لها مهر ومات زوجها لا صداق لها، حيث إنه قاس الموت على الطلاق لها في حالة عدم النص على المهر. خالف علي عمر في تحريم من تزوجت في عدة آخر تحريمًا مؤبدًا، بل قال: إنها تحل له بمجرد انتهاء عدتها لكنه يعزر.

٦ **المطلب السادس: مصادر التشريع في هذا العصر:** بعد وفاة النبي ﷺ، ترك لنا المصدرين الأساسيين للتشريع: الكتاب والسنة. ظهر الإجماع كمصدر يعتمد عليه الفقهاء في استنباط الأحكام.

المصدر	التعريف
الإجماع في اللغة	العزم على الشيء، والاتفاق.
الإجماع في الاصطلاح	عرفه الغزالي: اتفاق أمة محمد ﷺ على أمر من الأمور الدينية. وعرفه بعض الأصوليين: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي ظني اجتهادي.

✔ **إمكانية الإجماع في عصر الصحابة:** الإجماع كان ممكنًا وسهلًا في عصر الصحابة، خصوصًا زمن عمر بن الخطاب؛ لأن المجتهدين كانوا مجتمعين في المدينة. وفي زمن عثمان، رغم انتشار الصحابة، لم يمنع ذلك من حدوث الإجماع.

أنواع الإجماع: وينقسم الإجماع إلى نوعين رئيسيين:

1. **أولا: الإجماع الصريح** وهو الاتفاق الواضح بين المجتهدين على حكم شرعي في مسألة معينة. وله صور متعددة: اجتماع المجتهدين في مكان واحد، عرض المسألة عليهم، ثم يتفقون على الحكم. أو عرض المسألة على كل مجتهد لوحده، ويأتي رأيه متفقًا مع الباقين. أو يفتي مجتهد في مسألة، فيعلم الآخرون فيصرحون بموافقته. أو يقضي مجتهد في واقعة بحكم، ويبلغ باقي المجتهدين فيوافقونه صراحة.

2. **ثانيا: الإجماع السكوتي** وهو قول بعض المجتهدين وسكوت الباقين بعد علمهم بالقول من غير إنكار أو مخالفة. وشروط تحقق الإجماع السكوتي:

1. **الشرط الأول::** مرور فترة كافية للتفكير بعد صدور الفتوى.
2. **الشرط الثاني::** أن يكون الساكت قادرًا على التعبير عن رأيه بحرية.
3. **الشرط الثالث::** سكوت الباقين يكون خاليًا من أي علامات موافقة أو مخالفة؛ لأن وجود أي علامة يجعل الإجماع صريحًا.

٢ المبحث الثاني: الفقه في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين

يحدد هذا المبحث مرحلة العصر الأموي الممتدة من 11هـ إلى 132هـ، وهي فترة حكم الدولة الأموية التي قاربت 91 عامًا.

المصطلح	التعريف
الصحابي	في عرف الفقهاء والأصوليين: هو كل من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به، ومات على دين الإسلام. عرفه الإمام البخاري: هو من صحب النبي ﷺ أو رآه من المسلمين. قال علي بن المديني: الصحابي من صحب النبي ﷺ أو رآه ولو ساعة من نهار. أصح تعريف للصحابي ما ذكره ابن حجر: من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به، ومات على الإسلام.
التابعي	هو كل مسلم لم ير النبي ﷺ، ورأى الصحابي ولقيه، سواء روى عنه أم لم يرو. وما يتبين من تعريف التابعي: يشترط في التابعي ألا يكون قد رأى النبي ﷺ مؤمنًا به، وإلا كان صحابيًا. ولا يشترط أن يولد التابعي بعد وفاة النبي ﷺ أو قبل وفاته. ولا يشترط في التابعي أن تكون له صحبة بالصحابي، وهو ما رجحه علماء الحديث. ولا يشترط في التابعي أن يروي شيئًا عن الصحابي، بل المعول عليه هو الرؤية واللقاء في التمييز.

المطلب الأول: الحالة السياسية في هذا العصر: يمتد هذا العصر من عام 11هـ إلى 132هـ. تولى معاوية بن أبي سفيان إدارة المسلمين في عام 41هـ بعد أن تخلى الحسن بن علي عن الخلافة، فاجتمعت في يده سائر أقطار الدولة الإسلامية. صاحب هذا الاجتماع عدم استقرار سياسي، فظلت فرقة الخوارج شوكة في ظهر معاوية، حيث كانت تقر بأحقية علي بالخلافة. بدأت الثورات تخرج على بني أمية، مما ألقى على عاتق الولاة أعباء كثيرة. ومع أن ذكاء معاوية خفف الحدة بينه وبين أعدائه، إلا أن البيعة ليزيد بن معاوية أثارت سخط الكثيرين.

عماد العصر الأموي: ضم هذا العصر صغار الصحابة والتابعين، ويُعد التابعون هم العماد الأساسي له، حيث شاركوا بوضوح في سائر مناحي الحياة. كان العرب قوام هذا العصر وأساسه من الناحية العلمية، ثم انتقلت الريادة والصدارة إلى الموالي.

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة (عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص)، صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي، واستثني من ذلك المدينة التي خصها الله بقرشي.

البلد	الفقيه
أهل مكة	عطاء بن أبي رباح.
أهل اليمن	طاووس.
أهل الشام	مكحول.
أهل خراسان	عطاء الخراساني.
أهل المدينة	سعيد بن المسيب غير منازع.

المآخذ التي أخذت على حكم بني أمية: وقد أخذ على حكم بني أمية جملة من المآخذ:

المأخذ الأول: تأسيس الملك على العصبية والاستبداد: خالف معاوية بذلك ما كان عليه الحال في عصر الخلفاء الراشدين، فكان الأمر لبني عبد شمس ومواليهم الذين ولاهم معاوية ثغور الشام، وكان لذلك أثر كبير في مسيرة الفقه.

MARA 01054053478

2. **المأخذ الثاني: النزعة العنصرية ونظام الملك:** عند قراءة مروان كتاب البيعة ليزيد، قال عبد الرحمن بن أبي بكر: «ما الخيار أخذتم لأمة محمد ﷺ، ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية، كلما مات هرقل قام هرقل». وقد أنكر ذلك أيضًا الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير.

3. **المأخذ الثالث: سياسة الملك:** اهتمت بتقوية نفوذها واستقرار الأمر لها، دون التزام سيرة الخلفاء الراشدين.

4. **المأخذ الرابع: معاملة الصحابة وشيوخ التابعين بقسوة وعنف:** كمعاملة الحجاج بن يوسف الثقفي لسعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير، ومعاملة هشام بن إسماعيل أمير المدينة لسعيد بن المسيب.

5. **المأخذ الخامس: إباحة أمور مشتبهات وغلبة جانب الرأي:** استباحة مكة والمدينة: استباح بنو أمية مكة والمدينة، حيث استباح يزيد المدينة وانتهكها ثلاثًا، وأذن عبد الملك بن مروان للحجاج أن يستبيح مكة. وكان الغرض هو إخضاع البلاد لهم. وكان مستندهم في استباحة الحرم أن «الحرم لا يجير عاديًا».

★ **مكانة معاوية بن أبي سفيان:** هو صحابي جليل، وله فضل الصحبة، وكان من كتاب الوحي، ولا يجوز لأحد أن ينال منه. إجماع العلماء على فضله: اتفق العلماء على أن معاوية هو أفضل ملوك هذه الأمة، لأنه أول الملوك، وكان ملكًا ورحمة. سنته السيئة: سن معاوية سنة سيئة عندما أجبر الناس على بيعة يزيد. وتناقلت هذه بنو أمية، فأصبحت البيعة تؤخذ بالقهر والغلبة، إلا في بيعة عمر بن عبد العزيز.

⚠ **السنة في بني يزيد بن معاوية:** نشأته: ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه، ولم يدرك النبي ﷺ، ولم يكن من الصحابة باتفاق العلماء. الخلاف حوله: لم يكن من المشهورين بالدين والصلاح، ولم يكن كافرًا ولا زنديقًا، وإنما تولى على كراهة من المسلمين. أهم الأحداث التي وقعت في إمارة يزيد: مقتل الحسين بن علي حيث حاربه يزيد بجيوشه فقتله عبيد الله بن زياد. استباحة المدينة: أهل المدينة نقضوا بيعته، فبعث إليهم جيشًا وأمره إن لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثًا، فصار عسكره في المدينة يقتلون وينهبون وينتهكون الأعراض، وأوقعوا بأهل المدينة في الحرة. سيرته: لم يكن محمود السيرة من كل وجه، روي أنه اشتهر بالمعازف وشرب الخمر واتخاذ القيان. وقال فيه ابن كثير: وكان فيه إقبال على الشهوات، وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات، وأمانتها في غالب الأوقات.

المطلب الثاني: التطورات المصاحبة للفقه في هذا العصر: تعرض الفقه في هذا العصر للعديد من التغيرات التي كان لها أثر كبير في منهجيته.

الفرع الأول: اتساع دائرة الفقه وكثرة الخلاف تتسع دائرة الفقه وتضيق بمقدار قلة أو كثرة حدوث الوقائع. وقد ازدادت دائرة الفقه في عصر الدولة الأموية اتساعًا نظرًا لاتساع رقعة البلاد الإسلامية، واختلاط عادات المسلمين بغيرهم. وقد عد هذا العصر من عصور النشاط الفقهي.

أسباب اختلاف الفقهاء في هذا العصر: ويمكن حصر أسباب اختلاف الفقهاء في هذا العصر فيما يلي:

1. **السبب الأول: تفرق فقهاء الصحابة والتابعين في الأقطار الإسلامية:** أدى استيطانهم إلى إقبال الناس عليهم للسؤال والتلقي. ونتج عن التفاوت بينهم وبين اختلاف أعراف وتقاليد ونظم الأقطار، أن عمل الفقهاء فكرهم لاستخراج أحكام تناسب تلك الأقطار، لتحقق مرونة الشريعة.
2. **السبب الثاني: تعطيل الاجتهاد بالشورى:** أصبح الاجتهاد بالشورى الذي كان يؤدي إلى تقريب وجهات النظر غير ممكن بسبب: تفرق علماء الصحابة في الأقطار الإسلامية. وقيام بعض الفرق الإسلامية واختلافها في مناهج الاستنباط ومناحي الاستدلال.
3. **السبب الثالث: تأثير العادات والتقاليد في البلاد المفتوحة:** كانت هذه العادات مجال اجتهاد من الفقهاء لبيان موافقتها أو مخالفتها لأحكام الشريعة.
4. **السبب الرابع: التعلق بفتيا علماء كل بلد:** أهل كل بلد تلقوا العلم من فقهائهم ووثقوا بهم، ولم يشعروا بالحاجة الملحة لمعرفة فقه غير بلدهم، فالتزم كل قطر فتاوى وأقضية علمائه.

البلد	المرجع الفقهي
أهل المدينة	اتبعوا فتاوى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وتلامذتهم كمجاهد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان.
أهل الكوفة	اعتمدوا فتاوى عبد الله بن مسعود ومن تلقى الفقه عنه كعلقمة النخعي، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي.

أهل البصرة	اعتمدوا على فتاوى أبي موسى الأشعري، وأنس بن مالك، ومحمد بن سيرين.
أهل الشام	تمسكوا بفتاوى معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت ومن تتلمذ على أيديهم كأبي إدريس الخولاني وعمر بن عبد العزيز.
أهل مصر	اعتمدوا على فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص.

⇄ **أمثلة على اشتداد الخلاف:** ومن أمثلة اشتداد الخلاف بين الفقهاء في هذا العصر:

1 **أولا: الخلاف في العامين إذا تعارضا:** ومثاله عدة الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت قبل مرور 4 أشهر و10 أيام. ذهب ابن مسعود إلى أن آية سورة الطلاق ناسخة لعموم آية البقرة في المتوفى عنها زوجها وهي حامل. وذهب ابن عباس إلى أن آية البقرة «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ذات عموم.

2 **ثانيا: الاختلاف في الأخذ بظواهر النصوص أو بالمعنى المقصود:** ابن عباس: اعتبر ظاهر النص في ميراث الأبوين مع الزوج، فأعطى الزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب الباقي تعصيبًا، استنادًا لظاهر آية: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ».

وبقية الصحابة: أخذوا بالمعنى المقصود، فأعطوا للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج، وللأب الباقي، قائلين: إن الأم والأب ورثا بجهة واحدة، فالمنطق أن يكون الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

⚠ **الفرع الثاني: شيوع الوضع في الحديث:** السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وبقدر قوة صحتها تظهر قوة الفقه. حفظ السنة: كان النبي ﷺ حريصًا على تبليغ السنة، وأمر أصحابه بالدقة في التبليغ، قائلًا: «نضر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها ووعاها ورواها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع». بداية الوضع في الحديث: عصر الخلفاء الراشدين كان أصفى عصور السنة. والتاريخ الفعلي لبدء الوضع العام 41هـ، وهو وقت الانقسام الفعلي للمسلمين إلى فرق وطوائف. والسبب: كانت كل فرقة تضع من الأحاديث ما يؤيد موقفها. والشيعة كانوا من أكثر الناس كذبًا على رسول الله ﷺ، خاصة في شأن علي بن أبي طالب وذريته بعد موقعة كربلاء، وذلك من باب التنفيس.

القسم	الصور والأمثلة
القسم الأول: وضاعون عرفوا بالكذب في متن الحديث	الوضع هنا ارتكز على المتن، سواء كان للحديث كاملًا أو بزيادة جزء فيه. أسباب هذا النوع من الوضع: الدوافع الدينية (وجدت عداوة دينية عميقة بين طوائف الأمة، منهم الزنادقة، وجدوا الفرصة لوضع أحاديث تحرم الحلال وتحلل الحرام). التعصب وله صورتان: التعصب المذهبي (محاولة أنصار كل مذهب تأييد مذهبهم بوضع أحاديث تنسب للرسول ﷺ)، والرغبة في إلزام الخصوم (نسبة أقوال وأحاديث إلى الرسول ﷺ أو الصحابة لإلزام الخصوم). التساهل (تساهل بعض جهلة المتعبدين في باب الترغيب والترهيب. مثال نوح بن أبي مريم: وضع أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، وقال: «لما رأيت اشتغال الناس بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، وأعرضوا عن حفظ القرآن، وضعت هذه الأحاديث حسبة لله تعالى»). الطمع في رغبة دنيوية (ككسب مال، أو إرضاء كبير. مثال غياث بن إبراهيم: دخل على المهدي بن منصور فروى حديثًا قال فيه: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح»، ليتقرب إليه بحب المهدي للعب بالحمام. فأمر له المهدي بـ 10000 درهم، وقال المهدي: أشهد أن قضاءه كذب على رسول الله ﷺ، ما قال رسول الله ﷺ الجناح، ولكن أراد أن يتقرب إلينا).
القسم الثاني: الكذب في الرواية لا في المتن	من صورها: وضع إسناد صحيح للحديث الضعيف لكي يعمل به. وقلب الأسانيد أو الزيادة فيها: للإغراب على غيره أو لرفع الجهالة عن نفسه. وادعاء السماع واللقاء: أن يدعي سماع ما لم يسمع، ولقاء من لم يلق. مثال أحمد الهروي: ادعى أنه سمع الحديث من هشام بن عمار، مع أن هشامًا مات سنة 245هـ، وولادة أحمد كانت سنة 260هـ.

مصادر الحديث الموضوع: وينقسم الحديث الموضوع من حيث مصدره إلى قسمين:

1. **المصدر الأول: الاختراع الذاتي:** يخترعه الواضع من نفسه ابتداءً، ويُعرف ذلك بإقراره، أو بقرائن الأحوال، أو إذا دعا الحديث إلى مبدأ يدعو إليه الوضاع.
2. **المصدر الثاني: نسبة كلام الغير:** يأخذ الواضع كلام غيره وينسبه إلى النبي ﷺ، ويكون من كلام الصحابة، أو التابعين، أو بعض قدماء الحكماء.

الجهود في جمع الحديث: وقد بذل العلماء جهودًا عظيمة في جمع الحديث وتنقيته:

1. **أولا: تقدير أبي داود:** قال أبو داود: إن العلماء يجتهدون غاية الاجتهاد، ولا يتمكنون من الحديث المرفوع المتصل إلا من دون 1000 حديث.

2. **ثانيا: الموطأ:** أول وأشهر تلك الكتب هو «موطأ الإمام مالك». قال عنه الشافعي: «ما على أديم الأرض بعد كتاب الله كتاب أصح من موطأ مالك».

3. **ثالثا: المسانيد:** انتهجت طبقة أخرى طريقة المسانيد، جمع ما يروى عن الصحابي في باب واحد، وهي تنقي الحديث من أقوال الصحابة وفتاوى التابعين. ومن أعلامهم: أحمد بن حنبل الذي انتقى مسنده من 750000 حديث.

4. **رابعا: الصحيحان:** قام الإمامان البخاري ومسلم بعبء إفراد الصحيح. كان البخاري يحفظ 100000 حديث صحيح و200000 حديث غير صحيح. وصنف مسلم صحيحه من 300000 حديث مسموعة.

ثانيا: الاهتمام بالإسناد: استشعر العلماء الخطر، فاهتموا بالإسناد وفحصوا أحوال الرواة.

السند كالنسب: طلبوا الأسانيد قبل المتون؛ لأن السند للخبر كالنسب للبشر. بداية السؤال عن الإسناد: قال محمد بن سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم». الإسناد دين: قال محمد بن سيرين: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم». حكم الإسناد: عد العلماء معرفة الإسناد من فروض الكفاية؛ لأنه يعلم به الموضوع من غيره، كما قال ابن حجر.

ثالثًا: مضاعفة النشاط العلمي في قواعد الحديث: وقد تضاعف النشاط العلمي في قواعد الحديث في هذا العصر على مستويين:

1. **في علم الرواية::** سؤال الصحابة: هرعوا إلى من بقي من الصحابة يسألونهم عن الأحاديث. الرحلات: نشأت الرحلات، حيث قطع الرواة القفار للتأكد من الحديث، خشية خطأ من الراوي أو تعمده. أمثلة الرحلات: جابر بن عبد الله سار شهرًا إلى الشام ليسأل عن حديث. سعيد بن المسيب يقول: «إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد».

في علم دراية الحديث وضع القوانين:: فن التواريخ: ليعلم منه تاريخ الراوي ووفاته. قال سفيان الثوري: «لما استعمل الرواة الكذب، استعملنا لهم التاريخ». فن الجرح والتعديل: وبه انكشف لهم الوضاعون. النظر في كيفية التحمل: عرف العلماء به اتصال الروايات من انقطاعها. تأثير المنهج: حققوا أقصى ما في الوسع الإنساني، وقد قلدهم علماء الفنون الأخرى كاللغة والأدب والتاريخ، وابن خلدون في تمييزه الزائف من الأخبار. إقرار المعاصرين: ألف أحد علماء التاريخ كتابًا في أصول الرواية التاريخية اعتمد فيه على قواعد مصطلح الحديث، واعترف بأنها أصح طريقة علمية حديثة لتصحيح الأخبار.

رابعًا: التأليف في الوضاعين: سجل العلماء أسماء الوضاعين في الصحف ليعرفوا من بعدهم، واستلهموا من رواة الحديث.

أولا: مؤلفات الضعفاء والمتروكين: وضع العلماء كتبًا خصصوها للضعفاء والمتروكين، أدرجوا فيها أسماء الوضاعين وأوصافهم. ومنها: «الضعفاء» للبخاري والنسائي وأبي حاتم وابن حبان، و«الكامل» لابن عدي الجرجاني، الذي ذكر فيه كل من تكلم فيه ولو كان من رجال الصحيحين.

ثانيا: كتب التاريخ: أدرج الوضاعون في كتب التاريخ التي صنفت في أسماء الرجال، ومنها: تاريخ البخاري الكبير، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، و«المنتظم» لابن الجوزي.

ثالثا: ميزان الاعتدال: وضع الحافظ الذهبي كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» في أربعة مجلدات، ذكر فيه الكذابين والوضاعين والمتهمين بالوضع. وقد عقب عليه الحافظ ابن حجر في كتابه «لسان الميزان».

خامسًا: التأليف في الموضوعات: جمع العلماء أكاذيب الوضاعين ودونوها، لكي يجتنبوها وينبهوا على أضرارها.

أولا: أهم الكتب المؤلفة في الموضوعات خاصة: تبلغ أربعين مؤلفًا تقريبًا:
الموضوعات لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت 597هـ): وهو أكبر كتب الموضوعات وأشهرها. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي (ت 911هـ): اختصر فيه كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وحرر فيه العقبات وانتقاداته عليه، وزاد فيه موضوعات أخرى.

ثانيا: الكتب المؤلفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة: جمع العلماء ما يدور على ألسنة العامة، واختبروه ونشروا صحيحها من زائفها. التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي (ت 794هـ). اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة للحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني (ت 852هـ).

الفرع الثالث: ظهور المدارس الفقهية شهد القرن 2 الهجري ظهور مدرستين أساسيتين في الفقه الإسلامي، هما: مدرسة الرأي ومدرسة الحديث.

المدرسة	الخصائص
مدرسة الرأي	نشأت في العراق، وكانت امتدادًا لفقه عبد الله بن مسعود الذي أقام هناك، وحمل أصحابه فقهه وقاموا بنشره. كان ابن مسعود متأثرًا بمنهج عمر بن الخطاب في الأخذ بالرأي والبحث في علل الأحكام حين لا يوجد نص من كتاب الله أو سنة رسوله. من أشهر تلاميذ ابن مسعود الذين أخذوا عنه: علقمة بن قيس النخعي، والأسود بن يزيد النخعي، ومسروق بن الأجدع الهمداني، وشريح القاضي. تزعم مدرسة الرأي بعدهم إبراهيم بن يزيد النخعي، فقيه العراق بلا منازع. على يديه تتلمذ حماد بن أبي سليمان، وخلفه في درسه. كانت لحماد بالكوفة حلقة عظيمة يؤمها طلاب العلم، وكان من بينهم أبو حنيفة النعمان الذي فاق أقرانه. انتهت رئاسة الفقه إلى أبي حنيفة، وتقلد زعامة مدرسة الرأي بعد شيخه. التف حول أبي حنيفة تلاميذ أبرار، على رأسهم: أبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن، وزفر، والحسن بن زياد، وغيرهم. على يد هؤلاء تبلورت طريقة مدرسة الرأي واستقر أمرها ووضح منهجها.
مدرسة الحديث	نشأت بالحجاز. كانت امتدادًا لمدرسة عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وغيرهم من فقهاء الصحابة الذين أقاموا بمكة والمدينة. كان يمثلها عدد كبير من كبار الأئمة، منهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وابن شهاب الزهري، والليث بن سعد، ومالك بن أنس. تمتاز تلك المدرسة بالوقوف عند نصوص الكتاب والسنة. إن لم توجد النصوص التمست آثار الصحابة. لم تلجئهم مستجدات الحوادث التي كانت قليلة في الحجاز إلى التوسع في الاستنباط، بخلاف ما كان عليه الحال في العراق.

موقف الإمام الشافعي: جاء الشافعي والجدل مشتعل بين المدرستين، فأخذ موقفًا وسطًا وحسم الجدل الفقهي القائم بينهما بما تيسر له من الجمع بين المدرستين. وقد تلقى العلم وتتلمذ على كبار أعلامهما، مثل: مالك بن أنس من مدرسة الحديث، ومحمد بن الحسن الشيباني من مدرسة الرأي.

الغصن الأول: مدرسة الرأي: ظهرت هذه المدرسة ونشأت في العراق؛ لأن العراق في تلك الفترة كانت مؤهلة لقيام مثل هذه المدارس.

أسباب انتشار مدرسة الرأي في العراق: ويمكن حصر أسباب انتشار مدرسة الرأي في العراق فيما يلي:

1. **السبب الأول: التأثر بمنهج الرواد في الأخذ بالرأي:** تأثر أنصار هذه المدرسة بالمعلم الأول عبد الله بن مسعود، الذي كان متأثرًا بعمر بن الخطاب. عد عمر بن الخطاب أكثر الصحابة فقهًا للنصوص، وإقدامًا على الرأي والعمل به. كان عمر حريصًا على استشارة الصحابة والتريث في الأمور. عن الشعبي قال: كانت القضية ترفع إلى عمر بن الخطاب فربما تأمل في ذلك شهرًا ويستشير أصحابه. روي عن عبد الله بن مسعود قوله: «إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم».
2. **السبب الثاني: توافر الصحابة في العراق واكتفاؤهم بأحاديث أرضهم:** رأى أنصار هذه المدرسة أن أرض العراق أسعد حظًا بالصحابة؛ حيث كانت الكوفة والبصرة قاعدة الجيوش الإسلامية. نزل بها أكثر علماء الصحابة. كانت الكوفة هي مقر الخلافة في زمن علي رضي الله عنه. كان فيها قبل ذلك: عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وأبو موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وكثير من الصحابة. اكتفوا بما عندهم من الأحاديث وما اشتهر منها في الفتن السياسية ووضع الحديث في أرضهم.
3. **السبب الثالث: كانت العراق موطنًا رسميًا للشيعة والخوارج:** وعلى تلك الأرض دارت الفتن والحروب الطاحنة. شاع الوضع في الحديث، بهدف تأييد المذاهب السياسية. جعل ذلك علماء هذه المدرسة يقللون من رواية الحديث ويتحفظون فيها مخافة الوقوع في الأحاديث الموضوعة. أدى ذلك بالضرورة إلى جعل الأحاديث التي يعتمدون عليها قليلة، وهذا يدعوهم إلى القول بالرأي حيث لا تسعفهم النصوص.

4. **السبب الرابع: ظهور حركة الوضع في الحديث:** دفعت حركة الوضع الفقهاء إلى الاعتماد على الرأي. ازدهرت حركة الوضع لابتعادهم عن المدينة المنورة، ووجود اضطرابات سياسية واجتماعية. كان من الضروري البحث عن مخرج، ولم يكن هناك بد من اللجوء إلى الرأي كمخرج من تلك الأزمة.

★ **مميزات مدرسة الرأي:** وقد تميزت مدرسة الرأي بميزتين رئيسيتين:

1. **الميزة الأولى: كثرة تفريعهم للفروع، والفقه الافتراضي:** يرجع ذلك إلى كثرة ما يعرض لهم من الحوادث نظرًا لتحضرهم. ساقهم إلى هذا فرض المسائل قبل أن تقع، فأكثروا من قولهم: «أرأيت لو كان كذا». كانوا يسألون عن المسألة ويبدون فيها حكمًا، ثم يفرعونها بقولهم: «أرأيت لو كان كذا»، ويقلبونها على سائر وجوهها الممكنة وغير الممكنة. سماهم أهل الحديث الأرأيتون، وتميز منهجهم بالفقه الافتراضي.
2. **الميزة الثانية: قلة روايتهم للحديث:** بسبب اشتراطهم فيه شروطًا لا يسلم معها إلا القليل. اتبعوا نهج عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود في التثبت في قبول الحديث والاحتياط فيه. كانوا يتهيبون من الرواية عن النبي ﷺ، ولا يتهيبون من الرأي.

✔ **الفوائد العلمية لمدرسة أهل الرأي:** وقد أثمرت مدرسة الرأي فوائد علمية جمة:

1. **أولا::** قام علماء هذه المدرسة بجمع الأحاديث التي حفظها الصحابة الذين عاشوا بينهم، وكذلك فتاواهم وأقضيتهم، فخرجوا عليها أحكام الحوادث التي جدت لهم.
2. **ثانيا::** استخلص علماء هذه المدرسة الكثير من علل الأحكام، وحكمة تشريعها.
3. **ثالثا::** استخلصوا الكثير من القواعد العامة للتشريع من كتاب الله وسنة رسوله.
4. **رابعا::** تصدوا لبيان الأحكام في الأحداث والوقائع الجديدة، وطرقوا كل باب من أبواب الفقه.
5. **خامسا::** كان لعلماء هذه المدرسة الفضل والسبق في نمو الفقه الافتراضي بسبب الحوادث التي تعرض لهم، ولا نص لها في قرآن أو سنة، فأكثروا من «أرأيت» و«لو كان كذا».

MARA 01054054678

6 **سادسا::** سد أنصار هذه المدرسة الباب أمام واضعي الحديث المنتشرين آنذاك بالعراق، فباؤوا بالفشل، خصوصًا بعد وضع شروط دقيقة في راوي الحديث ومعرفة علل الأحكام وعلل تشريعها.

7 **سابعا::** كان أنصار هذه المدرسة يتهيبون رواية الحديث، لا سيما بعد أن كثر الوضع. قدوتهم في ذلك عبد الله بن مسعود، فقد كان إذا حدث عن رسول الله ﷺ أصابته رعدة، ويقول بعد رواية الحديث: «هكذا أو نحوه»، خشية أن يكون قد غير حرفًا.

٢ **الغصن الثاني: مدرسة أهل الحديث:** يطلق اسم مدرسة الحديث على المنهج الذي يتبعه معظم أتباع الدين الإسلامي في الاعتقاد والتشريع.

المنهج والاعتماد على النص: يعتمد هذا المنهج في الاعتقاد والتشريع على التلقي من نصوص القرآن والحديث، وتقديمها على العقل وسائر النقل من أقوال أو آراء تخالف النصوص المثبتة الواضحة. بينما يفتح مجال الاجتهاد فيما لم يثبت أو يصح فيه نص.

مخالفة منهج القرآنيين:: يخالف منهج القرآنيين الذي يقول بالتلقي من القرآن فقط، ويهمل نصوص الحديث.

مخالفة المنهج الشيعي:: يخالف المنهج الشيعي الذي يقدم آراء الإمام حتى لو خالف نص القرآن أو الحديث.

الاسم	الدلالة
أهل الحديث	يقصد بها تقديمهم لنص حديث رسول الله ﷺ بعد القرآن على سائر النصوص والآراء.
أهل السنة أو أهل السنة والجماعة	يعني اتباعهم للسنة كل ما ورد عن الرسول ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، والتزامهم وحدة صف المسلمين.
السلفيون في العصر الحديث	يعني التزامهم باتباع منهج السلف، والسلف هم من سبق من المسلمين بدءًا من الرسول ﷺ مرورًا بالصحابة والتابعين، وحتى عصر الأئمة الأربعة.

موطن المدرسة ونشأتها: تعتبر المدينة المنورة هي الموطن الرئيس لهذه المدرسة، والمجمع الذي يجتمع فيه أنصارها. إذ هي التي شهدت أقوال وأفعال النبي ﷺ، فكانت مهبط

السنة. وهذا مكن أهلها من أن يكونوا أثبت الناس بالفقه، وأشدهم تمكينًا بالرواية ووقوفًا عند الآثار.

الرواد ومنهجهم: كانت مدرسة أهل الحجاز تستقي مناهجها من شيوخها الأوائل كزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر. وقد عرف ابن عمر بحرصه الشديد على تتبع آثار الرسول ﷺ والاعتزاز بها. تأثر بهذا المنهج تلاميذه، وفي مقدمتهم سعيد بن المسيب، الذي أكب على جمع الآثار وفتاوى الصحابة.

يقول **الشعبي**:: «ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله ﷺ فخذوه، وما كان من رأيهم فاطرحوه في الحش.».

أسباب انتشار هذه المدرسة في الحجاز: ويمكن حصر أسباب انتشار مدرسة الحديث في الحجاز فيما يلي:

1. **السبب الأول**:: تأثر التابعين بالمنهج المتبع عند شيوخهم من الصحابة كزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر في تعلقهم بالآثار وتورعهم عن الأخذ بالرأي.
2. **السبب الثاني**:: كثرة الآثار الموجودة تحت أيديهم، فقد عمل رواد هذه المدرسة على تزويد أنفسهم بحصيلة وافرة من الأحاديث التي حفظوها من الصحابة.
3. **السبب الثالث**:: عدم انتشار الوضع في الحديث في منطقة الحجاز أدى إلى ثقتهم في المروي من السنة والآثار.
4. **السبب الرابع**:: قلة الحوادث في تلك المنطقة التي نزل فيها الوحي وعالج قضايا صبغتها بالصبغة الإسلامية، فحدوث وقائع جديدة غير منصوص على حكمها عد من الأمور القليلة النادرة.

الفوائد العلمية لمدرسة أهل الحديث: وقد أثمرت مدرسة أهل الحديث فوائد علمية جمة:

1. **أولا**:: جمع السنة النبوية وحفظها.
2. **ثانيا**:: جمع آراء الصحابة والتابعين وقضاياهم وفتاواهم وحفظها.
3. **ثالثا**:: كراهيتهم لكثرة السؤال وفرض المسائل وتشعب القضايا.
4. **رابعا**:: الاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثار.

⚖ **المنافسة والتأثر المتبادل:** كان بين أهل الرأي والحديث منافسة شديدة، وعاب كل فريق منهم طريقة الآخر. وإن كان من بين الحجازيين من يميل إلى الرأي، كربيعة بن عبد الرحمن، شيخ الإمام مالك.

📖 **مناقشة دية المرأة (المثال على المنهج):** أخرج مالك في الموطأ عن ربيعة قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قال: كم في إصبعين؟ قال: 20. قلت: ففي ثلاث؟ قال: 30. قلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟ فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ فقال ربيعة: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال سعيد: هي السنة، وهو يشير بذلك إلى قول النبي ﷺ: « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها» .

المسألة	رأي أهل الحجاز (الحديث)	رأي أهل الكوفة (الرأي)
القراءة خلف الإمام	الرأي الغالب لديهم القراءة مع الإمام في صلاة السر، وعدم القراءة في صلاة الجهر.	يرون أنه ينبغي للمصلي أن يغرس قدمه اليسرى على الأرض ويجلس عليها. رأي توفيقي: أن يكون الجلوس الأول على رأي أهل الكوفة، والثاني على ما ارتأى أهل الحجاز.
القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال	جمهور أهل الحجاز: يرون القضاء بالشاهد واليمين في الأموال، لثبوت ذلك عندهم في الحديث. وقال الشافعي: إن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، وذلك خاص بالأموال.	جمهور أهل الرأي: يرون أن القضاء باليمين مع الشاهد لا يجوز، والقضاء مقتصر على الرجلين، عملًا بقوله تعالى: « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» .
الشاة المصراة	أهل الحديث: يرون أن المشتري يردها ومعها	أهل الرأي: يقولون إنها ترد مع قيمة اللبن الذي احتلبته. تأويل أهل الرأي:

صاع من تمر عوضًا عن اللبن الذي حلب منها.	يؤولون الحديث بأن النبي ﷺ قدر أن اللبن المحلوب في هذه الحالة يكافئه صاع من تمر، والتمر هو المال الميسور لديهم جميعًا في تلك الفترة.

★ **آثار المنافسة بين المدرستين:** وقد أثمرت المنافسة بين المدرستين آثارًا إيجابية:

1. **الأثر الأول::** إثراء الفقه الإسلامي واتساع آفاقه: نظرًا للمناقشات المنهجية في الأحكام الصادرة في القضايا المختلفة.
2. **الأثر الثاني::** وضوح موقف كل منهم في العمل بالنصوص والعمل بالرأي: المتفق عليه: إما أن يوجد نص صحيح فليس هناك عمل بالرأي، وإما ألا يوجد نص ففي هذه الحالة يصير العمل بالرأي ضروريًا. أنصار الحديث: من خفف من شروط قبول أحاديث الآحاد، اتسعت عنده دائرة النصوص، وقضى في المسائل بما تقضي به هذه النصوص. أنصار الرأي: من شدد في شروط قبول أحاديث الآحاد، ضاقت عنده دائرة هذه النصوص، وقضى في المسائل بالرأي والاجتهاد.

⇄ **أمثلة على تداخل المنهج:** وقد وجد من يداخل بين المنهجين: وجد من أهل العراق من كان يأخذ بمنهج أهل الحديث، كعمر بن شرحبيل المعروف بالشعبي، فقد كان إذا عرضت له فتوى ولم يجد نصًا انقبض عن الفتوى. ووجد من أهل الحجاز من كان يأخذ بمنهج الرأي، منهم: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، شيخ الإمام مالك، والذي كان يسمى ربيعة الرأي لكثرة استعماله للرأي.

٣ **المطلب الثالث: ملامح النظام الفقهي في العصر الأموي:** ظهرت الحاجة الماسة إلى الاجتهاد في هذه المرحلة، بعد أن كانت قليلة في المرحلتين السابقتين لوجود النبي ﷺ وقرب عهد الصحابة. اتسم النظام الفقهي في هذه المرحلة بمجموعة من السمات التي اعتبرت فيما بعد منهجًا أصيلًا لدراسة الفقه.

✓ **أولا: الاستقلال الفقهي:** استقل الفقه كعلم قائم بذاته، وصار له رجاله الذين أطلق عليهم الفقهاء. انفصلوا بذلك عن باقي العلوم نظريًا. اقتصر دورهم على استنباط الحكم الشرعي من الدليل والنظر في فحوى النصوص. يعد هذا العصر هو اللبنة الأولى للثراء الفقهي، ونشأة المذاهب وتحديد طرق الاستنباط.

ANARA 01054053478

ثانيًا: عدم تدوين الفقه: كان هذا العصر كسابقيه في عدم تدوين الفقه. ظلت الأحكام الفقهية متناثرة في الصدور وفي بعض الكتب، وكان أغلب الاعتماد على التلقي الشفهي بين الأستاذ وتلاميذه. أشار الإمام الذهبي إلى أن بداية تدوين الفقه إنما كان في العصر العباسي، حيث شرع الكبار في تدوين السنة وتأليف الفروع.

ثالثًا: ظهور الفقه الافتراضي: ظهر نوع جديد من الفقه وهو الفقه الافتراضي، ومعناه أن يفترض الفقيه حادثة لم تقع بعد ويقوم بوضع الحكم الشرعي لها.

المعارضة:: وجد من الفقهاء من يعيب هذا النوع من الفقه. روي عن الإمام مالك أنه غضب عندما سأله تلميذه: «أرأيت لو كان كذا؟»، وقال: «هل أنت من الأرأيتين؟ هل أنت قادم من العراق؟». رفض الإمام مالك رائد أهل الحديث لهذا النوع يعد أمرًا منطقيًا؛ لأنهم يتمسكون بالنصوص والآثار، ويقفون عند ظواهرها، ويتوقفون عن الخوض في التي لم تقع فعلًا. كان ابن مسعود يقول: «إياكم وأرأيت أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بـ أرأيت أرأيت، ولا تفس شيئًا فتزل قدم بعد ثبوتها».

الدفاع والترويج:: دافع الإمام أبو حنيفة رائد مدرسة الرأي وزعيمها بشدة عن الفقه الافتراضي. كان يرى أن أحكام الشرع معقولة المعنى، تشتمل على مصالح ترجع إلى العباد. هذه الأحكام بنيت على أصول محكمة وعلل ضابطة. كان يبحث عن العلة والحكم، ثم يربط الحكم بها وجودًا وعدمًا.

الحاجة المعاصرة للفقه الافتراضي: نحن بحاجة ماسة إلى إحياء هذا النوع من الفقه في العصور التي بلغ فيها التطور ذروته، لا سيما مع تناهي النصوص وعدم تناهي الوقائع. أثبت الفقه الافتراضي جدارته في إيجاد الحلول لوقائع حدثت بالفعل في هذه العصور، كالتلقيح الصناعي، ومسائل تحويل الجنس، ونقل الأعضاء. لا يُعد الفقه الافتراضي خروجًا على القواعد الشرعية.

دور التكوين والتأسيس:

١ أحوال العرب قبل البعثة النبوية
٢ مراحل التشريع في عصر الرسول ﷺ
٣ العلاقة بين التشريع المكي والمدني
٤ مصادر التشريع في هذا العصر

هذه مرحلة التكوين والتأسيس الفعلي للفقه، بدأت بالبعثة قبل الهجرة بثلاثة عشر عامًا، وانتهت بوفاته ﷺ، فاستمرت ثلاثًا وعشرين سنة: عشرًا بمكة، وثلاث عشرة بالمدينة.

وضع النبي ﷺ فيها اللبنات الأولى للقاعدة التشريعية، فجاء تشريع كل حقبة ملائمًا لظروفها: اختصت مكة بأحكام تناسب بيئتها، والمدينة بأحكام تناسبها. وأعدّ ﷺ جيلًا من الصحابة يحفظ التشريع من بعده، تاركًا لهم الاجتهاد في حضرته، بل بعثهم دعاة وقضاة يحكمون بشرع الله، فنشأ التواصل بين عصر التكوين والعصور اللاحقة، فنما التشريع بانتظام.

١ المبحث الأول: أحوال العرب قبل البعثة النبوية

كان المجتمع العربي قبل البعثة كغيره، له نظمه وعاداته، وبعضها شديد السوء يخالف الفطرة، فبمقدار رسوخ تلك المعتقدات الضالة في نفوس العرب تصعب مهمة النبي ﷺ. وأعرض فيما يلي لحالتهم في شتى مناحي الحياة، لتتضح طبيعة مرحلة تأسيس الفقه وصعوبتها.

١ الحالة الدينية للعرب: الدين أساس حياة الأمم؛ إذ لا تحيا أمة بغير دين. وقد وُجد عند العرب قبل الإسلام ديانات عدة:

أولا: الوثنية: كانت الديانة السائدة، يعبدون الأصنام، لكل قبيلة صنم، ويقيمونها حول الكعبة حتى بلغت عند المبعث **ثلاثمائة وستين صنمًا** . ومع ذلك كانوا يؤمنون بالله وحده، ويعتقدون جازمًا أن الأصنام طريق للتقرب إليه، وقد حكى القرآن هذا الاعتقاد: « مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى» .

أصل الوثنية: كان دين إسماعيل هو المتبع قبل أن تسود الوثنية، وأول من غيّره واتخذ الأصنام عمرو بن لحي الخزاعي، حيث كانت له السيادة على الكعبة، ولما مرض قيل له: إن بالبلقاء من الشام حمة، أي مكانًا معدًّا للاستحمام، إن أتيتها برأت، فأتاها فبرئ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأوثان التي أراكم تعبدون؟ قالوا: نستسقي بها المطر، ونستنصر بها على العدو، فسألهم أن يعطوه منها، فأعطوه صنمًا يقال له هبل، فقدم به مكة ونصبه عند الكعبة، وصار عمرو بن لحي يوزع الأصنام على القبائل، فشاعت عبادة الأصنام بين العرب وانتشرت. فلما جاء الرسول ﷺ فاتحًا لمكة كان حول الكعبة وقتئذ ثلاثمائة وستون صنمًا، فقام بكسرها.

اللات والعزى: ومن أشهر الأصنام: اللات والعزى، وقد ذكرهما القرآن في قوله: «أَفَرَءَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ» . فكانت اللات صخرة بيضاء مربعة بالطائف، أقام عليها أهل ثقيف بيتًا جعلوه حرمًا. وأصلها رجل من ثقيف يلت السويق للحجيج على صخرة هناك، فلما مات قال لهم عمرو بن لحي: إنه لم يمت، ولكنه دخل في الصخرة، ثم أمرهم بعبادتها، وأن يبنوا عليها بيتًا يسمى اللات، فاتخذوها كذلك، وظل هذا الصنم يُعبد من دون الله إلى أن دخلت ثقيف في الإسلام، فبعث رسول الله ﷺ المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها. أما العزى فشجرة بوادي نخلة في شرق مكة، عندها وثن تعبده غطفان، اتخذها ظالم بن أسعد وبنى لها بيتًا، وكانت أعظم الأصنام لدى قريش، يزورونها ويتقربون إليها، ولا يحلون من حجهم إلا بالطواف حولها، ويعكفون عندها يومًا. وظلت تُعبد إلى أن أمر رسول الله ﷺ خالد بن الوليد بهدمها بعد فتح مكة، فقطع الشجر وهدم البيت.

ثانيا: اليهودية: من أشهر الديانات عند العرب قبل الإسلام، ولم يحدد المؤرخون بدقة تاريخ وجودهم في العالم العربي، وذهب أكثرهم إلى أنها ابتدأت بهجرة جماعات من أولاد سام بن نوح من جنوب وادي الفرات بالعراق إلى الأرض الكنعانية (فلسطين حاليًا) التي كان يسكنها العرب من خمسة آلاف سنة.

ثالثا: المسيحية: الديانة السماوية الثانية في أرض العرب قبل البعثة، قامت على أنقاض اليهودية، ويرى البعض أن تشريعها لم ينشأ دفعة واحدة بل مر بمراحل:

المرحلة	الوصف

اتباع التشريع اليهودي	يعتبر المسيحيون التوراة وأسفار الأنبياء السابقين كلها كتبًا مقدسة، ويطلقون عليها «العهد القديم»، ولذلك كانوا في عهودهم الأولى يتبعون شريعة اليهود والوصايا العشر الموجودة عندهم، حتى روي عن عيسى بن مريم عليه السلام قوله: إنني لم أَجِئْ لأغير الناموس، ولكن لأقرر.
العظات	وهي عظات عيسى عليه السلام على ما مع قومه من التشريع الذي وجب على المسيحيين اتباعه، حيث إنها لم ترد على لسان عيسى إلا لتحقيق مصالحهم.
التقليل من الأحكام والتكاليف	التقليل من الأحكام والتكاليف الموجودة في التوراة.
تأثير بولس	تأثير بولس في التشريع، إما بالشرح وإما بالزيادة.
تأثير الرؤساء الروحانيين	تأثير الرؤساء الروحانيين والمجامع في التشريع المسيحي.
تأثير الكنائس	تأثير الكنائس في التشريع.

رابعا: عبدة الكواكب (الصابئة): طائفة باليمن تعبد الكواكب والنجوم، عُرفوا بالصابئة. وكذلك عُرفت عبادة النار بطائفة المجوس، جاءت عن طريق الفرس إلى اليمن والبحرين، وكانت المجوسية عند عرب الجاهلية في تيم. وانتشرت عبادة الكواكب في أماكن عدة من شبه الجزيرة، لاعتقادهم أن الكواكب أقرب الأجسام المرئية إلى الله، وأنها حية ناطقة، وأن الملائكة تختلف فيما بينها وبين الله، وأن كل ما يجري في قدرهم إنما هو على قدر ما تجري به الكواكب عن أمر الله. من هنا كان تعظيمهم لها وعبادتهم إياها. ومع كثرة هذه المعتقدات **لم يُقدَّر لأي منها الغلبة في بلاد العرب**، لكنها مهدت الطريق لظهور النبي المنتظر ﷺ.

خامسا: عبادة الجن: كانت معروفة ومنتشرة في بعض نواحي بلاد العرب:

« وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ» .

سادسا: المجوسية: وجدت عند بعض القبائل العربية كزرارة بن عدس التميمي، وقبيلة الأقرع بن حابس. وأصل عبادة النار بلاد فارس، على اعتقاد منهم أن النار واسطة بين الله وبين خلقه، وأنها من جنس الآلهة النورية. وكان عبدة النار يرون فيها قدرة خارقة تؤثر في حياتهم، حيث كانوا يستخدمونها في طهي الطعام والتدفئة في ليالي البرد القارس، وينيرون بها طرقهم في أسفارهم الطويلة، وكان قصي بن كلاب في مواسم الحج يوقد النار على المزدلفة حتى يراها القادمون من عرفة. وكان أهل اليمن يُحَكِّمُونَ النار في منازعاتهم، حيث تأكل الظالم ولا تضر المظلوم.

اعتقادات عبدة الجن: ولعبدة الجن اعتقادات، أهمها: إن مساكن الجن هي الأماكن التي تحدث فيها الكوارث، ويهلك فيها أصحابها. وإن الجن تختار الأماكن القذرة الموحشة البعيدة عن الناس. وإن الجن تفضل سكنى المواضع المظلمة، والفجوات العميقة.

وتصوّر عبدة الجن أن الحيات بنات الجن وإحدى عشائرها الهامة، فقد روى عبيد بن الأبرص أنه رأى حية فسقاها، فلما ضل له جمل أرشدته الحية إلى مكانه، فذهب إلى المكان الذي أخبرته به الحية فوجد جمله هناك. ولما انتقم بنو سهم من الجن وقاموا بقتل جميع الحيات التي وجدوها اضطرت الجن إلى طلب الصلح، فتوسطت قريش، وانتهى النزاع. بل جعلوا نسبًا بين الجن وبين الله، لأنهم يزعمون أن أرواح الجن غير منظورة، بإمكانها القيام بأعمال خارقة، وأنها آلهة تتصاهر فيما بينها، حتى قيل إن عمر بن يربوع بن حنظلة التميمي كان متزوجًا من الجن، إلا أن زوجته هذه كانت تختفي عنه عند ظهور البرق، إضافة إلى أن بعض القبائل نُسِبُوا إلى الجن كقبيلة بني مالك، وقبيلة بني شيطان.

٢ الحالة العلمية للعرب قبل البعثة: عرف العرب علومًا عقلية وتجريبية، منها:

العلم	الوصف والدليل
علم النجوم	وما يختص بها من الاهتداء في البر والبحر، واختلاف الأزمان باختلاف سيرها. وقد ذكره القرآن قال ﷻ: « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»
علم الأنواء وأوقات المطر	يختص بالسحب وهبوب الرياح المثيرة لها، وقد بيّن الشرع الصحيح ما فيها من الباطل: « هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ

الثِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ»

علم التاريخ وأخبار الأمم	أكده القرآن والسنة، وأكثره من أخبار الغيب التي لم يكن للعرب بها علم، مع إدعاءهم العلم بها: « ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ» .
علم الطب	عرفوا بعض أنواع العلاج من تجارب غير مبنية على علوم الطبيعة، وعلى النهج نفسه جاءت الشريعة، فقال: « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا» ، وجاء في السنة أدوية لبعض العلل، وألغى الشرع ما هو باطل كالتداوي بالخمر والرقى المحرمة.
علم فنون البلاغة	وهو من أعظم علومهم، إلا أن القرآن جاءهم بما يُعْجِزُهم في أهم ما نبغوا فيه، قال: « قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا» .

وتشير المصادر إلى أن العرب كان لهم **فقه غير منظم** ، أحكامه متناثرة من بقايا شريعة إسماعيل، فوُجِدَت القسامة في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها. وكانوا يصومون عاشوراء، وعرفوا الزواج بصوره، ومنها الصورة الحالية التي تزوج بها ﷺ خديجة، وكان عندهم الطلاق والظهار. ووجدت أحكام تخالف الإسلام فأهدرها، كالنذر لغير الله:

« وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ»

٣ الحالة الاجتماعية للعرب قبل الإسلام: أكثر العرب كانوا بدوًا، والقلة يسكنون والمدن كيثرب ومكة. وأهل القرى عاشوا مستقرين، والبدو اعتادوا التنقل والترحال. وكان البدو يعزفون عن التجارة والزراعة والصناعة ويحتقرونها، ويعدونها مهنًا خسيسة لا تليق بهم، إلا أنهم اشتهروا بالشعر والخطابة والأمثال وفنون اللغة، وبرواية التاريخ، وعندهم شيء من علم النجوم ومعرفة أوقات المطر وهبوب الرياح، تعلموها بالتجربة بسبب أسفارهم. أما أهل الحضر فاستقروا وزاولوا التجارة والصناعة والزراعة، وكانوا أرقى وأكثر حضارة. وقد أشار القرآن إلى رحلة قريش للشام واليمن: « لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ»

أساس النظام الاجتماعي: بما أن العرب قبائل متفرقة، فالنظام الاجتماعي لكل قبيلة يقوم على ما تدعو إليه أهواؤها، ووُجِدَت عندهم عمومًا نظم، منها:

أولا: نظام الزواج والميراث: وُجِدَ بعض أنواع الزواج، ولما جاء الإسلام أقر الموافق وأبطل المخالف، فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنواع، هدم الإسلام بعضها وأقر البعض، ومما أقره نظام الزواج المعمول به الآن، وهو الذي يتقدم فيه راغب الزواج إلى ولي الزوجة للخطبة، فإن قَبِلَ قَدَّمَ المهر وتم إبرام العقد بين الطرفين. أما باقي الأنواع فقد أبطلها الإسلام، لأن بعضها لا يحفظ للزواج قدسيته ولا يحترم كرامة المرأة، وبعضها لا يحفظ للقرابة حرمتها، فكان التعدد بلا حد، ويجمع بين الأختين، ويتزوجون بزوجات آبائهم بعد طلاقهم أو موتهم، والطلاق بلا حد لعدده، ويرد الرجل زوجته قبل انتهاء العدة ولو طلقها مائة مرة.

أولا: الإيلاء: عرف العرب الإيلاء: أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته، ولا ينتهي إلا بمضي سنة أو أكثر. وقد أقر الإسلام الإيلاء وجعل وقته أربعة أشهر، فإذا انقضت دون قرب وقعت الفرقة، قال: « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» .

أولا: الظهار: كما عرفوا الظهار واعتبروه بمنزلة الطلاق، وأقره الإسلام وأشار إليه: « الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ» .

أولا: الميراث: عرفه العرب، ويتوارثون بأمرين: النسب والسبب، والمستحقون بالنسب هم الأبناء الكبار الذين يقاتلون على الخيل ويحملون السيوف ويحوزون الغنيمة، يعطون للأكبر فالأكبر، فإن لم يوجد أحد منهم فالأقرب من العصبة كالأخ والعم، والنساء والصغار محرومون، أما بالسبب: فيتضمن الإرث بالتبني والحلف، حيث يحالف الرجل الرجل ويقول: دمك دمي، وهدمك هدمي، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتطلب وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك، فيكون للحلف السدس من ميراث الحليف. ولما جاء الإسلام أقر الميراث بالقرابة ووسّع نطاقه للعدل الاجتماعي، فورّث الرجال والنساء والصغار، ولم يمنع المرأة بل ورثها وجعلها على النصف من الرجل عند اجتماعها معه، وحدد الأنصبة وأغلق باب الاجتهاد فيها، وأبطل الميراث بالتبني كتابع لإبطاله: «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ» « ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ» وأقر الإرث بالحلف بادئ الأمر: « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» ، ثم نسخ بآيات المواريث.

ثانيا: القصاص والديات: عرف العرب القصاص، واشتهر قولهم: القتل أنفى للقتل، لكنهم توسعوا في تطبيقه فلم يقصروه على الجاني بل امتد لكل أفراد قبيلته. وأقر الإسلام القصاص واعتبره الحياة، قال: « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» ، لكن

قصره على الجاني، لأن المبدأ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وجعل لولي المجني عليه وحده الحق في المطالبة. وعرفوا الديات واعتبرها الإسلام من جميل أفعالهم، فأقرها: في القتل الخطأ على عاقلة الجاني (عصبته)، تُدفع في ثلاث سنين، وتحمّل العصبة مع القاتل من المواساة. وفي القتل العمد إذا رضي أولياء المقتول يتحملها الجاني وحده. وعرفوا اليمين في الدعوى: يقيم المدعي البينة، فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه، وأقرهم الإسلام بقوله:

« البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» .

ثالثا: نظم المعاملات: وجدت عقود ومعاملات، منها ما أقره الإسلام ومنها ما أبطله.

- **عقد الشركة:** كان معروفًا، فقد روي أن النبي ﷺ قبل البعثة كان شريكًا للسائب بن أبي السائب، فلما جاءه يوم فتح مكة قال له: « مرحبًا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري» . وأقره الإسلام ووضع الفقهاء قواعده.
- **عقد المضاربة (القراض):** حقيقته أن يقدم صاحب المال ماله لمن يتجر به على جزء من الربح، وكان معروفًا شائعًا عند قريش، وكان لهم رحلتا الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام.
- **عقد السلم:** عرفه العرب وأقره الإسلام، ورد فيه الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس: قدم النبي ﷺ المدينة وكانوا يسلفون في التمر السنة والسنتين، فقال:

« من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» .

- **القرض والربا:** عرفوا القرض لكن بالربا، يتداينون إلى أجل بزيادة مشروطة بدلًا من الأجل، وإذا حل وقت الأداء قال الدائن للمدين: أدّ أو أرب، فإن لم يؤد زاد شيئًا على الدين وتضاعف على المدين. فلما جاء الإسلام حرم الربا، قال:

« وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» وأكده ﷺ: « ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب»

- **الرهن:** انتشر عند العرب، وأجازوا أن يمتلك المرتهن المرهون إذا حل الأجل ولم يؤد الراهن، بالشرط أو العرف الجاري.

- **بيع المنابذة والملامسة والحصاة:** كان أحدهم إذا لمس السلعة أو ألقى الثوب أو وضع حصاة وجب البيع، فوقوع الملك متعلق بغير الإيجاب والقبول، فأبطلها الإسلام.
- **بيع النجش:** فسره الشافعي بأنه: أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها ثمنًا وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام، فيدفعون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه، ويقع بمواطأة البائع وقد يقع بغير علمه، فنهى النبي ﷺ عنه.
- **بيع شخص المدين:** أجازوا أن يبيع الدائن مدينه استيفاء للدين، فحرمه الإسلام، لأن الدين يتعلق بذمة المدين لا بشخصه.
- **استرقاق المدين:** كان للدائن أن يسترقه عند العجز، فأبطله الإسلام بقوله: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ» ، بل جعل أداءه على بيت المال عند العجز الكامل، وجعل الغارمين من أصناف الزكاة.

ويتضح مما سبق أن **النفوس والأموال والأعراض لم تكن لها حرمة عند العرب إلا نادرًا** .

٤ **الحالة السياسية للعرب قبل البعثة:** لم تكن للعرب دولة بالمعنى الدستوري، بل كانت الحياة القبلية سائدة، لكل قبيلة رئيسها، ولا تجمعهم حكومة واحدة، فلم يوضعوا ضرائب لعدم وجود سلطة، بل كان على المعتدي أن يثأر لنفسه، وعلى قبيلته أن تشد أزره. ولم يكن الشخص ملزمًا بقرار رئيسه، ولم يوحد القبيلة سوى ظروف الدفاع، فإذا اعتُدِيَ عليها هبت جميعًا للدفاع والذود عن العرض والنفس والمال، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا.

الحضارات السائدة قبل البعثة: في الوقت الذي كان للعرب نظمهم، كانت للحضارات الأخرى نظمها، وكلها تشترك في الطبقية وانعدام المساواة:

الحضارة	الوصف
الحضارة الهندية	قسمت الناس إلى أربع طبقات: البرهميون (أشرفها، خلقهم براهما من فمه)، الكشتريون (خلقهم من ذراعه، ولهم الوظائف الحربية)، الفيسائيون (خلقهم من فخذه، ولهم تربية الغنم وزراعة الأرض والتجارة)، المنبوذون (خلقهم من قدمه، مهمتهم خدمة الطبقات الثلاث، وهم رجس ونجس لا يصح لمسهم ولا مؤاكلتهم ولا مصاهرتهم).
الحضارة اليونانية	اعتقد اليونانيون أنهم شعب الله المختار، خُلقوا من العناصر التي خلقت منها الشعوب الأخرى (البربر)، وأنهم وحدهم كاملو الإنسانية، أما غيرهم

	فشعوب ناقصة مجردة من قوى العقل والإرادة، لا تزيد عن فصائل الأنعام. ونتيجة لذلك: السيادة لليونانيين، وعلى البربر أن يكونوا أرقاء مسخرين لهم، وواجب على اليونان ردهم إلى هذه المنزلة بكل وسيلة، وكل حرب تحقيقًا لذلك مشروعة.
الحضارة الرومانية	على النهج نفسه، تجرد غير الروماني من الحقوق، وتنظر إليه كفصيلة وضيعة خلقت لتكون رقيقًا للرومان.

ويتضح أن **العرب لم تكن لهم حضارة مستقلة** ، فهم أميون لا علم لهم بالقراءة والكتابة، وإنما وصل إليهم من العالم المتحضر آثار من اليهودية والنصرانية وقليل من الحكمة.

٢ المبحث الثاني: مراحل التشريع في عصر الرسول ﷺ

قضى النبي ﷺ في الدعوة ثلاثًا وعشرين سنة، ثلاث عشرة في مكة وعشرًا في المدينة، فمر التشريع بمرحلتين: المكية والمدنية.

١ المرحلة الأولى: مرحلة التشريع المكي استمرت قرابة ثلاثة عشر عامًا، بدءًا من أول لقاء بين جبريل عليه السلام والنبي ﷺ في غار حراء، وظل بعد أول لقاء ثلاث سنوات لم ينزل عليه فيها شيء، ودعا الناس سرًا ثلاثًا، ثم جهر بالدعوة سبع سنوات كاملة.

واهتم التشريع في هذه المرحلة بـ **الأصل العام للدين** — وهو العقيدة — فبدأ بتوجيه الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وتبذير الشرك والوثنية، واكتملت فيها عناصر الإيمان كما أوردها الله في نهاية سورة البقرة: « آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» .

صفة التفكر: أخذ التشريع صفة التفكر، فصرف أنظار الناس إلى التفكر والتدبر فيما حولهم لإثبات قدرة الخالق.

تبصرة العباد بحقيقتهم: ثم اعتمد على تبصرة العباد بحقيقتهم، قال: « وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» .

- **ضرب الأمثال وقصص الأمم:** وركز على ضرب الأمثال وحكاية الأمم السابقة للعبرة، وكان بعيدًا عن تقرير الأحكام العملية سوى ما له صلة بالعقيدة كتحريم الميتة.

٢ **المرحلة الثانية: مرحلة التشريع المدني** استمرت عشر سنوات، ثم انتقل النبي ﷺ إلى الرفيق الأعلى. واتجه التشريع فيها إلى تنظيم حياة الناس، فبدأ نزول الأحكام العملية المنظمة لعلاقة الإنسان بربه وبغيره، والأحكام المنظمة لشؤون الدولة الداخلية والخارجية، وكانت الآيات تنزل منجمة حسب حاجة الناس وأحوالهم.

ولنزول الأحكام العملية في هذه الفترة مغزاه، إذ كان طبيعيًا ألا تنزل إلا بعد رسوخ العقيدة وتهيئة العقول لتلقي التكاليف. ونزلت آيات الأحكام آية تلو الأخرى، فشملت العبادات والمعاملات والجهاد والجنايات والحدود والمواريث والوصايا والزواج والطلاق وغيرها، فجميع الأحكام التي تستلزم عملًا أو تركًا نزلت في هذه المرحلة إلا القليل.

ويرجع اتجاه التشريع المدني إلى الأحكام العملية لأمرين:

1. **أولا::** إن الدولة الإسلامية كانت بدائية لا نظم لها ولا قوانين، فكان التشريع دفعًا لحاجة الدولة إلى قواعد تضبط علاقات الأفراد.
2. **ثانيا::** إن المسلمين أصبحوا مهيئين لتلقي هذه الأحكام.

٣ المبحث الثالث: العلاقة بين التشريع المكي والتشريع المدني

بما أنهما تشريع لأمة واحدة جاء به نبي واحد، فلا يمكن الفصل بينهما، فالمدني امتداد للمكي، وبُني على قواعده وقام على الأسس التي أرساها.

- **طريقة التشريع في عهد النبي ﷺ:** كان تشريع الأحكام يتم بإحدى طريقتين: وقوع حوادث تقتضي إيجاد الحكم، أو تعرض أمور تستدعي سؤال النبي ﷺ عن حكمها، فينتظر الوحي لينزل بالحكم، وهذا ما يؤديه القرآن، وقد ينزل بالمعنى فيترجمه ﷺ لفظًا وهي السنة، وأحيانًا لا يكون للوحي أثر فيعمل ﷺ اجتهاده. أو ورود أحكام غير مسبوقة بسؤال ولا حادثة، لكن الشارع يرى أن الوقت قد آن لتشريعها لضرورتها للمجتمع الذي يريد تكوينه، إذ الشريعة لم تجئ فقط لسد حاجات قائمة بل لإيجاد مجتمع من نوع خاص يقوم على أسس معينة ليكون المثل الأعلى، ومن هذه الأحكام الشورى وبيان مقادير الزكاة وغيرهما.

MARA 01054054178

واتخذ ﷺ كتبة يكتبون القرآن عند نزوله، منهم: زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم، وكان بعض الصحابة يكتب لنفسه. وتوفي ﷺ والقرآن محفوظ في الصدور، مدون في الرقاع، إلا أنه لم يكن مجموعًا في مصحف واحد حتى جُمع في عهد أبي بكر.

أما السنة: فلم يتخذ ﷺ كتابًا يكتبونها، ولم يأمر بكتابتها أولًا مخافة الاختلاط بالقرآن، ثم أباحها، فقد ورد عنه ﷺ: « لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»

- وهذا النهي محمول على خشية الاختلاط، فلما أُمن اللبس أباح الكتابة، ويجوز أن يكون النهي موجهًا لكتاب الوحي خاصة. والسنة وإن لم تدون فقد كانت محفوظة في الصدور، حيث بلغوها ولم يذهب منها شيء؛ لأن السنة مبينة للقرآن، والقرآن محفوظ بحفظ الله.

★ **خصائص التشريع في عصر الرسول ﷺ:** اتسم التشريع في هذا العهد بخصائص جعلته نظامًا محكمًا، من أهمها:

1. **أولا: وحدة المصدر:** كان الوحي بنوعيه (القرآن والسنة) هو المصدر الوحيد، وقد أشار إليه ﷺ في الحديث الذي رواه الحاكم: « تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا، كتاب الله وسنة نبيه» .

2. **ثانيا: اكتمال التشريع:** اكتمال التشريع في هذا العصر، والمراد اكتمال الأصول والقواعد لا الفروع، لأن الفروع لا تنتهي لعدم تناهي الحوادث، قال تعالى: « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» .

3. **ثالثا: وحدة المرجع للاستفتاء:** كانوا يرجعون إلى رسول الله ﷺ، ومرد ذلك اتحاد مصدر التشريع، فهو مبلغ، قال: « يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» . والأحكام التي صدرت في خصومات بالبلدان البعيدة لا تعتبر تشريعًا إلا إذا أقرها ﷺ، فإن كانت صوابًا صارت سنة، وإن كانت خطأ صوبها، ويصبح التصويب سنة.

رابعا: المسائل واقعية: المسائل التي كانت تُعرض مسائل واقعية عملية، ولم يكن هناك مجال للافتراض الفقهي.

٤ المبحث الرابع: مصادر التشريع في هذا العصر

بما أنه عصر التكوين، ومع وجوده ﷺ، اقتصر التشريع على مصدرين: القرآن والسنة.

١ المطلب الأول: القرآن الكريم وهو المصدر الأول للتشريع في هذا العصر.

تعريف القرآن لغةً: مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنًا، ومنه: «وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» أي قراءة الفجر، ثم اشتهر الاستعمال فيما بين أيدينا.

تعريف القرآن اصطلاحًا: تعددت تعريفات الأصوليين، من أهمها:

- عرفه ابن قدامة بأنه: ما نُقِل إلينا بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا.
- وقيل: هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف بالأحرف السبعة المشهورة نقلًا متواترًا.

التعريف الجامع: القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد ﷺ باللسان العربي للإعجاز بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.

خصائص القرآن الكريم: اختص القرآن بخصائص، أهمها:

أولا: إلهية النص القرآني: اتسم بإلهية نصوصه، وهي سمة تكسب هذا الكتاب القوة والثقة المطلقة فيما يرد فيه، فما هو إلا كلام الله عز وجل، ولعل الطمأنينة والتسليم لما فيه والعمل به إنما يأتي من هذه الجهة.

ثانيا: عربية النص القرآني: من خصائص القرآن الكريم أنه عربي جميعه، ولا توجد فيه لفظة غير عربية. وعربية القرآن تقتضي الانقياد لقوانينه اللغوية، ولذلك فإنه على المفسر وكل من يتعرض للتعامل مع النص القرآني الانقياد للنص، فلا يجافي منطق اللغة، ولا ينأى عن دلالتها، وإلا خرج إلى التأويل المذموم.

3. **ثالثا: النقل المتواتر:** القرآن الكريم نقل إلينا بطريق التواتر الذي يفيد القطع والعلم بصحة الرواية، وهذا الأمر ثابت للقرآن بطريق الكتابة والمشافهة، وهذا الثبوت لم يتخلف في زمن من الأزمان؛ بل هو ثابت من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا، وسيستمر إلى قيام الساعة.

4. **رابعا: عمومية النص القرآني:** اتسم النص القرآني بالعموم، فلا يقتصر على بيئة دون أخرى، ولا زمان دون آخر، وهذا العموم يترتب عليه ما يلي: إن النص لا يتحدد عمله ولا ينفذ أثره بالمجتمع الذي نزل فيه، وبالتالي فكل قول بتاريخية النص، أو نسبية أحكامه يعد خروجًا على حقيقته، ويحتوي على مغالطة أو سوء نية ممن يحاول فهم نصوص القرآن الكريم بهذا المنهج. وصلاحية النص القرآني لكل زمان ومكان، وهذه الصلاحية اقتضت أن يكون تركيبه من نوع خاص يلائم هذه الصلاحية ويعضدها ويدور معها أينما كانت وحيثما وجدت.

5. **خامسا: القرآن من عند الله لفظًا ومعنى:** اتسم القرآن بأنه من عند الله لفظًا ومعنى، ووظيفة الرسول ﷺ محصورة في التبليغ فقط، ويترتب على ذلك ما يلي: إن المعاني التي نزلت على النبي ﷺ بدون ألفاظها، وعبر عنها بألفاظه، وهي الأحاديث النبوية، لا تعتبر قرآنًا، وبالتالي لا تصح الصلاة بها ولا التعبد بها. وإن تفسير القرآن بألفاظ مرادفة للنص القرآني لا يعتبر قرآنًا مهما كانت درجة إتقانه، ولا تنطبق على تلك الألفاظ الأحكام الخاصة بالقرآن. وترجمة القرآن إلى لغة أخرى لا يعتبر قرآنًا؛ لأن تعريف القرآن لا ينطبق على الترجمة، فالقرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد ﷺ، وهذه الترجمة ليست إلا بيانًا لما يدل عليه القرآن.

6. **سادسا: القرآن دستور خاتم:** جاء ناسخًا لكافة الدساتير في الشرائع السابقة، مضيفًا سمة جديدة اقتضتها طبيعة الحياة، ومضفيًا ميزة المرونة التي جعلته دستورًا صالحًا لأن يُحكم به العالم حتى قيام الساعة.

7. **سابعا: القرآن كتاب معجز:** تحدى الله به العرب، فتحداهم أن يأتوا بقرآن مثله فعجزوا، قال: « أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»

حجية القرآن الكريم: لا خلاف بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم أن القرآن حجة قاطعة، والمصدر الأول للتشريع، ولا يعدل عنه إلا إذا خفي على العالم استظهار الحكم، وقد دلت على

حجيته أدلة كثيرة، فهو معجزة الله الخالدة.

- قال ﷺ: « ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»

ولا تبلغ المعجزة مداها إلا بالتحدي، وقد تحدى القرآن العرب أعظم تحدي، إذ نزل بينهم وبلسانهم، هم أرباب الفصاحة والبلاغة، ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بسورة منه بل بأصغر آية. وهذا الإعجاز متعدد النواحي، فهو معجز في لفظه ونظمه وبلاغته ومعانيه.

✦ **صور إعجاز القرآن:** وقد تنوع إعجاز القرآن في صور متعددة:

1. **أولا: الإعجاز البياني والبلاغي:** احتوى نظمًا بديعًا لم يكن للعرب به عهد، ليس من الشعر الذي أَلِفُوه، قال: « وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ» . ومن دلائل إعجازه اشتماله على أخبار الغيبيات، وهي ثلاثة أنواع: غيوب الماضي (قصص الأنبياء السابقين وأحوالهم، وبدايات الخلق)، وغيوب الحاضر (أمور باطنة في النفوس لا يطلع عليها أحد، ككشف أسرار المنافقين)، وغيوب المستقبل (إخبار بأمور لم تحدث وكيفية حدوثها، كظهور علامات الساعة). ومن ذلك إخباره بهزيمة الروم: « الم ۝ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بِضْعِ سِنِينَ»

2. **ثانيا: الإعجاز التشريعي:** اتسم التشريع بمراعاته لمصالح الناس عمومًا دون نظر لاختلاف الزمان والمكان، لأن مصدرها واحد يعلم متطلبات الناس، لذا جاء القرآن متصفًا بالدقة والحكمة، قال: « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» .

3 **ثالثا: تقرير النظريات العلمية المستقبلية:** لم يقف القرآن عند تقرير الوقائع الموجودة، بل امتدت نظرته لآفاق المستقبل البعيد، فأشار إلى نظريات علمية دقيقة لم يتنبه لها العلماء إلا في العصور المتعاقبة، تصديقًا لقوله:

- «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا» (بيضاوية الأرض)
- «يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ» (كروية الأرض).

4 **رابعا: التأثير الروحي للقرآن:** لا يمكن إهمال تأثيره الروحي الذي أخضع الجبابرة وحولهم من خصوم يريدون هدم الإسلام إلى قادة يدافعون عنه، فحول مسار عمر بن الخطاب من كافر قاصد لقتل النبي ﷺ إلى رجل دافع عنه وعن دينه. تلك القوة التي أنطقت الوليد بن المغيرة بالحق، حين أرسله زعماء قريش ليسمع ما عند النبي ﷺ ويبدي رأيه، فعاد واصفًا القرآن بأروع الأوصاف، فقال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول بشر.

5 **خامسا: انعدام التعارض بين معانيه:** من أوجه الإعجاز انتفاء التعارض بين معانيه وأحكامه، واتساق مبادئه ونظرياته، لصدوره من حكيم خبير، ولو كان من غير الله لَوُجِدَ التناقض، قال: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» .

أسلوب القرآن في بيان الأحكام: اهتم القرآن بثلاثة أنواع من الأحكام:

النوع	الوصف
الأحكام الاعتقادية	تتصل بالعقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وقد أشار إليها في قوله: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» . وهي رأس الأمر وعموده، فبدونها لا يقبل عمل.
الأحكام الأخلاقية	تتعلق بمكارم الأخلاق والحث على الفضائل والبعد عن الرذائل، كحسن الخلق، وفائدتها لفاعلها وللغير.

الأحكام العملية	تتعلق بكل ما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال، ويطلق عليها الأحكام الشرعية أو الفقهية. ويسمى هذا النوع فقهًا، والعارف به فقيهًا، ويراد بها الأحكام التي تقررها الشريعة لأفعال المكلفين، سواء تعلقت بعلاقته بخالقه أو بالأفراد بعضهم البعض أو بالفرد والمجتمع أو بالمجتمعات، من حيث الحكم التكليفي (وجوب، ندب، حرمة، كراهة، إباحة)، ومن حيث الصحة والبطلان، أو كون الفعل سببًا أو شرطًا أو مانعًا.

دلالة القرآن على الأحكام الشرعية: القرآن قطعي الثبوت، فتكون أحكامه قطعية، إلا أن دلالة نصوصه قد تكون قطعية وقد تكون ظنية.

نوع الدلالة	الوصف والمثال
الدلالة القطعية	هي التي لا تحتمل إلا معنى واحدًا، لا يُفهم غيره، فلا ينظر فيها إلى ترادف أو حقيقة أو مجاز، لوضوح المعنى. ومن أمثلتها: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ»، فالنص يفيد قطعًا أن الزوج يرث النصف عند عدم الفرع الوارث، فلا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير الزمان والمكان. وقوله: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ»، فالعقوبة مائة جلدة، والنص قطعي الدلالة فلا مجال للتخفيف.
الدلالة الظنية	هي التي تحتمل معاني أخرى. ومن أمثلتها: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»، فلفظ القرء يحتمل الحيض والطهر، وكلاهما يرتب أثرًا في العدة، فقد تكون ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات، وهذا الاحتمال جعل دلالته ظنية.

٢ المطلب الثاني: السنة وهي المصدر الثاني للتشريع في هذا العصر.

تعريف السنة لغةً: الطريقة، تقول: سن الله سنة، أي بيّن طريقًا قويمًا، ومنه: «سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا»، وقال ﷺ:

« فمن رغب عن سنتي فليس مني» . وتستعمل بمعنى السيرة حسنة كانت أو سيئة،

ومنه: « وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا» .

تعريف السنة اصطلاحًا: ما صدر عن النبي ﷺ من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.

مثال القولية:: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» .

مثال الفعلية:: ما نُقل من أفعاله ﷺ في أمور الدين كالحج والصلاة والزكاة. ومثالها ما روي في الرجلين اللذين خرجا في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء قبل خروج الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة بعد أن توضأ، ولم يعد الآخر، ثم أتيا إلى النبي ﷺ فقصا عليه، فقال للذي لم يعد: « أجزأتك صلاتك وأصبت السنة» ، وقال للذي أعاد: « لك الأجر مرتين» .

مثال التقريرية:: سكوته ﷺ وعدم إنكاره لفعل وقع على مرأى ومسمع منه.

أقسام السنة من حيث الذات: تنقسم السنة من حيث الذات إلى ثلاثة أقسام:

القولية: الأقوال الصادرة منه ﷺ بعد نزول الوحي من غير القرآن، ومنها: « إنما الأعمال بالنيات» ، و « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» .

الفعلية: أفعاله ﷺ غير الجبلية، وهي ما صدر عنه موضحًا لتشريع يأخذ به المسلمون، كأفعال الوضوء والصلاة ومناسك الحج.

التقريرية: سكوته عن الإنكار عند رؤيته شخصًا يفعل شيئًا، شريطة أن يكون قادرًا على الإنكار، ولم يعلم تقدم إنكاره على ذلك الفعل، سواء أكان ذلك في حضرة الرسول أم في غيبته ثم بلغه. ومثاله ما روي أن قومه لما أكلوا لحم الضب على مائدته لم ينهم عنه، وإن كان قد امتنع هو عن أكله وقال: « أجد نفسي تعافه» .

أقسام السنة باعتبار السند: تنقسم السنة باعتبار السند إلى ثلاثة أقسام:

1. **المتواترة:** ما رواها جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، من أول السند إلى منتهاه، وهي نوعان: التواتر اللفظي (ما تواتر بنفس لفظه، وهو قليل، ويمثل له بحديث: « من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»)، والتواتر المعنوي (ما اختلفت رواية لفظه واتفق معناه، أي يُروى بأكثر من طريق ولفظ والمعنى واحد، وأكثره في السنة الفعلية كأفعال وضوئه وحجه).
2. **المشهورة:** ما رواها عن النبي ﷺ واحد أو اثنان أو عدد يبلغ حد التواتر، والتواتر في عصر التابعين بأن رواه منهم جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. مثالها: « إنما الأعمال بالنيات» ، وحديث تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها.
3. **الآحاد:** ما رواه عدد لم يبلغ حد التواتر في عصر التابعين أو تابعي التابعين، كقوله ﷺ: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» .

تدوين السنة: كان القرآن يُلقَّن إلى النبي ﷺ بواسطة جبريل، ويحفظه ثم يتلوه على أصحابه فيحفظونه ويكتبونه.

وكان العرب لا يعرفون القراءة والكتابة، إلا أن النبي ﷺ اتخذ كتبة للوحي بلغ عددهم أربعين رجلًا، وكان من بينهم نساء منهن: عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وحفصة بنت عمر، وأم كلثوم بنت عقبة، والشفاء بنت عبد الله القرشية، وعائشة بنت سعد، وكريمة بنت المقداد.

أما السنة فلم تحظ بمثل ما حظي به القرآن من الكتابة والتدوين في عصر الرسول ﷺ، بل المعول عليه فيها الحفظ والرواية، فقد ثبت النهي عن كتابتها، فقد روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: « لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» .

التدوين الفعلي للسنة: مع أن النبي ﷺ أذن في آخر حياته بكتابتها، إلا أنها كُتِبت كتابة عادية لا بقصد الجمع، فلم تكن بمعنى التدوين، إذ ما كُتِب في عهد الصحابة والتابعين كان

جهودًا فردية، وكان الحفظ في الصدور أكثر شيوعًا. ويمكن القول إن تدوين السنة مر بثلاث مراحل:

1. **أولا: عهد عمر رضي الله عنه:** طُرحت فكرة التدوين، إلا أنها لم تدخل مرحلة الجدية، ولعل ذلك يرجع إلى انشغال الصحابة بجمع القرآن.
2. **ثانيا: المرحلة الفعلية:** عندما كتب عبد العزيز بن مروان أمير مصر إلى كثير بن مرة الحضرمي آمرًا إياه أن يكتب إليه ما سمع به من أصحاب رسول الله ﷺ إلا أحاديث أبي هريرة، إذ إنها كانت عند عبد العزيز بن مروان. ويرجع السبب في اختيار كثير بن مرة الحضرمي إلى أنه أدرك سبعين من الصحابة الذين شهدوا بدرًا، وحصل ذلك في العقد الثامن من الهجرة.
3. **ثالثا: عهد عمر بن عبد العزيز:** ما قام به عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، إذ أرسل إلى جميع ولاته وأمرهم أن يبعثوا إليه بأحاديث رسول الله ﷺ ليجمعها.

حجية السنة: للسنة مكانة عظيمة في التشريع، فهي المصدر الثاني بعد القرآن، بل هي التطبيق العملي لما جاء فيه. وقد وضع القرآن الأسس والقواعد، وقامت السنة بتفصيل ما أجمله القرآن وغيره من الوظائف. بل إن التسليم بحجية السنة صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة، وجاء الإجماع دالًا على وجوب العمل بسنة الرسول ﷺ واتباعها واعتبارها حجة في الأحكام.

MARA 01105405478

أدوار الازدهار والتقليد والنهضة

١ عصر الازدهار الفقهي
٢ أئمة المذاهب الفقهية
٣ دور تنظيم الثروة الفقهية والتقليد
٤ دور النهضة الفقهية الحديثة

تعد هذه المرحلة من المراحل ذات **الازدواجية** في تاريخ الفقه الإسلامي، حيث ظهر فيها الازدهار والتقليد والجمود والنهضة. بدأت ببدء القرن الثاني الهجري، وامتدت إلى وقتنا الحاضر.

١ المبحث الأول: عصر الازدهار الفقهي

مراحل العصر: بدأ هذا الدور ببدء القرن الثاني الهجري، واستمر حتى منتصف القرن الرابع. عرف هذا العصر بأنه عصر الازدهار الفقهي، إذ بدأ فيه التكوين الفعلي للمذاهب الفقهية.

القوة السياسية والعلمية: شهد هذا العصر سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. لم تؤثر التقلبات السياسية بالسلب على ازدهار الفقه. لوحظت قوة العلماء، وعدم الاكتراث بإرادة الحكام إذا خالفت المنهج القويم.

★ **مثال على عزة العلماء:** روي أن أبا يوسف لما كتب كتاب الخراج للرشيد، قال له: «... فأقم الحق فيما ولاك الله وقلدك، ولا تزغ فتزيغ رعيتك، وإياك والأمر بالهوى والأخذ بالغضب، واجعل الناس عندك في أمر الله سواء، القريب والبعيد...».

١ المطلب الأول: أسباب ازدهار الفقه في هذا العصر

المطلب الأول: أسباب ازدهار الفقه في هذا العصر: يرجع ازدهار الفقه إلى أسباب عدة، أهمها ما يلي:

أولا: عناية الخلفاء العباسيين بالفقه والفقهاء: وقد تجلت عنايتهم بالفقه والفقهاء في ثلاثة مظاهر:

MARA 01054054478

1. **أولا: تقريب الفقهاء ومجالستهم ومشاورتهم:** اهتم العباسيون بالعلماء والفقهاء، فكانوا يؤثرونهم ويغدقون عليهم العطاء. كان أبو جعفر المنصور يؤثرهم، وكان الخليفة الرشيد يخص أبا يوسف بالصحبة والملازمة. طلب الرشيد من أبي يوسف أن يضع مؤلفًا يرسم السياسة المالية للدولة الإسلامية، فألف أبو يوسف كتاب الخراج.

2. **ثانيا: حرص الخلفاء على تعليم أبنائهم الفقه:** حرص الخلفاء على أن تصبغ نشأة أولادهم بصبغة دينية، فكان أكثرهم يعلم أولاده الفقه على أيدي الفقهاء. الإمام مالك رفع مكانة الفقه ونأى به عن أبواب الحكام. عندما طلب هارون الرشيد من الإمام مالك الحضور ليعلم أبنائه الأمين والمأمون، رد مالك بقوله: «العلم يؤتى ولا يأتي». فوافق الرشيد وطلب من ولديه أن يخرجا إلى المسجد ويسمعا مع الناس على شريطة ألا يتخطيا رقاب الناس.

3. **ثالثا: توحيد مذهب القضاء:** عين هارون الرشيد أبا يوسف قاضيًا للقضاة، وكان لهذا الأمر أكبر الأثر في شيوع المذهب الحنفي، الذي اعتبر بعد ذلك المذهب الرسمي للدولة.

2. **ثانيا: حرية الرأي:** تميز حكم العباسيين بتلاشي القيود المفروضة على حرية الرأي، وكان هناك فصل واستقلال بين العلم وبين أمور السياسة. كان المرجع الذي يعتمد عليه الفقهاء هو الكتاب والسنة، دون نظر إلى أهواء السلطة.

✔ **نتائج حرية الرأي:** وقد أثمرت حرية الرأي نتائج بالغة الأهمية:

1. **أولا::** إطلاق العلماء العنان لعقولهم في البحث والاستنباط، فصار لكل فقيه منهج خاص.

2. **ثانيا::** نمو الفقه وزيادة أحكامه وتنوعها، حيث تم التقارب بين الفقهاء والمحدثين.

3. **ثالثا::** كثرة المناظرات العلمية بين الفقهاء بسبب اختلاف وجهات النظر، ومن أشهرها المناظرة التي تمت بين الإمام مالك والليث بن سعد حول حجية عمل أهل المدينة.

4. **رابعا::** تأصيل القواعد الفقهية: حيث نتج عن الخلاف محاولة كل منهم وضع الأصول والقواعد التي يجادل عليها غيره، لتكون المناظرة على أسس وقوانين علمية.

MIARA 01105405478

ثالثا: كثرة الجدل: بلغ الجدل مداه في هذا العصر. أسباب ذلك: بعد الفترة بين هذا العصر وعصر النبوة، ودخول علم المنطق في الجدل، وكثرة المذاهب والمدارس العلمية، ونهوض الرأي والاعتماد عليه في القياس. أشكال الجدل: كان بالمشافهة في حلقات الدروس وفي المنازل والمساجد، وكان بالمكاتبة. موضوعات الجدل: حمل الكلام على الحقيقة والمجاز، وتحديد معاني الألفاظ اللغوية، وعلاقة كل من الكتاب والسنة بالآخر، وحجية قول الصحابي.

مخاطر المناظرات: لم تنقل تلك المناظرات كلها إلينا على حقيقتها، بل تناولها المتأخرون بالتحوير والتحريف. اختلقوا مناظرات ونسبوها إلى الأوائل من العلماء ترويجًا لمذاهبهم وإجابة لداعي العصبية المذهبية.

رابعا: كثرة الوقائع: اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد العباسيين، ودخل في الإسلام أمم مختلفة. تفرق الصحابة في أقطار الدولة الإسلامية. أدى ذلك إلى كثرة الوقائع، مما جعل العلماء يجتهدون في أحكام الوقائع الجديدة فتعددت الآراء.

٢ المطلب الثاني: نمو الحركة العلمية

المطلب الثاني: نمو الحركة العلمية: لا يمكن رد نمو الحركة العلمية إلى أمرين:

أولا: وجود الموالي: هم الذين اعتنقوا الإسلام بعد أسرهم أو بعد فتح بلاد الفرس والروم ومصر، وكانوا أصحاب حضارة ومدنية. تكونت لديهم ملكة الاستنباط والبحث في العلوم الشرعية، فصاروا يستنبطون الأحكام ويقيسون ويجتهدون. رفعت الدولة العباسية من شأن الموالي، وبدأ الخلفاء يشركونهم في مناصب الحكم والسياسة، فكان لذلك أكبر الأثر في نمو الحركة العلمية.

أسباب تفوقهم العلمي على العرب: وقد كان لتفوقهم العلمي أسباب متعددة:

1. **أولا::** العرب كانوا منشغلين بالحرب والدفاع عن الأرض، مما أدى إلى العزوف عن العلم.
2. **ثانيا::** وجد الموالي فراغًا كبيرًا فاشتغلوا بتحصيل العلم ليكون تعويضًا لهم عن السلطان الذي فقدوه.
3. **ثالثا::** هؤلاء الموالي كانوا ينتسبون إلى أصول عريقة لها من الثقافة ما يكون مؤثرًا في تكوينهم الثقافي.

MARA 01105405478

رابعا:: صارت هذه العلوم ملكات محتاجة إلى التعلم، فاندرجت في جملة الصنائع، والعرب أبعد الناس عنها، فصارت العلوم حضرية.

ثانيا: ترجمة العلوم والمعارف: تمت ترجمة الكثير من العلوم والمعارف التي قامت عليها نهضة الفرس والروم، كالطب والفلسفة والمنطق والكيمياء. استفاد الفقهاء من منطق أرسطو وفلسفة حكماء اليونان. ظهر ذلك واضحًا في طرق الاستدلال وقواعد البحث والنظر في علم الكلام وفي علم الأصول، بل وفي الفقه نفسه.

ثالثا: ظهور المذاهب الفقهية وقد ظهرت المذاهب الفقهية الأربعة على النحو التالي:

الإمام	البيئة والمنهج
أبو حنيفة	ظهر في بغداد، واعتمد مذهبه على الرأي والاستنباط نظرًا لظروف البيئة العراقية.
الإمام الشافعي	ولد في العام الذي توفي فيه أبو حنيفة، درس فقه مالك في المدينة، وفقه أبي حنيفة في العراق، فجاء مذهبه وسطًا بين المذهبين.
الإمام أحمد	مسقط رأسه بغداد بدءًا وانتهاءً، شدد على ضرورة الاعتماد على النص دون رأي، مقتفيًا في ذلك أثر الإمام مالك.

٢ المبحث الثاني: أئمة المذاهب الفقهية

١ المطلب الأول: الإمام أبو حنيفة النعمان:

يعتبر المذهب الحنفي أول المذاهب الفقهية المعتبرة ظهورًا على الإطلاق.

انتشار المذهب: انتشر بفضل تلاميذه الذين كان لهم الفضل الكبير في نشر مذهب إمامهم وتدوين المصنفات. اعتمدت الكثير من الدول المذهب الحنفي وألزمت القضاة به. يقول ابن حزم: مذهب أبي حنيفة انتشر بالرياسة والسلطان، لأنه لما ولي قضاء القضاة أبو يوسف كان لا يولي قضاء البلاد إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه. أكسبت المصادر التي استقى منها أبو حنيفة أحكامه المذهب المرونة والسعة، فاستعمل الرأي وأعمل العقل ووازن بين المصالح والمفاسد، مما جعله رائدًا لمدرسة الرأي.

اسمه وكنيته: اسمه هو النعمان بن ثابت بن زوطي بن المرزبان. لفظ النعمان منقول من اسم جنس، قيل: إنه الدم، وقيل: إنه الروح. أثبت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة هذا النسب،

وأشار إلى أنهم من أبناء فارس الأحرار، ولم يقع عليهم رق قط. ولد أبو حنيفة في سنة 80هـ. كنيته أبو حنيفة: مؤنث حنيف، وهو الناسك أو المسلم. روي في سبب تكنيته بذلك أنه كان ملازمًا لصحبته الدواة، وبلغة العراق الدواة، فكنى بها. أبو حنيفة كان من الموالي، وليس هذا قدحًا في قدره، إذ إن أكثر فقهاء الأمصار في عصر التابعين كانوا من الموالي.

الحدث	التفصيل
مولده	الرواية التي اتفق الجميع على صحتها أنه ولد في العام 80هـ.
وفاته	اتفق الجميع على أن أبا حنيفة فارق الحياة سنة 150هـ.

نشأة الإمام أبي حنيفة وطلبه للعلم: نشأ الإمام أبو حنيفة بالكوفة في أسرة غنية كريمة، وكان والده خزازًا يبيع الأثواب. كان أبو حنيفة جميل الصورة، مهاب الطلعة، كثيف اللحية، فصيحًا كثير التطيب. حفظ القرآن الكريم في صغره. تحوله للعلم: كان بعيدًا عن دروس العلماء إلى أن التقى بالشعبي، الذي نصحه بالنظر في العلم ومجالسة العلماء. طلب أبو حنيفة الحديث وبرع فيه، حتى كثرت رواياته.

شيوخ الإمام أبي حنيفة: كان شيوخ أبي حنيفة من نحل مختلفة، منهم من أخذ العلم عن فقهاء مدرسة الرأي، ومنهم من أخذه عن فقهاء مدرسة أهل الحديث. جالس من الشيعة علماء من طوائف مختلفة. أدرك أبو حنيفة جماعة من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، فرأى أنس بن مالك وصاحبه أكثر من مرة.

- **حماد بن أبي سليمان:** فقيه العراق بلا منازع، تفقه بإبراهيم النخعي، ويعد من صغار التابعين.
- **عطاء بن أبي رباح:** ولد سنة 27هـ وتوفي سنة 114هـ، انتهت إليه الفتوى في مكة، وأدرك ما يقرب من 200 صحابي.

تلاميذ الإمام أبي حنيفة: اشتهر من تلاميذه أربعة: أبو يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن بن زياد.

التلميذ	الوصف
أبو يوسف	قاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، ولد سنة 113هـ، تتلمذ على ابن أبي ليلى ثم انتقل إلى أبي حنيفة ولازمه حتى وفاته. قال

	فيه أبو حنيفة: «إن يمت هذا الفتى فإنه أعلم من عليها».
محمد بن الحسن الشيباني	ولد بواسط عام 132هـ، صحب أبا حنيفة فترة من الزمن قدرت بستين، وفي آخر حياته لزم أبا يوسف وأخذ عنه علمًا كثيرًا، يعتبر صاحب الفضل في تدوين فقه أبي حنيفة، مات سنة 187هـ.
زفر بن الهذيل	ولد سنة 110هـ، كان أكثر أصحاب أبي حنيفة اتباعًا لمنهجه، وأكثر ما يستعمل القياس.
الحسن بن زياد	أخذ الفقه عن أبي حنيفة، ثم اختلف إلى أبي يوسف وزفر، كان بارعًا في الرأي، محبًا للسنة.

أصول الاستنباط عند أبي حنيفة: وقد بنى أبو حنيفة مذهبه على الأصول التالية:

1. **أولا::** الكتاب والسنة أولًا.
2. **ثانيا::** أقوال الصحابة: يتخير منها ما يراه موافقًا في حال خلافهم وتعدد أقوالهم، أما إذا أجمعوا على قول واحد كان يأخذ به لا محالة.
3. **ثالثا::** التابعون: لا يلزم نفسه بقولهم، بل يجتهد كما اجتهدوا.
4. **رابعا::** القياس والاستحسان.
5. **خامسا::** العرف: إذا لم يكن هناك أصل يمكن القياس عليه.

٢ المطلب الثاني: الإمام مالك بن أنس: الإمام مالك بن أنس جمع في شخصيته الازدواج العلمي، فكان بارعًا في علم الحديث وإمامًا في الفقه، وأتقن وصنف في كليهما.

الوظيفة	الوصف
المحدث	رواية الحديث، وتمييز التحريف عن غيره، وشرح الغريب، ومعرفة أسماء الرجال جرحًا وتعديلًا.
الفقيه	تحديد الألفاظ التي يقع فيها الاشتباه، وتعيين الأركان والشروط والآداب، ومعرفة علل الأحكام مع أدلتها، واستخراج قاعدة جامعة مانعة. وإذا تخالفت الأدلة، يفصل بينها بالتطبيق أو النسخ أو الترجيح.

اسمه: هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، نسبة إلى ذي أصبح. وقد اتفق المؤرخون على اتصال نسب الإمام مالك بذي أصبح، وأنه يمني الأصل. الخلاف في نسبه: ذهب

محمد بن إسحاق إلى أن مالكًا مولى لبني تيم بن مرة من قريش. وقد أبطل القاضي عياض وابن عبد البر هذا القول، ورأوا أن العلاقة كانت حلفًا أو صهرًا.

كنيته: يتفق المؤرخون على أن الإمام مالك كان يكنى بأبي عبد الله، مع أنه لا يوجد من أولاده من اسمه عبد الله.

مولده: ما عليه أكثر من أرخ لحياة الإمام مالك أنه ولد سنة 93هـ، وهذا ما اختاره القاضي عياض والذهبي وابن عبد البر، وهذا العام هو ذات العام الذي توفي فيه أنس بن مالك (خادم رسول الله ﷺ).

طلبه للعلم: اتسمت نشأة الإمام مالك بالسمة العلمية، وكان بيته يهتم بطلب العلم، فكان أبوه وجده من العلماء الجامعين لحديث الرسول ﷺ. الإمام مالك رحمه الله يروي قصته في بداية طلبه للعلم، حيث يقول: كان لي أخ من ابن شهاب، ألقى أبي يومًا مسألة، فأجاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: ألهتك الحمائم عن طلب العلم! فقضيت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين لم أخلفه بغيره، وكنت آتي ابن هرمز بكرة، فما أخرج من بيته حتى الليل. بدأ الإمام مالك بحفظ القرآن وبدأ في طلب العلم على ابن هرمز، ثم انتقل بعده إلى ربيعة الرأي وهو ما يزال فتى. جمع مالك في ابتداء أمره بين الحديث ممثلًا في ابن هرمز، وبين الفقه والاجتهاد والرأي ممثلًا في ربيعة الرأي.

بيئة الإمام مالك: عاش الإمام الإمام مالك في بيئة مدينة رسول الله ﷺ، وهي مركز الشرع ومقر الحكومة الإسلامية في عهد النبوة وعهد الخلفاء الثلاثة الأول. كان العلم في المدينة معتمد الصحابة، وكانوا يقدرون لعلم أهلها قدره. مثال: كان ابن مسعود يستفتى في العراق فيفتي، ثم يأتي إلى المدينة ويجد أهلها على خلاف فتواه، فإذا عاد إلى العراق لم يحط رحله حتى يخبر المستفتي بخطأ فتواه ورجوعه إلى ما عليه أهل المدينة.

وفاته: توفي الإمام مالك رحمه الله سنة 179هـ، وكان عمره آنذاك 86 سنة.

شيوخ الإمام مالك: من أجل النعم التي أنعم الله بها على الإمام مالك كثرة مشايخه، فقد أدرك عددًا كبيرًا من الأئمة، فأدرك من التابعين الكثير، ومن تابعي التابعين كذلك.

الشيخ	الوصف

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني	هو مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ومن التابعين. كان عالمًا بالأنساب والعربية. توفي بالإسكندرية سنة 117هـ. لازمه قرابة السنوات الست، وكان بعد ذلك يتردد عليه بين الحين والآخر. الإمام مالك يقول: جالست ابن هرمز ثلاثة عشر سنة في علم لم أبده لأحد.
ربيعة الرأي، وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي	أدرك ربيعة بعض الصحابة والأكابر من التابعين، وكان ثقة في الحديث. اعتبر ربيعة صاحب الفتوى في المدينة. لازمه مالك، وكان يجله أشد الإجلال. كان مالك لا يتكلم في مجلسه، ولا يبادر بالجواب إذا سئل. وإذا دعي إلى السلطان لا يذهب إلا بعد استشارته. توفي ربيعة سنة 136هـ.

📖 **طريقة الإمام مالك في استنباط الأحكام الفقهية:** لم يدون الإمام مالك الأصول التي بني عليها مذهبه كما فعل الشافعي، إلا أنه أشار إلى جملة من تلك الأصول فيما كان يكتبه، وأوضح ما قيل في ذلك ما ورد في الموطأ.

❞ **عبارات الإمام مالك في الموطأ التي تشير إلى أصوله:** الأمر المجتمع عليه عندنا، الأمر عندنا، ببلدنا، أدركت أهل العلم، سمعت بعض أهل العلم.

📖 **الإمام مالك يوضح أصوله قائلًا:** أكثر ما في الكتاب ليس برأيي، ولكنه سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أدركتهم. وذلك رأيي إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك، هذه وراثة توارثوها قرنًا عن قرن إلى زماننا. ما كان أرى فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة. ما كان فيه «الأمر المجتمع عليه» فهو ما اجتمع عليه أهل الفقه والعلم، ولم يختلفوا فيه. ما قلت «الأمر عندنا» فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم، وكذلك ما قلت فيه «ببلدنا». ما قلت فيه «بعض أهل العلم» فهو شيء أستحسنه من قول العلماء. ما لم أسمعه منهم فاجتهادات ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريبًا منه. وذلك حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمع ذلك بعينه. نسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد، ومع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم. فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم.

٣ المطلب الثالث: الإمام الشافعي: هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثالث الأئمة الأربعة.

👤 **نسبه ومولده:** هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي، كنيته أبو عبد الله. يجمع أهل النقل والمؤرخون على أن الشافعي قرشي مطلبي، أمه من الأزد. ولد الإمام الشافعي رحمه الله

تعالى في غزة في فلسطين سنة 150هـ، وهي السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة النعمان. هناك رواية أخرى أنه ولد في مدينة عسقلان، ورواية ثالثة أنه ولد في اليمن، إلا أن الرواية الأولى (غزة) هي التي رجحها المؤرخون.

★ **شرف نسبه:** جاء هذا الشرف من ناحيتين: أنه قرشي، وهذه المنزلة لم تكن لدى غيره من الأئمة الأربعة. أنه مطلبي من بني المطلب بن عبد مناف.

نشأته وطلبه للعلم: أتم الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو في سن مبكرة، حيث كان في السابعة من عمره، وقيل في سن التاسعة. بدأ بعد القرآن بحفظ أشعار العرب، ثم تلا ذلك بحفظ موطأ مالك. يقول الشافعي: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر. لما اشتد عوده بدأ يتردد على قبائل العرب حول مكة، وخاصة قبيلة هذيل، كان الهدف هو تلقي العربية الفصحى خالصة من اللحن ولغات العجم. الشافعي يقول: خرجت عن مكة، فلزمت هذيلًا بالبادية أتعلم كلامها، وأخذ اللغة، وكانت أفصح العرب. من أهم الميزات التي حصلها: عرف الأنساب وما يتصل بها، حتى قال مصعب بن عبد الله الزبيري: ما رأيت أحدًا أعلم بأيام الناس من الشافعي. انتقل الشافعي إلى الفقه فتفقه في حلقات العلم في المسجد الحرام.

فقره في بداية طلبه: كان الشافعي في بداية أمره فقيرًا، حيث كان يتيمًا. الشافعي يقول: كنت يتيمًا في حجر أمي، فدفعتني إلى الكتاب، ولم يكن عندها ما تعطي المعلم. ولم يكن عند أمي ما تعطيني لأشتري به القراطيس، فكنت أنظر إلى النظم فأعلقه بخيط ثم طرحته في جلد أو جوار.

رحلته إلى الإمام مالك: أرسل الشافعي إلى المدينة المنورة ليتفقه على الإمام مالك بن أنس، فظل ملازمًا له إلى أن مات سنة 179هـ. عند وفاة الإمام مالك، كان الشافعي قد درس كل ما عنده، درس الشافعي أيضًا علم الفراسة في اليمن، وفقه أبي حنيفة في العراق، وكان قد أخذ فنون الرمي والفروسية في البادية. الشافعي هو أول من وضع لبنة علم الأصول، وذلك في كتابه الرسالة.

الشيخ	الوصف
سفيان بن عيينة بن ميمون أبو	ولد سنة 107هـ وتوفي سنة 198هـ في مكة. هو من كبار تابعي التابعين، وكان إمامًا في الحديث وعلومه. عرف بأنه محدث الحرم المكي

محمد الكوفي المكي	في زمانه.
مسلم بن خالد بن مسلم القرشي المخزومي	لقب بالزنجي لحمرته. توفي سنة 179هـ. كان شيخ الحرم ومفتي مكة وإمام أهل زمانه. كان علمه بالفقه أكثر من علمه بالحديث.
وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الكوفي	ولد بالكوفة سنة 139هـ وتوفي سنة 197هـ. عد إمامًا في الحديث، واعتبر محدث العراق في عصره. كان يفتي بقول الإمام أبي حنيفة.

التلميذ	الوصف
أبو ثور الكلبي، أبو عبد الله إبراهيم بن خالد	ولد ببغداد سنة 170هـ، ومات بها سنة 240هـ. كان من أصحاب الرأي ببغداد، ثم حضر دروس الشافعي. ممن نقل عن الشافعي مذهبه القديم.
أبو علي الكرابيسي، أبو علي الحسين بن علي	توفي في بغداد سنة 248هـ. تفقه أولًا على مذهب أهل الرأي، ثم تفقه على الشافعي. صار أحد رواة مذهبه القديم. كان بارعًا في الكلام والمناظرة، ومن المتقنين في تحرير المسائل.
المزني، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم	من قبيلة مزينة من مصر. ولد في مصر سنة 175هـ وتوفي بها سنة 264هـ. كان من أخص تلاميذ الشافعي. تمتع بقوة الحجة وحسن المناظرة، وكان من المدافعين عن المذهب.
الربيع المرادي، الربيع بن سليمان بن عبد الجبار	ولد بمصر سنة 174هـ وتوفي بها سنة 270هـ. كان أكثر تلاميذه ملازمة له في مصر. كان ثقة ثبتًا فيما يرويه عن الإمام، وروايته كانت تقدم عند التعارض على رواية المزني. أثنى عليه الشافعي وجعله مؤذنًا في المسجد الجامع بالفسطاط (مسجد عمرو بن العاص).

٤ المطلب الرابع: الإمام أحمد بن حنبل: يعتبر الإمام أحمد بن حنبل رابع الأئمة الأربعة وناصر السنة.

نسبه ومولده: هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو عبد الله. كان أبوه من أجناد مرو، مات شابًا في الثلاثين من عمره. أمه صفية بنت ميمونة الشيبانية. ولد الإمام أحمد في بغداد سنة 164هـ في ربيع الأول، وقيل في ربيع الآخر.

نشأته وطلبه للعلم: نشأ يتيمًا، وتولت أمه أمر تربيته. قضى أغلب وقته في صغره في كتاتيب بغداد، حيث كانت مشعلًا للنشاط العلمي بجانب تحفيظ القرآن. المروذي يروي عن أبي عفيف: كان أحمد بن حنبل في الكتاب معنا وهو عليم، كانت نساؤهم يبعثن إلى المعلم أن يبعث إليهم بأحمد بن حنبل ليكتب لهن جواب كتبهن، فكان يجيء إليهن مطاطئ الرأس، وربما أملين عليه الشيء من المنكر فلا يكتبه لهن. في عصره، لم تقتصر الكتاتيب على تعليم القرآن بل كانت تعلم العربية والنحو والعروض. كان الإمام أحمد مجدًا، وكانت أمه تمنعه من التبكير في الذهاب للطلب حتى يؤذن الناس أو يصبحوا.

رحلات الإمام أحمد في طلب العلم: اتسمت حياته بكثرة الرحلات، فقد وصل عدد شيوخه الذين روى عنهم في المسند إلى 282 ونيف.

الرحلة	الوصف
الكوفة	التي كان يقطن بها أساطين المحدثين.
البصرة	تردد عليها 5 مرات، أولها سنة 186هـ، وآخرها سنة 200هـ، لقي حماد بن واسط سنة 187هـ، وأخذ فيها عن يزيد بن هارون.
الحجاز	سنة 187هـ قدم مكة حاجًا لأول مرة، لزم سفيان بن عيينة وأخذ عن إبراهيم بن سعد الزهري.
اليمن	رحل إليها سنة 199هـ بصحبة يحيى بن معين وإسحاق بن راهويه، كان قصده عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف.

وفاته: توفي الإمام أحمد بن حنبل في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 241هـ، كان عمره آنذاك 77 عامًا. ذكر ابن الجوزي أن نحو 100 من بيت الخلافة من بني هاشم حضروا غسله، صلى عليه محمد بن عبد الله بن طاهر على الرغم من عدم موافقة أولاده. لم يستطيعوا دفنه إلا بعد العصر من شدة الزحام.

فقه الإمام أحمد بن حنبل: سار في فقهه على منهج سلفي، وتشابهت طريقته إلى حد كبير مع طريقة شيخه الأول الإمام الشافعي. كلاهما يمثلان حلقتين متصلتين في سلسلة مدرسة الحديث، وإن كان ولع أحمد بالسلف أشد.

★ **الأصول التي اعتمد عليها الإمام أحمد في فقهه:** وقد بنى الإمام أحمد فقهه على الأصول التالية:

1. **أولا: النصوص:** نصوص الكتاب والسنة كان يفتي بموجبها إذا وجدها، ولا يلتفت إلى ما يخالفها.
2. **ثانيا: ما أفتى به الصحابة:** إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يُعرف له مخالف فيها لم يعدها إلى غيرها. لم يقل إن ذلك إجماع، بل كان يقول: لا أعلم شيئًا يدفعه. إذا اختلف الصحابة على قولين في مسألة، قدم فتاواهم على الحديث المرسل.
3. **ثالثا: التخير من أقوال الصحابة:** إذا اختلف الصحابة في مسألة يختار الإمام أحمد أقرب أقوالهم إلى الكتاب والسنة.
4. **رابعا: الحديث المرسل والضعيف:** كان يأخذ بهما إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو مقدم عنده على القياس. توضيح المراد بالضعيف: ليس هو الباطل، بل هو قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن.
5. **خامسا: القياس:** يلجأ إليه ويستعمله عند الضرورة، إذا لم يكن في المسألة نص، ولا قول للصحابة، ولا أثر مرسل أو ضعيف.
6. **سادسا: الاستحسان:** حكي أن القول بالاستحسان مذهب أحمد (ترك حكم إلى حكم أولى منه).
7. **سابعا: الاستصحاب:** وهو آخر مدار الفتوى عند الإمام أحمد. إن كان التردد في زوال الحكم فالأصل بقاؤه. إن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته.

٣ المبحث الثالث: دور تنظيم الثروة الفقهية والتقليد

تمهيد: تعد هذه المرحلة من المراحل ذات الازدواجية في تاريخ الفقه الإسلامي، حيث ظهر فيها التقليد ونقيضه. بدأت بنهاية الدور السابق، وانتهت بسقوط بغداد سنة 656هـ على يد هولاكو.

١ المطلب الأول: مرحلة التقليد: وهي المرحلة التي غلب فيها التقليد على الاجتهاد.

الوضع السياسي للدولة الإسلامية: كان هذا الدور أشد وأقسى من الدور السابق من حيث التفرق والانقسام. انقسمت الدولة إلى دويلات متعددة يميزها العداء الشديد.

MARA 01054058478

الدويلة	الموقع
دولة بني أمية	الأندلس.
الدولة الفاطمية	شمال إفريقيا.
الدولة الإخشيدية	مصر.
دولة بني بويه	بغداد (صاحبة السلطان الفعلي).
الدولة السامانية	الشرق.

جاء السلجوقيون من المشرق، وأزالوا دولة بني بويه في بغداد سنة 447هـ، وأبقوا على آل العباس، امتد سلطانهم فاستولوا على الجزيرة وآسيا الوسطى. في أواخر القرن الخامس بدأ الصليبيون في التحرك وغزو بلاد الشام. سقطت الدولة الفاطمية في مصر على يد محمود نور الدين، وقامت على أعقابها الدولة الأيوبية بزعامة صلاح الدين الأيوبي. جاء المغول بقيادة جنكيز خان في بدايات القرن السابع الهجري، سقطت بغداد سنة 656هـ على يد هولاكو حفيد جنكيز خان.

⚠ **الانقسام وأثره على الوضع السياسي:** العداء الذي وجد بين كل دويلة وأخرى، عملت كل دولة على هدم كيان الأخرى، مما أدى إلى انهيارها أمام الغزاة. أصبحت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية عاصمة لدولة التتار. تقييد حرية الانتقال خوفًا من البطش والظلم، بعد أن كانت مكفولة لكل من يعيش على أراضي الدولة الإسلامية. انغماس العلماء في التيار السياسي وابتعدوا قليلًا عن الدراسة والفقه. مثال: قيام بني العباس بعقد المجالس للحط من قدر الفاطميين، وكانوا يكتبون بذلك المحاضر ويجعلون العلماء يوقعون عليها طائعين أو مكرهين.

أسباب التقليد: انصرف العلماء إلى التقليد تاركين الاجتهاد. ابن خلدون يقول: لم يبق بعدها إلا أهل التقليد المحض غالبًا. مفهوم التقليد المحض: حجروا عليهم ألا يأخذوا بكتاب ولا سنة ولا قياس، بل حسبهم أقوال المتقدمين من أهل مذهبهم. صارت نصوص مذهبهم مقام نصوص الشارع. ابن خلدون يرى أنه عند هؤلاء لا يحل لأحد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله لأخذ الأحكام منها، حتى يعرضه على قول مقلده، فإن وافقه حكم به وإلا رده.

الأسباب التي أدت إلى الجنوح للتقليد: ويمكن حصر الأسباب التي أدت إلى الجنوح للتقليد فيما يلي:

1. **السبب الأول::** ضعف الدولة العباسية وانقسامها إلى دويلات صغيرة قامت بينها الحروب، أصاب الهمم فتور فتوقفت عن البحث والنظر، فوقفت حركة الاجتهاد وظهر التقليد.
2. **السبب الثاني::** قيام أنصار المذاهب بالدعاية لها حتى بلغ اعتقاد الفقهاء في أئمتهم شأنًا كبيرًا، فلم يجز الواحد منهم لنفسه مخالفة إمامه.
3. **السبب الثالث::** اعتبروا أن من لم يأخذ بقول أئمتهم مبتدعًا.
4. **السبب الرابع::** أبو الحسن الكرخي من علماء الحنفية يقول: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا، فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ.
5. **النتيجة::** ماتت روح النبوغ، وضعفت ثقة الفقهاء بأنفسهم، ورضي الفقيه لنفسه أن يكون مقلدًا ناقلًا لا مجتهدًا مبتكرًا.

ضعف الثقة بالقضاة: كان اختيار القضاة في السابق خاضعًا لقدرتهم على الاستنباط والتقوى والصلاح. عمدتهم ما كتبه عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، اعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. في هذا العصر لم يكن اختيار القضاة خاضعًا لقدرتهم، بل لمعايير أخرى، وأصبحت ولاية القضاء خاضعة للمساومات فتزعزعت ثقة الناس بهم. صار القضاة مقلدين لا مجتهدين. كانت المذاهب قد دونت وانتشرت في الأقطار الإسلامية، أحب أهل كل قطر أن يكون قاضيهم من أهل المذهب الذي يعتنقونه، فأجيبوا إلى رغبتهم، فألزم القضاة بأحكام الأئمة السابقين، وانسد باب الاجتهاد.

الحركة الفقهية في هذا الدور: لوحظ تقدم في الناحية الفقهية، ويظهر ذلك من خلال الأمور التالية:

MARA 01054054178

1. **أولا: الدعوة إلى الاجتهاد المطلق:** ظهرت الدعوة في القرن السادس الهجري. الأسس التي قامت عليها الدعوى: القرآن والسنة هما المصدران الأساسيان. أمر أبو يوسف يعقوب المنصور (المتوفى سنة 595هـ) بجمع الأحاديث من 10 كتب: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجة، سنن الدارقطني، موطأ مالك، سنن البزار، مسند ابن أبي شيبة، سنن البيهقي. عدم الرجوع إلى كتب الفروع المذهبية عند الفتوى. قام أبو يوسف يعقوب المنصور بإحراق كتب المذهب المالكي كمدونة سحنون وكتاب ابن يونس. تستند أحكام الفقهاء بعد الكتاب والسنة إلى الاجتهاد المعتمد على الأصول. أبرز الدعاة: ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد أدت فتاواهما الجديدة إلى مخالفتهما مذهب إمامهما أحمد بن حنبل.

2. **ثانيا: مقاومة التقليد:** يعد أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ابن رشد الحفيد، المتوفى سنة 590هـ) من الرواد الذين عارضوا التقليد. اعتبر التقليد المطلق تبعية عمياء، وطالب بالرجوع إلى النظر والاجتهاد. يرى أن المقلد ليست لديه المقدرة على الفتوى في النوازل؛ لأن المعول عليه عندهم هو الحفظ. ابن رشد يقول: متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل، وضرب مثالًا بالخفاف الذي عنده خفاف كثيرة لكنه لا يقدر على صنعها لتوافق كل قدم، بخلاف الصانع الماهر. ألف كتابه الشهير «بداية المجتهد» دعوة إلى الاجتهاد. لماذا لم تنجح دعوة ابن رشد؟ كان التقليد ظاهرة راسخة في العقول، فكسب عداء الجميع. تمت محاكمته ونفي خارج البلاد بعد إحراق جميع كتبه. جاء بفكرة ربط الفروع بالأصول في وقت اعتاد فيه الفقهاء على التكرار وحفظ الفروع والحواشي.

3. **ثالثا: تعليل الأحكام:** ظهر في هذا العصر ما يسمى بـ «تعليل الأحكام»، قام فقهاء كل مذهب بالتأصيل والتفعيل للعلل التي بنى إمام المذهب الأحكام عليها. بهذا العمل اكتمل النمو الفقهي للمذاهب الأربعة، وكان دافعًا للتصنيف في المذاهب واستخلاص القواعد الفقهية.

MUARA 01105405478

رابعا: الترجيح بين الروايات في المذهب: قام علماء هذا الدور بالترجيح بين الروايات المختلفة. أنواع الترجيح: الترجيح من ناحية الرواية: يكون في المسائل التي اختلف النقل فيها عن الإمام. يرجحون إحدى الروايتين على الأخرى لاشتهار الراوي بالحفظ والضبط. أمثلة: ترجيح الحنفية روايات محمد بن الحسن (كتب ظاهر الرواية)، وترجيح الشافعية ما يرويه الربيع بن سليمان، وترجيح المالكية رواية ابن القاسم. الترجيح بحسب الدراية: يكون بين الروايات الثابتة عن الأئمة أنفسهم في حال اختلافها، أو بين ما قاله الإمام وما قاله تلاميذه. يحتاج هذا الترجيح إلى ملكة فقهية وخبرة تامة بأصول الأئمة وقواعدهم.

أولا: شيوع الجدل والمناظرات: امتاز بشيوع الجدل والمناظرات، أدت المناظرات إلى ظهور علم ينظمها، وصنفت كتب سميت أدب البحث والمناظرة.

مثال المناظرة: المناظرة التي ذكرها ابن العربي المالكي في المسجد الأقصى سنة 487هـ بين الفقيه الحنفي الروزني والشافعي عطاء المقدسي حول القصاص في قتل المسلم بالكافر: حجة الحنفي: عموم قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى». اعتراض الشافعي (عطاء المقدسي): عدم المساواة بين مسلم وكافر لأن الكفر حط من منزلته. ربط آخر الآية بأولها: «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» يدل على أن الكافر أولى بالنقص عن الحر. قوله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر. رد الحنفي (الروزني): هما متساويان في الحرمة التي تكفي للقصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، ودليل ذلك قطع المسلم بسرقة مال الذمي. ربط آخر الآية بأولها غير مسلم، فأولها عام وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع عموم أولها. خصوص العفو في «أَخِيهِ» لا يمنع عموم القصاص، فهما قضيتان متباينتان.

ثانيا: نسبة التقليد إلى علماء هذا الدور: اعتبر علماء هذا الدور نقطة البدء في تعطيل الاجتهاد. رأي آخر (فضل علماء هذا الدور): لولا جهودهم، لما وجد التراث الفقهي الضخم ومناهج البحث، كما أن من بينهم مجتهدين كانوا يوازنون ويفاضلون ويرجحون. كان لعلماء هذا الدور دوران أساسيان: دور اختيار المنهج: انتقاء الإمام الذي يتبع، وهو اختيار عن علم لا عن تقليد أعمى. مثال: محمد بن حزم الأندلسي كان شافعي المذهب ثم عدل إلى الظاهرية. كانت لهم رحلات ومناظرات لدراسة واقعية لقواعد المذاهب المختلفة. دور الاجتهاد في مسائل

الفروع وإصدار الأحكام في النوازل والأحداث المتجددة. ألفوا في ذلك كتبًا سموها «النوازل». أثر عن بعضهم أنه خالف رأي إمامه في بعض الفروع.

ثالثا: الانتفاع بالدراسات العلمية السابقة: كانوا حريصين على الانتفاع بالدراسات السابقة. سلسلة التلقي: أبو حنيفة تلقى عن حماد بن أبي سليمان، وحماد عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم عن علقمة بن قيس النخعي، وعلقمة عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود عن عمر بن الخطاب. ما قيل من اتصافهم بالتعصب، فإنه ليس ردًا لنص قطعي، بل كان يريد أن يذكر أن الدليل ثبت عنده.

الإمام	القول
أبو حنيفة	إذا جاء الحديث عن النبي ﷺ لم تحل عنه إلى غيره، وأخذنا به، وإذا جاء عن الصحابة تخيرنا، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.
مجاهد	ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ.

٢ المطلب الثاني: مرحلة الجمود الفقهي: وهي أطول مرحلة في تاريخ الفقه الإسلامي.

الفترة الزمنية والخصائص: بدأت هذه المرحلة من سقوط بغداد في منتصف القرن السابع الهجري، واستمرت إلى أواخر القرن الثالث عشر، وهي أطول مرحلة في تاريخ الفقه. تميز الفقه بالجمود وعدم الحركة، وساد التقليد المطلق. انصرفت الهمم عن الاجتهاد والترجيح، ونهج معظمهم منهج الاختصار وجمع العبارات الكبيرة في عبارات تشبه الألغاز. كل كلمة كانت تشير إلى بحث واسع يتطلب وقتًا طويلًا لفهمه. احتاجت إلى كتب أخرى تشرح مبهمها. سادت روح التعليق بالحواشي والتقريرات التي تضمنت مناقشات لفظية بعيدة عن جوهر العلم. أثر ذلك موت المواهب والملكات. دعاة التجديد: لم يخل هذا العصر ممن دعا إلى نبذ التقليد، منهم ابن تيمية وابن القيم. ظهر جمال الدين الأفغاني بدعوته لتحرير الفكر، وتلاه تلميذه محمد عبده في مصر الذي قام بحملة شديدة على التقليد ورجاله.

الكتاب	المؤلف
الفتاوى الهندية، الخانية، البزازية، الفتاوى الخيرية، الفتاوى الزينية، الفتاوى المهدية	مجموعة من الفقهاء.
الفتاوى الظهيرية	لظهر الدين أبي بكر (المتوفى سنة 619هـ).

الفتاوى التاتارخانية	لابن علاء (المتوفى سنة 800هـ).
الفتاوى العتابية	للعتابي (المتوفى سنة 586هـ).
الفتاوى الكبرى	لابن حجر الهيتمي الشافعي (المتوفى سنة 974هـ).
فتاوى الرملي	الشافعي (المتوفى سنة 1004هـ).
فتاوى ابن تيمية	الحنبلي.

⚠ **أسباب تأخر الفقه في هذه المرحلة:** ويمكن حصر أسباب تأخر الفقه في هذه المرحلة فيما يلي:

1. **السبب الأول::** انقطاع الصلة بين العلماء، مما أدى إلى ضعف العلوم الشرعية التي تعتمد على الرواية والتلقي والمناقشة.
2. **السبب الثاني::** انصراف العلماء عن الاجتهاد: إما لتهيبهم الفتوى والخوف من النقد كما حدث لابن تيمية، أو لميلهم إلى الكسل لكثرة الفروع المنقولة عن أئمتهم.
3. **السبب الثالث::** انقطاع الصلة بين الناس وبين كتب الأئمة بسبب التعقيد والألغاز التي تضمنتها مؤلفات هذه المرحلة.

٤ المبحث الرابع: دور النهضة الفقهية الحديثة

الفترة الزمنية: من سقوط بغداد إلى وقتنا الحاضر.

I المطلب الأول: النهضة الفقهية وأهدافها: وقد تميزت هذه المرحلة بجملة من المميزات والأهداف.

★ **مميزات هذه المرحلة:** وقد تميزت هذه المرحلة بجملة من المميزات:

1. **أولا::** أخذ القضاء بالنظرة الشمولية للفقه، فصار يأخذ من المذاهب الأربعة، بعد أن كان مقصورًا على مذهب أبي حنيفة.
2. **ثانيا::** صارت المذاهب تدرس للطلبة بطريقة متساوية.
3. **ثالثا::** اتجه التأليف للاستفادة من فقه المذاهب الاجتهادية كلها.
4. **رابعا::** اتساع دائرة التقنين.

MNARA 01054054278

أهداف النهضة الفقهية: وقد قامت النهضة الفقهية الحديثة على أهداف محددة:

1. **أولا: القضاء على التقليد المحض:** لأنه إهدار للعقل، والتقليد أدى إلى غلق باب الاجتهاد، وإلى التعصب المذهبي الذي أدى إلى وجود العداء بين أرباب المذاهب.
2. **ثانيا: أقوال الأئمة في ذم التقليد:** أبو حنيفة: لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، وقال: هذا رأي النعمان بن ثابت، فمن جاءنا بأحسن منه فهو أولى بالصواب. الشافعي: إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي عرض الحائط. وقال للمزني: لا تقلدني في كل ما أقول، وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين. الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلدن مالكًا ولا الأوزاعي ولا النخعي، وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة، وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجال.
3. **ثالثا: الخروج من تعقيدات شروح مؤلفات القدماء:** حيث ظهرت الشروح والحواشي التي اهتمت بالمناقشات اللغوية وتحليل الألفاظ، فخرجت عن مغزاها.
4. **رابعا: تأصيل النظريات العامة:** الفقه لم يصل إلى حد تأصيل النظريات العامة بسبب شيوع التقليد.
5. **خامسا: جهود التصنيف في القواعد الفقهية:** عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي: كتاب «تأسيس النظر» (86 قاعدة). العز بن عبد السلام الشافعي: كتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام». القرافي: كتاب «الفروق» (548 قاعدة). ابن رجب الحنبلي: كتاب «القواعد». ملاحظة: لم ترق هذه القواعد إلى مرحلة استخراج النظريات الفقهية العامة. النظريات هي المفاهيم الكبرى التي تؤلف نظامًا حقوقيًا موضوعيًا، بينما القواعد ضوابط تراعى في تخريج الأحكام ضمن حدود تلك النظريات.
6. **سادسا: عدم التفرقة بين المذاهب الإسلامية:** حيث لم تنل بعض المذاهب حظها من الشهرة (كالحسن البصري والأوزاعي).

جهود المصلحين: وقد بذل المصلحون جهودًا كبيرة في النهضة الفقهية:

- **الإمام الشوكاني:** المتوفى سنة 1250هـ، حارب التعصب والتقليد، يظهر منهجه في مقدمة كتابه «نيل الأوطار».

جمال الدين الأفغاني: المتوفى سنة 1315هـ، دعا إلى الإصلاح والتجديد، وكان يعمل العقل في الفكر. موقفه من الجمود: لما احتج خصومه بقول القاضي عياض، قال لهم: إن القاضي عياض قال ما قال على قدر ما وسعه عقله، فهل لا يحق لأحد غيره أن يقول ما هو أقرب للحق؟

محمد عبده: تلميذ الأفغاني، رأى أن التقليد تعطيل للعقل. محمد عبده يقول: ارتفع صوتي بالدعوة إلى تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة، والرجوع في كتب معارفه إلى ينابيعها الأولى.

٢ المطلب الثاني: تاريخ التدوين الفقهي: وقد مر التدوين الفقهي بمراحل متعددة، بدأت بمحاولات قديمة ثم تطورت في العصر الحديث.

أولا: المحاولات القديمة لتدوين الفقه: وقد تعددت المحاولات القديمة لتدوين الفقه:

1. **أولا: محاولة ابن المقفع في القرن الثاني الهجري:** كتب إلى أبي جعفر المنصور يدعوه إلى وضع تنظيم فقهي عام يكون مصدره الكتاب والسنة. اقترح أن ترفع الأقضية والسير المختلفة إليه، ثم يمضي رأيه الموحد وينهى عن القضاء بخلافه.

2. **ثانيا: رفض الإمام مالك لمحاولات المنصور:** في سنة 148هـ طلب المنصور من مالك أن يجعل المذهب المالكي هو المعتمد، رفض مالك قائلًا: إن لكل قوم سلفًا وأئمة. في عام 163هـ طلب المنصور من مالك أن يضع الفقه ويدون كتبًا لتحمل الناس على عمله، وتجنب شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشوارد ابن مسعود. في عهد هارون الرشيد تكرر الطلب ليصبح الموطأ مرجعًا للقضاء، فرفض مالك معللًا: إن أصحاب رسول الله ﷺ اختلفوا في الفروع، وكل مصيب.

3. **ثالثا: الفرق بين الهدفين:** الخليفة طلب جمع الناس على رأي واحد من مذهب واحد، بينما ابن المقفع كان يهدف إلى جمع الناس على رأي واحد يختار من مجموع الآراء في المذاهب المختلفة.

4. **رابعا: محاولة السلطان محمد عالمكير في القرن الحادي عشر الهجري:** شكل لجنة لوضع كتاب جامع لظاهر الروايات المتفق عليها في المذهب الحنفي. صدر كتاب «الفتاوى الهندية». لم يكن هذا الجمع ملزمًا ولم يكن على نمط التقنين.

ثانيا: المحاولات الحديثة للتدوين الفقهي: وقد تعددت المحاولات الحديثة للتدوين الفقهي في العالم الإسلامي.

أولا: مجلة الأحكام العدلية: أولى المحاولات الحديثة لتقنين أحكام الفقه الإسلامي. قام بها علماء من الدولة العثمانية بسبب توغل القوانين الوضعية. استمر عمل اللجنة من سنة 1258م إلى 1293م. تم تقنين أحكام الفقه في ضوء المذهب الحنفي، مع عدم التقيد بالراجح. صدرت في عام 1869م. اتبعت أسلوب القوانين الوضعية (ترتيب الأبواب والفصول). احتوت على 1851 مادة، تناولت البيوع والإجارات والقضاء وغيرها. بدأ العمل بها في 26 شعبان 1293هـ. رفض الخديوي إسماعيل العمل بها في مصر، فاتجه إلى القانون الفرنسي. قام قدري باشا بعمل مجموعة من القوانين الإسلامية مسترشدًا بالمجلة. صدر قانون العائلات سنة 1326هـ واستمد من المذهب الحنفي، ويعد تنفيذًا حقيقيًا لمحاولة ابن المقفع. ألف قدري باشا كتاب «مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان» (941 مادة) وكتاب «العدل والإنصاف في مشكلات الأوقاف» (646 مادة).

السنة	القانون
1915م	تشكيل لجنة لوضع قانون الأحوال الشخصية من فقهاء المذاهب الأربعة، لكن المشروع ووجه بمعارضة ولم يخرج للنور.
1920م	صدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920م (13 مادة)، واستمدت تغييراته من مذهب الإمام مالك.
1923م	صدر القانون رقم 56 لسنة 1923م لتحديد سن الزواج، اعتمد على رأي ابن شبرمة وعثمان البتي وأبي بكر بن الأصم، وواجه نقدًا لخروجه عن الأئمة الأربعة.
1929م	صدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م (25 مادة)، التزم حدود المذاهب الأربعة، وخرج عنها في مسألتين فقط: الطلاق الثلاث بلفظ واحد (أخذ بمذهب ابن تيمية وابن القيم: لا يقع إلا واحدة)، والطلاق المعلق إذا قصد به الحمل على فعل أو تركه (أخذ بمذهب ابن تيمية وابن القيم: لا يقع).
1936م	ألفت لجنة لإخراج قوانين الأحوال الشخصية، فأخرجت ثلاثة قوانين: القانون رقم 77 لسنة 1943م (المواريث): كان دور اللجنة محصورًا في الصياغة للأحكام القطعية، جاء بقواعد مغايرة لما كان عليه العمل في

ميراث الجد مع الإخوة والرد على أحد الزوجين. القانون رقم 48 لسنة 1946م (الوقف): 53 مادة، استمدت أحكامه من مختلف أقوال الفقهاء ومراعاة مصالح الناس. القانون رقم 71 لسنة 1946م (الوصية): 82 مادة، خرج عن نطاق المذاهب الأربعة، من أهم قواعده القول بالوصية الجبرية (مأخوذ من فقه التابعين والإباضية)، وأجاز الوصية للوارث في حدود ثلث التركة.

ثالثا: التقنين الشمولي في سوريا: هناك رأي يدعو لاعتبار المذاهب الفقهية الاجتهادية مذهبًا واحدًا كبيرًا، وعلى العلماء ترجيح أهداها دليلًا وأكثرها تيسيرًا. استجابت سوريا لهذا الرأي وأصدرت قانونًا شاملًا للأحوال الشخصية في عام 1953م. اعتمد على الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه وآرائه.

رابعا: الموسوعات الفقهية: هي من أبرز علامات النهضة. الأسباب الموجبة لإنشائها:

الصعوبات المصاحبة للكتب الفقهية: وقد واجهت الباحثين صعوبات متعددة في الكتب الفقهية:

1. **أولا::** صعوبة إيجاد الأحكام في المسائل الجزئية لعدم وجود الفهرسة التحليلية.
2. **ثانيا::** صعوبة الفهم، لكون الكتب شروحًا وحواشي مركزة.
3. **ثالثا::** صعوبة فهم الرموز والمصطلحات مثل: (ط: الطحاوي، زح: أبو يوسف ومحمد، الإمامان: أبو حنيفة وأبو يوسف).
4. **رابعا::** صعوبة تجهيل الآراء لذكرها دون ذكر أسماء القائلين بها.

الحاجة الملحة على الصعيد العالمي: صعوبة الحصول على الآراء المتشعبة في الفقه، مما استدعى عملًا يجمع الآراء. في عام 1949م، اعترفت اللجنة الدولية للقانون المقارن بعجزها عن الاستفادة من أحكام الفقه الإسلامي لصعوبتها.

مشاريع الموسوعات: برزت فكرة الموسوعات في سنة 1951م بتوصية من المؤتمر الإسلامي في باريس. عام 1956م: بدأ العمل في موسوعة كلية الشريعة في دمشق. عام 1961م: بدأت وزارة الأوقاف المصرية مشروعًا صدر منه 15 جزءًا في حرف الهمزة، وتوقف عام 1971م، ثم عاد عام 1975م.

MARA 01105405478

أهداف الموسوعات الفقهية: وقد قامت الموسوعات الفقهية على أهداف محددة: تسهيل العودة إلى الشريعة وإيجاد الحلول للقضايا المعاصرة. وسيلة للإلمام بأحكام الدين. مواكبة التطوير في الشكل والأسلوب. إحياء التراث الفقهي وترشيحه للدراسات الدولية الحقوقية المقارنة.

مشروع كلية الشريعة بجامعة دمشق: اقترح المشروع د/ مصطفى السباعي. صدر به المرسوم الجمهوري رقم 171 المؤرخ في 3/5/1956م. أهداف الموسوعة (حسب المرسوم): صيانة مباحث الفقه بمختلف مذاهبه بحيث يعرض مواد الفقه عرضًا علميًا حديثًا. يسهل الرجوع إلى نصوصه. يرشد الباحثين إلى مصادر هذا الفقه.

منهج الموسوعة: الغاية: جمع التراث الفقهي المتناثر جمعًا مرتبًا ميسرًا توجيهيًا. المذاهب: شاملة لكل المذاهب والآراء قدر المستطاع، واتخذت المذهب الحنفي أساسًا لها. الطريقة: اعتمدت الترتيب الهجائي لحروف المعجم، والعبرة بالكلمة الفقهية نفسها (مثل «مزارعة» تحت الميم)، واعتمدت نظام الإحالة. تقسيم الموضوعات: ثلاثة أقسام رئيسة: موضوعات شاملة كالبيع. موضوعات مستقلة كالخيار. مواد إحالة.

مشروع الموسوعة المشترك بين مصر وسوريا: صدر قرار جمهوري بإنشائها رقم 1536 عام 1959م. تم تغيير اسمها إلى «موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي». كانت الخطة أن تكون جامعة لأحكام المذاهب الفقهية الثمانية. يجب أن تتناول مسائل أصول الفقه والقواعد الفقهية. وظيفتها الأساسية: جمع الأحكام الفقهية ونقلها بعبارات سهلة من المراجع حتى نهاية القرن 13 الهجري.

مشروع الموسوعة الفقهية الكويتية: قامت به وزارة الأوقاف الكويتية. رصدت مبلغ 20000 دينار كويتي للمرحلة الأولى. اعتمدت على أقوال فقهاء المذاهب الثمانية والترتيب الهجائي. صدرت بكاملها في 45 جزءًا.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: أراد الملك عبد العزيز آل سعود تأليف مجلة على غرار مجلة الأحكام العدلية. كانت تهدف إلى الاستنباط من المذاهب الأربعة، واعتماد الأقوى حجة ودليلًا. قام الشيخ أحمد بن عبد الله القاري بتأليف المجلة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قام د/ عبد الوهاب أبو سليمان ود/ محمد إبراهيم أحمد بتحقيقها سنة 1401هـ - 1981م. اشتملت على 382 مادة في مقدمة و21 كتابًا.

مشروع جمعية الدراسات الإسلامية بالقاهرة: أرادت عملًا يجمع أحكام المذاهب الفقهية على المذاهب الثمانية. بدأت المدونة بأحكام النكاح، فجمعوا فيه حوالي 1500 صفحة. تقرر استبدال المدونة بموسوعة فقهية ترتب وفق حروف المعجم، اعتبرت أصول الفقه جزءًا من الثروة الفقهية يتم ذكره ضمن الموسوعة. اللجنة برئاسة الفقيه الشيخ محمد أبو زهرة.

مجمع الفقه الإسلامي: أنشئ تلبية لدعوات بضرورة إنشائه للحكم في المسائل الحديثة برأي جماعي. جاء بناء على اقتراح الدكتور مصطفى الزرقا في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي سنة 1394هـ. الوسيلة الوحيدة لمواجهة المشكلات هي اللجوء إلى الاجتهاد الجماعي بديلًا عن الفردي. أهداف المجمع: تحقيق الوحدة الإسلامية، ودراسة ما يستجد من وقائع وإيجاد الحكم الشرعي لها عن طريق الاجتهاد الجماعي.

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: أنشئ بموجب القانون رقم 103 لسنة 1961م. اللجنة المسؤولة عن الفقه هي لجنة البحوث الفقهية. تقوم بتقنين الشريعة على المذاهب المختلفة، وبحث القضايا التي تهم العالم الإسلامي. يعقد مؤتمرًا عامًا يُدعى إليه علماء العالم الإسلامي في كل عام، انعقد أول مؤتمر في عام 1964م.

الأزهر الشريف ودوره في النهضة الفقهية: هو المؤسسة الإسلامية الأولى في العالم. وضع حجر الأساس له في 24 جمادى الأولى سنة 359هـ. في بداية الدولة الفاطمية كان يدرس المذهب الشيعي، ثم أزالت الدولة الأيوبية المذهب الشيعي عام 567هـ واعتبرت مذهب أهل السنة هو المعتمد. سمي الجامع نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء. استعاد مكانته في عهد المماليك، وأعاد الظاهر بيبرس الخطبة فيه عام 665هـ. في العصر الحديث قامت جامعة الأزهر - ثاني أقدم جامعات العالم - بإنشاء كليات للشريعة والقانون. صار الفقه يدرس وفق كل مذهب على حدة، بالإضافة إلى تدريس الفقه المقارن. يدرس الفقه بعمق في مراحل الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).

دور المؤتمرات الفقهية في نهضة الفقه: وقد كان للمؤتمرات الفقهية دور كبير في نهضة الفقه:

1. **أولا: مؤتمر أسبوع الفقه الإسلامي:** عقد في باريس سنة 1951م. قراراته: مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية وتشريعية. اختلاف المذاهب الفقهية ثروة تمكن الفقه من الاستجابة لمتطلبات الحياة.

2. **ثانيا: مؤتمر الفقه الإسلامي:** عقد في الرياض سنة 1976م. حضره أكثر من 130 عالمًا من 25 دولة. تناول موضوعات هامة مثل: وجوب تطبيق الشريعة، رد الشبهات، النظام الاقتصادي والمصارف الإسلامية.

3. **ثالثا: المؤتمرات الحقوقية العالمية:** مؤتمر القانون المقارن في لاهاي عام 1973م، مثل فيه الأزهر الشيخ محمود شلتوت. ما تقرر فيه: اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع العام للقانون المقارن، واعتبارها حية صالحة للتطور وقائمة بذاتها. تم تسجيل بحث الشيخ شلتوت باللغة العربية، وتم التوصية باستعمال اللغة العربية في المؤتمرات المقبلة. الندوة الإسلامية العالمية الكبرى في لاهور سنة 1953م، رأسها الشيخ محمد أبو زهرة.

MNARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **تاريخ التشريع** — هذا المقرر الحالي

- علم الإجرام والعقاب — متاح بالتطبيق
- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ القانون — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478